Terms of Service

Read the terms and conditions in English (1 page)
Lire francaisles termes et conditions en Français (16 page)
Lea los términos y condiciones en español (33 page)
Leggi i termini e le condizioni in italiano (49)
Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Deutsch (65)
Leia os termos e condições em português (83)

English:

You must read and agree to this Terms of Service Agreement ("Terms of Service" or "Agreement") if you are a User of the "Site" or "Services" (all as defined below). The Site and Services are owned and operated by Vidial.co ("Vidial.co" or "Company").

You acknowledge and agree that, by (1) clicking the "I Agree" or similar button to access the Site and Services or (2) otherwise accessing or using our Site and Services, you have read and agree to these Terms of Service. If you do not agree, you must immediately cease all use of the Services.

You acknowledge that these Terms of Service are between you and Vidial.co. Your use of the Services is not only subject to these Terms of Service, but also any terms of service and/or rules of such third-party site.

We reserve the right, at any time, to modify the Services and/or the terms of this Agreement without prior notice. We recommend that you check these Terms of Service periodically to see if there have been any modifications. Modifications will become effective immediately upon being posted on the Site. Your continued use of the Services after modifications are posted will be considered an acceptance of the modified Terms of Service.

Site and Services. Vidial.co has developed and maintains a web-based application service that allows people who have signed up for the Services or Site ("Customers") to: (a) request people who receive a Vidial.co page ("Respondents") to submit video and audio recordings and photos of themselves ("Respondent Content"), (b) create, edit, and produce marketing quality videos incorporating Respondent Content with other audio, video, or image content uploaded by Customer ("Customer Content") and other audio, video, or image content created, developed, or licensed by Vidial.co, (c) host and stream videos using, galleries, and other widgets placed or embedded on Customer site or other authorized third party site ("Authorized Site"), (d) integrate or connect Customer systems and social media accounts with the Service to share data or distribute videos. In addition, the manner in which Customers, Respondents, and any other person that,

includes, but is not limited to, people that come to or visit the Site or view or access any widgets ("Visitors") (collectively, a "User" or "Users") access the Site and Services determines what type or types of Users you are and to which obligations and terms you must adhere.

1. Customer Obligations and Terms
The following provisions of this section pertain only to Customers as such term is defined above.

a. Registration and Password. By registering with Vidial.co, you agree that all information provided to us is true and accurate and you will keep it current throughout your use of the Services. You are fully responsible for activities or transactions that relate to your informations. All information we obtain about you in connection with your use of the Services is subject to our Privacy Policy.

b. Customer Materials. During your participation in the Services, you may provide Vidial.co with (i) certain Company information, including, but not limited to company name and website information.

c. Retention of Customer Materials. Unless otherwise requested by the Customer, required by law or the terms of this Agreement, Vidial.co shall delete any and all Customer Materials and related Respondent Materials (as defined below) thirty (30) days after the termination or cancellation of your use of the Services.

d. Limited Customer Materials Licence. To allow Vidial.co to offer you the Services, you hereby grant Vidial.co, a non-exclusive, fully transferable, worldwide, fully-paid right and licence to use, reproduce, modify, create derivative works from, distribute, perform, transmit, and display your Customer Materials, but only for the limited purposes of providing the Services to you and as otherwise permitted by the Vidial.co privacy policies. This licence also extends to any trusted third parties we work with to the extent necessary to provide the Services to you. You retain all ownership of your Customer Materials.

e. Ownership of all separate intellectual property rights remains with Vidial.co and/or any third-party licensor, and your right to use such material is subject to these Terms of Service.

f. Rights to Videos. Vidial.co hereby grants to Customer ownership of videos created and consistent with the terms of this Agreement. Except as granted and authorized in accordance with these Terms of Service, you may not distribute, reproduce, or copy, communicate to the public, transform or modify, adapt, translate, or otherwise use and exploit said works.

Through your use of videos, you agree to the following rights and restrictions:

(1) if Content featuring an individual is used in connection with a sensitive, unflattering, or controversial subject, you agree that you must include a statement that the image is used for illustrative purposes only and the individual is a model or actor; and
(2) notwithstanding anything to the contrary in these Terms of Service, you must immediately cease use of and destroy all materials containing Respondent Materials if requested by the subject Respondent, either as communicated directly to you by the Respondent or if Vidial.co informs you they have received such request from such Respondent.
Vidial.co is under no obligation to host, stream, or store the videos after the expiration of the subscription period or termination of the Services with Customer. Customer must download the videos before the service period expires or is terminated if they wish to use such material outside the subscription period.

g. Customer Lists. Vidial.co may identify you (by name and logo) as a Vidial.co Customer on Vidial.co's website and on other promotional materials.

h. Payment of Fees. If you select one of our paid plans as a Customer ("Paid Customer"), you agree to pay all per-use fees or fees associated with your subscription, as appropriate ("Fees"). Where applicable, you will be billed using the billing method you select through your shopify account.

i. Taxes. You are responsible for payment of any sales or use taxes associated with the Fees or your use of the Site or Services.

j. Subscriptions. Our Services are billed on a subscription basis ("Subscription"). This means that you will be billed in advance on a recurring, periodic basis (each period is called a "Billing Cycle"). Billing cycles are typically monthly or annual, depending on what subscription plan you select when purchasing a Subscription. Your Subscription will automatically renew at the end of each billing cycle unless you cancel auto-renewal through your shopify online account.

k. Price Changes. Vidial.co may change the Fees charged for the Services at any time, provided that, for Services billed on a subscription basis, the change will become effective only at the end of the then-current billing cycle of your Subscription. Vidial.co will provide you with advance notice of any change in Fees.

l. Overage Fees. Unless otherwise stated, any overage fees, including but not limited to any applicable storage fees, incurred by you will be billed immediately upon exceeding

the permitted usage threshold. Overage fees which remain unpaid for thirty (30) days after being billed are considered overdue. Failure to pay overage fees when due may result in the applicable Services being limited, suspended, or terminated (subject to applicable legal requirements), which may result in a loss of your data associated with the Services.

m. Subscription Upgrades Added Mid-Subscription Term. You may request to add additional subscription units (e.g., change plan type, change from monthly to annual billing, etc.) to a subscription during a subscription term. The additional subscription upgrade will be prorated for the portion of that subscription term remaining at the time the subscription upgrade is added. Any such additional subscription upgrade will renew or terminate on the same date as the underlying subscription. Subscription units relating to a Service cannot be decreased during a subscription term for that Service.

n. Downgrades and Inactivity. You acknowledge that we reserve the right to convert any Paid Customer account to a free customer account upon non-receipt of a subscription fee or cancel the account entirely. You understand and agree that in the event your status as Paid Customer is terminated or interrupted for any reason, including, but not limited to, the expiration of the Subscription and/or your failure to renew a new Subscription, that your videos may become disabled and will not be viewable on any site. Furthermore, we reserve the right to terminate any free customer account with no prior notice to you, including the deletion of any videos and content associated therewith.

o. Connector Limitation of Liability. Vidial.co provides Connectors to customer's existing systems, including, but not limited to Zapier, (your system utilizing these services are the "Customer Systems") and social media sites, including but not limited to YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram (collectively, your "Social Media Accounts") and provides access to Vidial.co data via an Advanced Programming Interface

p. Responsibilities for Calls and Messaging. To the extent applicable to your use of the Service, you shall at all times comply with the CAN SPAM Act of 2003, the Telephone Consumer Protection Act (47 U.S.C. §227), the Do-Not-Call Implementation Act and the Do-Not-Call list registry rules (https://www.donotcall.gov), the Telemarketing Sales Rule, 47 C.F.R. § 64.1200 et seq, and all other state or local laws, rules, regulations, and guidelines relating to calling or texting or emailing, including without limitation, rules, regulations and guidelines set forth by the Federal Trade Commission and the Federal Communications Commission (collectively, the "Calling Laws"). You agree that, as between the parties, you are the initiator of any call, SMS/MMS message, email, or other communication transmitted through the Service and for all content relating to, inducing, or encouraging calls, SMS/MMS messages or other communications to take place. Vidial.co is not responsible for reviewing the contents of any communication transmitted through the Services or transmitted by you related to your use of the Service, nor is it

responsible for obtaining any necessary consents or permissions from the message recipients.

2. Respondent Obligations and Terms
The following provisions of this section pertain only to Respondents as it is defined above.

a. Respondent Materials. During your participation in the Services as a Respondent, you will provide Vidial.co with audio, video recordings, or photos of yourself or other likeness (referred to as "Respondent Content") and (ii) your contact information (collectively, (i) and (ii) the "Respondent Materials"). You warrant that all Respondent Materials uploaded or contributed by you, either from your own computer, mobile device, or another website/server, is created and owned by you and you can enter into this Agreement and license the Respondent Materials to Vidial.co. You shall own the Respondent Materials and may revoke your consent for use of your Respondent Content or Respondent Materials at any time upon providing notice to Vidial.co or Customer as set forth in Section 8.

b. Respondent Material License. To allow Vidial.co and the requesting Customer to offer you the Services, you hereby grant Vidial.co and the requesting Customer a non-exclusive, fully-transferable, worldwide, fully-paid right and license to use, reproduce, modify, create derivative works from, distribute, perform, transmit, and display your Respondent Materials. By doing so, the requesting Customer becomes the "Data Controller" of the Respondent Materials. Customer may further amend, extend, and modify the license to the Respondent Materials by having Respondent execute a clickthrough agreement (each a "Custom Video Release") between the Respondent and Customer at the time of contribution. If you agree to a Customer Video Release, you are entering into a separate and binding agreement with the Customer. Vidial.co is not a party to any Custom Video Release.

c. Respondent Attribution. You agree and accept that by submitting Respondent Materials, you confirm and agree to have your name and other attributes, including but not limited to location, title, and organization affiliation, displayed and included in videos made from your Respondent Materials. You warrant that you are who you say you are and are not attempting to misrepresent your identity.

d. Respondent Release. You hereby acknowledge that you release any and all claims, demands, obligations, liabilities, costs, expenses, actions, or causes of action against Vidial.co, the requesting Customer, and their agents, successors, assigns, and licensees, in connection with use of any and all Respondent Materials in compliance with the license set forth in Section 2(b) above. You hereby release any and all claims whatsoever in connection with the use of your image, likeness, privacy, and name and the

reproduction thereof as aforesaid, including libel and defamation and waive any right to inspect and/or approve any images, photographs, films, video recordings, or advertising copy that may be used in connection therewith or the use to which it may be applied, used prior to your revocation of consent as permitted, and as may be withdrawn by contacting Vidial.co as set forth in Section 8. If applicable, you hereby affirm that you have obtained consent of the legal guardian of any minor depictured and that such signatory. You affirm that you have the right to contract in your own name and have been advised that you can seek review of the terms of this agreement from independent legal counsel.

Respondents' opinions, comments and views are their own and Vidial.co shall not be liable for your views, comments, or opinions, and shall not be liable for any damages arising from your views, opinions, or comments, including, but not limited to, falsehoods or hate speech.

3. All User Obligations and Terms
The following provisions in this section pertain to all Users, including but not limited to Customers, Respondents, and Visitors, as they are defined above.

a. Minors. You must be thirteen (13) years of age or older to be a User of the Services. By continuing to use the Services, you are warranting that you are at least thirteen (13) years old. You further warrant that you have the authority to enter into these Terms of Service.

b. Conduct. You agree to obey all applicable rules and regulations in using the Services, and agree that you are responsible for the contents of your submissions or communications through the Site, including, but not limited to, Customer Materials and Respondent Materials (collectively, "Submissions").

You agree that you will not upload, share, or otherwise distribute any Submissions that:

(i) are unlawful, threatening, abusive, harassing, defamatory, libelous, deceptive, fraudulent, invasive of another's privacy, or impersonate another person;
(ii) contain explicit or graphic descriptions or accounts of sexual acts (including but not limited to sexual language of a violent or threatening nature directed at another individual or group of individuals), or in any way violate child pornography laws;
(iii) victimize, harass, degrade, or intimidate an individual or group of individuals on the basis of religion, gender, sexual orientation, race, ethnicity, age, or disability;
(iv) infringe on any patent, trademark, trade secret, copyright, right of publicity, or other right of any party;
(v) constitute unauthorized or unsolicited advertising, junk or bulk email (also known as "spamming"), chain letters, any other form of unauthorized solicitation, or any form of lottery or gambling;

(vi) contain software viruses or any other computer code, files, or programs that are designed or intended to disrupt, damage, or limit the functioning of any software, hardware, or telecommunications equipment or to damage or obtain unauthorized access to any data or other information of any third party;
(vii) contain measures that could be used to determine the architecture of the Site, or could be used to decompile, disassemble, or reverse engineer the Site; or are to be used for a commercial purpose of any kind except as set forth herein; and
(viii) attempt to copy, download, capture videos into file format without our written permission.
Vidial.co reserves the right to terminate your account and your use of any Services if it is discovered you are using the account against these Terms of Service, particularly as set forth in this section.

c. Site Content. Vidial.co does not pre-screen or monitor Submissions. However, Vidial.co retains the right, at our sole discretion, to remove any content of any kind that, in our judgment, does not comply with these Terms of Service and any other rules of user conduct, or is otherwise harmful, objectionable, or inaccurate. We are not responsible for any failure or delay in removing such content.

If you would like to notify us of content which you believe does not comply with these Terms of Service, please contact us as set forth in Section 8. Make sure to include the reasons you believe it does not comply. You understand that in using the Services, you may be exposed to materials that are objectionable as set forth above. You hereby waive and agree to waive all rights, claims, and actions in law or equity against Vidial.co arising from your exposure to such Submissions.

You agree that we may at any time, and at our sole discretion, terminate your account without prior notice to you and without reimbursement if we suspect a violation any of these Terms of Service. In addition, you acknowledge that we will cooperate fully with investigations by law enforcement authorities.

d. We encourage you to link to content on the Site

Your right to link to the Site is expressly conditioned upon your compliance with the following restrictions:

(i) screenshots of the Site, quotes taken from our text, video, or audio content, and any references to our brand, domain, or web pages must include a search-engine-followable HTML link;
(ii) the link may not use, defame, or tarnish any logo, graphic, tagline, service mark, trademark, or copyrighted information of Vidial.co or any other third party;

(iii) the link and surrounding materials must not deliver the Site content in a framed environment, or alter the layout, content, look, or feel of the Site;
(iv) the link and surrounding materials must not imply affiliation or falsely represent any relationship between the linking site andVidial.co;
(v) the link and surrounding materials must not portray Vidial.co or services available on the Site, or the Site itself, in a false, misleading, derogatory, defamatory or otherwise offensive manner;
e. Referral Program. Vidial.co may offer a referral program, whereby an incentive is offered to

f. Limitation of Resources. You agree that we have no responsibility or liability for the deletion or failure to store or stream any content maintained or transmitted on or through the Services. The accounts of our Users operate on shared resources. Excessive use or abuse of these shared network resources by one User may have a negative impact on all other users. Misuse of network resources in a manner that impairs network performance, including excessive consumption of CPU time, memory, disk space, and session time, is prohibited. You acknowledge that we have the right, at our sole discretion, to terminate your account, or limit the amount of storage space, bandwidth, or other resources you may use.

g. International Use. You agree to comply strictly with all export control laws, and assume sole responsibility for obtaining licenses to export or re-export as required. You represent and warrant that (i) you are not located in a country that is subject to a United States government embargo, or that has been designated by the United States Government as a "terrorist supporting" country, and (ii) you are not listed on any United States Government list of prohibited or restricted parties.

h. Access or Use by Competitors. Vidial.co expressly prohibits use of its Site and Services for the purpose of attempting to decompile, disassemble, reverse engineer, or otherwise to discern any Vidial.co trade secrets or confidential information, or for any commercial purpose except those set forth in these Terms of Service. Vidial.co may, at its sole discretion, terminate any accounts for which it believes or suspect such activity is, has, or may take place with no notice or warning.

4. General Terms and Obligations
a. Third Party Sites and Information. Our Site may include links to other sites on the internet, or be accessed from other sites on the internet that are owned and operated by online merchants and other third parties. Your use of those third-party sites is undertaken at your own risk, and is subject to the terms of use and privacy policies of each site. We do not endorse nor assume any liability for the third-party websites, services, or products.

b. Changes to the Services. At its sole discretion, Vidial.co may offer additional Services and/or products, or update, modify, or revise any current content and Services, and this Agreement shall apply to any and all additional Services and any and all updated, modified, or revised Services unless otherwise stipulated. Vidial.co does hereby reserve the right to cancel and cease offering any of the aforementioned Services and/or products at any time. You acknowledge, accept, and agree that Vidial.co shall not be held liable for any such updates, modifications, revisions, suspensions, or discontinuance of any of our Site or Services. Vidial.co shall not assume any responsibility or obligation for the timeliness, missed delivery, deletion, and/or any failure to store user content, communication or personalization settings.

c.Vidial.co's Intellectual Property Rights. Vidial.co is the owner and retains all proprietary rights to the Site and the Services and all associated copyrights, trademarks, brands, service marks, patents and patentable material, or other proprietary rights under law whether registered or unregistered. Copying, distributing, modifying, or creating derivative works of Vidial.co's Services without Vidial.co's written permission is strictly prohibited.

Vidial.co's trademarks and/or service marks may not be used in connection with any product or service that is not provided byVidial.co,, in any manner that is likely to cause confusion among customers or users of the site, tarnishes or dilutes the marks, or disparages or discreditsVidial.co..

d. Others' Intellectual Property Rights. Vidial.co respects third party intellectual property rights that may be implicated in creating a video. These intellectual property rights, and your responsibilities with respect to these rights. All trademarks and/or service marks displayed on the Site are the exclusive property of their respective owners, and may not be used without the owner's permission.

e. Notice of Copyright or Intellectual Property Infringement. Please notify us if you believe any of your intellectual property rights have been infringed by a User of the Site. Pursuant to Section 512 of the Copyright Revision Act, as enacted through the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").

To be effective the notification should include: (a) a physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the right being infringed; (b) identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at the site; (c) identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity, and information sufficient to permit us to locate the material; (d) information sufficient to allow us to contact the complaining party; (e) a statement that the complaining party has a good

faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright or intellectual property owner, agent, or the law; and (f) a statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of the right being infringed. If you fail to comply with all of these requirements, your DMCA notification may not be valid.

You acknowledge and agree that upon receipt and notice of a claim of infringement, we may immediately remove the identified materials from our site without liability, and the claims of the complaining party and party that originally posted the materials will be referred to the United States Copyright Office for adjudication as provided in the Digital Millennium Copyright Act.

If you believe that your video has been removed in error, you may submit a counter-notification in compliance with DMCA. To be effective, the counter-notification must include: (a) your physical or electronic signature, (b) identification of your material that has been disabled, and the location of the material before it was removed, (c) a statement under penalty of perjury that you have a good faith belief that your material was disabled as a result of mistake or mis-identification of the material, and (d) your name, address, and telephone number, and a statement that says you consent to the jurisdiction of Federal District Court for the judicial district in which your address is located (if in the United States), or if your address is outside of the United States, for any judicial district in which theVidial.co may be found, and that you agree to accept service of process from the complaining party, or an agent of such person.

f. Repeat Infringers. Your account will be terminated if, at Vidial.co's sole discretion, you are determined to be a Repeat Infringer. "Repeat Infringers" are Users who have been the subject of one (1) or more valid takedown request that has not been successfully rebutted, or are otherwise deemed so by Vidial.co.

g. Disclaimer of Warranties. ALL Vidial.co SERVICES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION OPEN SOURCE SOFTWARE, AND THE SITE ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT.

THE USE OF THE SERVICES, THE UPLOADING OF CUSTOMER MATERIALS AND/OR RESPONDENT MATERIALS, OR THE STREAMING, EMBEDDING, DOWNLOADING OR OTHER ACQUISITION OF ANY MATERIALS OR CONTENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED VIDEOS AND WIDGETS, THROUGH THE SERVICES OR THROUGH THIRD PARTIES', IS DONE AT YOUR OWN RISK AND WITH YOUR AGREEMENT THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR

ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH ACTIVITIES.

SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES, SO SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

h. Limitation of Liability. EACH PARTY'S EXCLUSIVE REMEDY AND ENTIRE LIABILITY, IF ANY, FOR ANY CLAIMS ARISING OUT OF THE SERVICES OR USE THEREOF SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAYABLE TO Vidial.co FOR USE OF THE SERVICE BY THE REQUESTING CUSTOMER, IF ANY, DURING THE SIX-MONTH PERIOD BEFORE THE ACT GIVING RISE TO THE LIABILITY (OR, IF NO SUCH AMOUNT WAS PAID, $1.00 USD).

IN NO EVENT SHALL ANY PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTIES HERETO FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SERVICES.

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR MAKING BACKUP COPIES OF ANY AND ALL OF YOUR CUSTOMER MATERIALS, RESPONDENT MATERIALS, AND VIDEOS. Vidial.co SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OF OR DAMAGE TO YOUR CUSTOMER OR RESPONDENT MATERIALS.

SOME JURISDICTIONS PROHIBIT THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

i. Indemnification. You agree to indemnify and hold Vidial.co, and its respective parents, subsidiaries, affiliates, officers and employees, harmless from any liabilities, claims, expenses or demands, including reasonable attorneys' fees and costs, made by any third party due to or arising out of (a) your use or misuse of the Site or Services, (b) the viewing of your content or video, (c) the violation of laws, rules, regulations or terms this Agreement, (d) your failure to comply with Vidial.co's terms of service or other terms of any open source licenses, if applicable,(e) infringement by your content, by you, or by someone using your account, of any intellectual property or any other right of any person or entity. Vidial.co reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will cooperate with Vidial.co in asserting any available defenses.

j. Termination of Use. We may terminate or suspend your use of the Services at our discretion and for any reason. Any suspected fraudulent, abusive or illegal activity may

be grounds for terminating your account and may be referred to appropriate law enforcement authorities.

Upon termination or suspension, regardless of the reasons therefore, your right to use the Services immediately ceases, and we may immediately deactivate or delete your account and all related information. We shall not be liable to you or any third party for any claims or damages arising out of any termination or suspension.

k. Distribution Terms. In distributing videos to third parties, Customer must obtain the third party's agreement to these Terms of Service. Customer shall indemnify and defend Vidial.co for any and all claims or causes of action arising from the third party's use of videos. Customer assumes all responsibility for compliance with the terms of this Agreement by third party recipients of videos.

5. Data Processing Terms – Customers
These Data Processing Terms only apply if (a) you have obtained a Customer subscription with Vidial.co, and (b) your use of Vidial.co Services involves collecting or uploading Personal Data from data subjects that are residents in the European Economic Area or Switzerland (collectively referred to as "EU Residents") and/or incorporating that Personal Data in Vidial.co Videos or otherwise sharing the Personal Data with Vidial.co.

Vidial.co considers the issues of privacy and data security to be of utmost importance and will make reasonable efforts to comply with current laws, rules, regulations, and guidelines related to personal information and security as such continue to evolve.

a. Definitions for Purposes of These Data Processing Terms. The term "data subject" means the identified or identifiable person to whom any Personal Data (as defined below) relates.

The term "Personal Data" means any information that: (i) can be used, alone or in connection with other information, to identify an individual; or (ii) is otherwise subject to any applicable privacy or data laws regarding personal information. For avoidance of doubt, Personal Data includes an individual's name, email address, and likeness, including in photographs or video.

The term "processing" means any action performed on Personal Data, including by automated means, such as collecting, recording, organizing, structuring, storing, altering, retrieving, modifying, using, disclosing, transmitting, or deleting.

The Customer is the "Data Controller" and Vidial.co is the "Data Processor" for purposes of any applicable data privacy laws, including without limitation the EU Directive 95/46/EC, the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (the "GDPR"), and the

EU-US Privacy Shield Framework for all data, including but not limited to all Customer Materials and Respondent Materials, except in the following limited circumstance where Vidial.co is the Data Controller: account registration and contact information submitted directly to Vidial.co site via the signup process or a contact us form.

b. Your Responsibilities. As a result of using the Services and the Site, you hereby represented and warranted to Vidial.co that (a) any collection you perform of Personal Data from EU Residents will be in compliance with your own privacy statement, to which you will receive express consent by data subjects; (b) you will comply with all applicable laws, rules, and regulations in using the Vidial.co Service, including without limitation data protection regulations and laws relating to Personal Data such as the GDPR; and (c) you agree to immediately inform Vidial.co of a request by a data subject to delete Personal Data so that Vidial.co can promptly comply.

c. Vidial.co's Responsibilities. Vidial.co agrees that it will:

(i) process Personal Data in accordance with your documented instructions, including with regard to transfers of Personal Data to a third country or an international organization, unless required to do so by applicable law, in which case it will inform you to the extent permitted by law;
(ii) ensure personnel authorized to process the Personal Data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality, and that such personnel do not process any Personal Data except in accordance with your documented instructions;
(iii) implement appropriate technical and organizational measures to ensure the security of any Personal Data, taking into account the risks that are presented by the processing;
(iv) ensure that third party sub-processors engaged by Vidial.co are subject to the same data protection obligations set forth in these Data Processing Terms, and Vidial.co will be responsible for sub-processors' performance under such obligations;
(v) in consideration of the nature of the processing, assist you by appropriate technical and organizational measures, insofar as this is possible, for the fulfillment of your obligation to respond to requests made by data subjects pursuant to applicable law;
(vi) in consideration of the nature of the processing, assist you in meeting your obligations under applicable law, including without limitation those arising pursuant to Articles 32 to 36 of the GDPR (relating to data security, breach notification, and impact assessments);
(vii) and at your written request, no more than one (1) time per year unless otherwise required under applicable law, make available to you all information necessary to demonstrate Vidial.co's compliance with its obligations under these Terms of Service and/or permit audits to verify such compliance (to this end, you consent to Vidial.co engaging a reputable independent auditor of its choice to conduct such audits in lieu of you or your designee);

(viii) at your request, delete or return to you all Personal Data in Vidial.co's possession or control after the end of the provision of Services relating to processing, and delete existing copies unless applicable law requires storage of such Personal Data. Notwithstanding the foregoing, you acknowledge that videos may be downloaded and/or shared on sites and platforms and are not always hosted on Vidial.co's or its vendors' servers. As such, Vidial.co may not be able to fulfill a request to delete Personal Data of a data subject contained in a video that has been downloaded and/or distributed in such a manner.

6. Governing Law

7. Agreement to Arbitrate All Disputes
Notwithstanding anything contained herein, you agree that any legal disputes arising out of or relating to these Terms of Service or the Services shall be submitted to binding arbitration. You agree that any claim, action or proceeding arising out of or related to these Terms of Service or the Services must be brought in your individual capacity, and not as a plaintiff or class member in any purported representative or class proceeding. The arbitrator may not consolidate more than one person's claims. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU ARE WAIVING THE RIGHT TO A TRIAL BY JURY OR PARTICIPATE AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN A CLASS ACTION OR REPRESENTATIVE PROCEEDING.

8. Notices
All notices toVidial.co, including requests from a Respondent to withdraw their consent to Vidial.co and/or Customer's use of Respondent Materials, shall be in writing and must be sent to Vidial.co. Notices to you may be sent either to the email address supplied for your account or to the address supplied by you when registering or updating your account. In addition, we may broadcast notices or messages through the site to inform you of changes to the site or other matters of importance, and such broadcasts shall constitute notice to you.

Any notices or communication under these Terms of Service will be deemed delivered to the party receiving such communication (i) on the delivery date if delivered personally to the party; (ii) two (2) business days after deposit with a commercial overnight carrier, with written verification of receipt; (iii) five (5) business days after the mailing date, if sent by United States mail, return receipt requested; (iv) on the delivery date if transmitted by facsimile; (v) on the delivery date if transmitted by email; or (vi) immediately if broadcast by Vidial.co.

9. Miscellaneous
If any provision of this Agreement shall be unlawful, void, or unenforceable for any reason, the other provisions shall not be affected thereby and shall remain valid and enforceable to the maximum possible extent.

You agree that this Agreement may be assigned by Vidial.co, in our sole discretion, to any third party at any time. You may not transfer or assign any of your rights and obligations under this Agreement, and any attempt to do so will be null and void.

This Agreement, together with the site Privacy Policy, shall constitute the entire agreement and understanding between us concerning the subject matter hereof and supersedes all prior agreements and understanding of the parties with respect thereto.

If you are a California resident, California Civil Code §1798.83 permits you to request information regarding the disclosure of your personal information to third parties for the third parties' direct marketing purposes.

Any attempt to modify or supplement the terms of this Agreement and/or the Privacy Policy shall be null and void unless agreed to in writing signed by both parties.

Any failure by us to enforce or exercise any provision of these Terms of Service or related rights shall not constitute a waiver of that right or provision.

In any action to enforce this Agreement, the prevailing party will be entitled to costs and attorneys' fees.

Effective Date: March 13, 2023

French:

Vous devez lire et accepter les présentes conditions d'utilisation ("conditions d'utilisation" ou "accord") si vous êtes un utilisateur du "site" ou des "services" (tels que définis ci-dessous). Le site et les services sont détenus et exploités par Vidial.co ("Vidial.co" ou "la société").

Vous reconnaissez et acceptez que, en (1) cliquant sur le bouton "J'accepte" ou un bouton similaire pour accéder au site et aux services ou (2) en accédant ou en utilisant autrement notre site et nos services, vous avez lu et accepté les présentes conditions d'utilisation. Si vous ne les acceptez pas, vous devez immédiatement cesser d'utiliser les services.

Vous reconnaissez que les présentes conditions de service sont conclues entre vous et Vidial.co. Votre utilisation des services est non seulement soumise aux présentes conditions de service, mais également à toutes les conditions de service et/ou règles de ces sites tiers.

Nous nous réservons le droit, à tout moment, de modifier les services et/ou les termes de cet accord sans préavis. Nous vous recommandons de consulter régulièrement les présentes conditions de service pour vérifier si des modifications y ont été apportées. Les modifications entreront en vigueur dès leur publication sur le site. La poursuite de l'utilisation des services après la publication des modifications sera considérée comme une acceptation des conditions de service modifiées.

Site et services. Vidial.co a développé et maintient un service d'application en ligne qui permet aux personnes qui se sont inscrites aux Services ou au Site ("Clients") de : (a) demander aux personnes qui reçoivent une page Vidial.co ("Répondants") de soumettre des enregistrements vidéo et audio et des photos d'eux-mêmes ("Contenu du répondant"), (b) créer, éditer et produire des vidéos de qualité marketing incorporant le Contenu du répondant avec d'autres contenus audio, vidéo ou image téléchargés par le Client ("Contenu du Client") et d'autres contenus audio, vidéo ou image créés, développés ou sous licence par Vidial. Vidial.co, (c) héberger et diffuser des vidéos à l'aide de galeries et d'autres widgets placés ou intégrés sur le site du client ou sur un autre site tiers autorisé ("site autorisé"), (d) intégrer ou connecter les systèmes du client et les comptes de médias sociaux au service afin de partager des données ou de distribuer des vidéos. En outre, la manière dont les Clients, les Répondants et toute autre personne, y compris, mais sans s'y limiter, les personnes qui viennent sur le Site ou le visitent ou qui consultent ou accèdent à tout widget ("Visiteurs") (collectivement, un "Utilisateur" ou des "Utilisateurs") accèdent au Site et aux Services détermine le type ou

les types d'Utilisateurs que vous êtes et les obligations et les conditions auxquelles vous devez adhérer.

1. Obligations et conditions des clients
Les dispositions suivantes de la présente section ne concernent que les clients, tels que définis ci-dessus.

a. Enregistrement et mot de passe. En vous inscrivant sur Vidial.co, vous acceptez que toutes les informations que vous nous fournissez soient vraies et exactes et que vous les mainteniez à jour tout au long de votre utilisation des Services. Vous êtes entièrement responsable des activités ou transactions liées à vos informations. Toutes les informations que nous obtenons sur vous dans le cadre de votre utilisation des Services sont soumises à notre Politique de confidentialité.

b. Matériel du client. Dans le cadre de votre participation aux Services, vous pouvez fournir à Vidial.co (i) certaines informations relatives à la Société, y compris, mais sans s'y limiter, le nom de la société et les informations relatives à son site web.

c. Conservation du matériel du client. Sauf demande contraire du client, obligation légale ou conditions de la présente convention, Vidial.co supprime tous les documents du client et les documents connexes du défendeur (tels que définis ci-dessous) trente (30) jours après la résiliation ou l'annulation de votre utilisation des services.

d. Licence limitée sur les documents du client. Pour permettre à Vidial.co de vous offrir les services, vous accordez par les présentes à Vidial.co un droit et une licence non exclusifs, entièrement transférables, mondiaux et entièrement rémunérés d'utiliser, de reproduire, de modifier, de créer des œuvres dérivées, de distribuer, d'exécuter, de transmettre et d'afficher votre matériel de client, mais uniquement dans le but limité de vous fournir les services et dans les limites autorisées par les politiques de confidentialité de Vidial.co. Cette licence s'étend également aux tiers de confiance avec lesquels nous travaillons dans la mesure où cela est nécessaire pour vous fournir les services. Vous conservez l'entière propriété de votre Matériel Client.

e. Vidial.co et/ou tout tiers concédant de licence reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle distincts, et votre droit d'utiliser ce matériel est soumis aux présentes Conditions d'utilisation.

f. Droits sur les vidéos. Vidial.co accorde par les présentes au Client la propriété des vidéos créées et conformes aux termes du présent Contrat. A l'exception des droits accordés et autorisés conformément aux présentes Conditions d'Utilisation, vous ne

French:

pouvez pas distribuer, reproduire ou copier, communiquer au public, transformer ou modifier, adapter, traduire, ou utiliser et exploiter de toute autre manière lesdites œuvres.

En utilisant les vidéos, vous acceptez les droits et restrictions suivants :

(1) si le contenu mettant en scène une personne est utilisé en rapport avec un sujet sensible, peu flatteur ou controversé, vous acceptez d'inclure une déclaration indiquant que l'image est utilisée à des fins d'illustration uniquement et que la personne est un mannequin ou un acteur ; et
(2) nonobstant toute disposition contraire des présentes conditions de service, vous devez immédiatement cesser d'utiliser et détruire tout matériel contenant des éléments du défendeur si le défendeur concerné vous le demande, soit qu'il vous le communique directement, soit que Vidial.co vous informe qu'il a reçu une telle demande de la part du défendeur en question.
Vidial.co n'a aucune obligation d'héberger, de diffuser ou de stocker les vidéos après l'expiration de la période d'abonnement ou la résiliation des services avec le client. Le Client doit télécharger les vidéos avant l'expiration de la période de service ou la résiliation des Services s'il souhaite utiliser ce matériel en dehors de la période d'abonnement.

g. Listes de clients. Vidial.co peut vous identifier (par votre nom et votre logo) en tant que client de Vidial.co sur le site web de Vidial.co et sur d'autres supports promotionnels.

h. Paiement des frais. Si vous choisissez l'une de nos formules payantes en tant que Client ("Client Payant"), vous acceptez de payer tous les frais d'utilisation ou les frais associés à votre abonnement, selon le cas ("Frais"). Le cas échéant, vous serez facturé en utilisant la méthode de facturation que vous avez sélectionnée dans votre compte shopify.

i. Taxes. Vous êtes responsable du paiement de toute taxe de vente ou d'utilisation associée aux frais ou à votre utilisation du site ou des services.

j. Abonnements. Nos services sont facturés sur la base d'un abonnement ("abonnement"). Cela signifie que vous serez facturé à l'avance sur une base récurrente et périodique (chaque période est appelée "cycle de facturation"). Les cycles de facturation sont généralement mensuels ou annuels, en fonction du plan d'abonnement que vous avez choisi lors de l'achat d'un abonnement. Votre abonnement sera

automatiquement renouvelé à la fin de chaque cycle de facturation, à moins que vous n'annuliez le renouvellement automatique par l'intermédiaire de votre compte shopify en ligne.

k. Modifications de prix. Vidial.co peut modifier à tout moment les frais facturés pour les services, étant entendu que, pour les services facturés sur la base d'un abonnement, la modification n'entrera en vigueur qu'à la fin du cycle de facturation en cours de votre abonnement. Vidial.co vous informera à l'avance de toute modification des frais.

l. Frais de dépassement. Sauf indication contraire, tous les frais de dépassement, y compris, mais sans s'y limiter, tous les frais de stockage applicables, encourus par vous seront facturés immédiatement après le dépassement du seuil d'utilisation autorisé. Les frais de dépassement qui restent impayés pendant trente (30) jours après avoir été facturés sont considérés comme en souffrance. Le non-paiement des frais de dépassement à l'échéance peut entraîner la limitation, la suspension ou la résiliation des services concernés (sous réserve des dispositions légales applicables), ce qui peut entraîner la perte de vos données associées aux services.

m. Mises à niveau de l'abonnement ajoutées en milieu de période d'abonnement. Vous pouvez demander l'ajout d'unités d'abonnement supplémentaires (par exemple, changement de type de plan, passage d'une facturation mensuelle à une facturation annuelle, etc.) à un abonnement au cours d'une période d'abonnement. L'augmentation de l'abonnement sera calculée au prorata de la partie de la période d'abonnement restant à courir au moment de l'ajout de l'augmentation de l'abonnement. Tout surclassement d'abonnement supplémentaire sera renouvelé ou prendra fin à la même date que l'abonnement sous-jacent. Les unités d'abonnement relatives à un service ne peuvent être réduites pendant la durée de l'abonnement à ce service.

n. Déclassements et inactivité. Vous reconnaissez que nous nous réservons le droit de convertir tout compte de client payant en compte de client gratuit en cas de non-réception des frais d'abonnement ou d'annuler complètement le compte. Vous comprenez et acceptez qu'en cas de résiliation ou d'interruption de votre statut de client payant pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, l'expiration de l'abonnement et/ou le non-renouvellement d'un nouvel abonnement, vos vidéos peuvent être désactivées et ne pourront être visionnées sur aucun site. En outre, nous nous réservons le droit de mettre fin à tout compte de client gratuit sans préavis, y compris la suppression de toutes les vidéos et du contenu qui y sont associés.

o. Limitation de responsabilité des connecteurs. Vidial.co fournit des Connecteurs aux systèmes existants du client, y compris, mais sans s'y limiter, Zapier, (votre système

utilisant ces services sont les " Systèmes du client ") et les sites de médias sociaux, y compris, mais sans s'y limiter, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram (collectivement, vos " Comptes de médias sociaux ") et fournit un accès aux données de Vidial.co via une Interface de programmation avancée.

p. Responsabilités en matière d'appels et de messagerie. Dans la mesure où cela s'applique à votre utilisation du Service, vous devez à tout moment respecter le CAN SPAM Act de 2003, le Telephone Consumer Protection Act (47 U.S.C. §227), le Do-Not-Call Implementation Act et les règles du registre de la liste Do-Not-Call (https://www.donotcall.gov), le Telemarketing Sales Rule (règle sur les ventes par télémarketing), 47 C.F.R. § 64.1200 et seq, et toutes les autres lois, règles, réglementations et directives locales ou d'État relatives aux appels, aux textos ou aux courriels, y compris, mais sans s'y limiter, les règles, réglementations et directives établies par la Federal Trade Commission et la Federal Communications Commission (collectivement, les "lois sur les appels"). Vous acceptez que, entre les parties, vous êtes l'initiateur de tout appel, message SMS/MMS, email ou autre communication transmise par le biais du Service et de tout contenu relatif à, induisant ou encourageant les appels, messages SMS/MMS ou autres communications à avoir lieu. Vidial.co n'est pas responsable de l'examen du contenu de toute communication transmise par l'intermédiaire des Services ou transmise par vous dans le cadre de votre utilisation des Services, ni de l'obtention des consentements ou autorisations nécessaires de la part des destinataires des messages.

2. Obligations et conditions du répondant
Les dispositions suivantes de la présente section ne concernent que les répondants tels qu'ils sont définis ci-dessus.

a. Matériel du répondant. Lors de votre participation aux services en tant que répondant, vous fournirez à Vidial.co des enregistrements audio, vidéo ou des photos de vous-même ou d'autres personnes (appelés "contenu du répondant") et (ii) vos coordonnées (collectivement, (i) et (ii) le "matériel du répondant"). Vous garantissez que tous les éléments répondants que vous avez téléchargés ou auxquels vous avez contribué, que ce soit à partir de votre ordinateur, de votre appareil mobile ou d'un autre site Web/serveur, ont été créés et vous appartiennent, et que vous pouvez conclure la présente entente et accorder une licence d'utilisation des éléments répondants à Vidial.co. Vous êtes propriétaire des éléments répondants et pouvez révoquer votre consentement à l'utilisation de votre contenu répondant ou de vos éléments répondants en tout temps en donnant un avis à Vidial.co ou au client, comme il est indiqué à l'article 8.

b. Licence d'utilisation du matériel du répondant. Pour permettre à Vidial.co et au client demandeur de vous offrir les services, vous accordez par les présentes à Vidial.co et au

client demandeur un droit et une licence non exclusifs, entièrement transférables, mondiaux et entièrement payés d'utiliser, de reproduire, de modifier, de créer des œuvres dérivées, de distribuer, d'exécuter, de transmettre et d'afficher votre matériel répondant. Ce faisant, le client demandeur devient le "contrôleur de données" des matériaux du répondant. Le client peut en outre amender, étendre et modifier la licence du matériel du répondant en demandant au répondant d'exécuter un accord de clic (chacun étant une "décharge de vidéo personnalisée") entre le répondant et le client au moment de la contribution. Si vous acceptez une autorisation d'utilisation de la vidéo du client, vous concluez un accord distinct et contraignant avec le client. Vidial.co n'est partie prenante d'aucune autorisation de diffusion de vidéos personnalisées.

c. Attribution du répondant. Vous reconnaissez et acceptez qu'en soumettant du matériel de répondant, vous confirmez et acceptez que votre nom et d'autres attributs, y compris, mais sans s'y limiter, le lieu, le titre et l'affiliation à une organisation, soient affichés et inclus dans les vidéos réalisées à partir de votre matériel de répondant. Vous garantissez que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et que vous n'essayez pas de donner une fausse image de votre identité.

d. Libération du répondant. Vous reconnaissez par la présente que vous renoncez à toute réclamation, demande, obligation, responsabilité, coût, dépense, action ou cause d'action à l'encontre de Vidial.co, du client demandeur et de leurs agents, successeurs, ayants droit et détenteurs de licence, en rapport avec l'utilisation de l'un ou l'autre des matériels du défendeur conformément à la licence définie à la section 2(b) ci-dessus. Vous renoncez par la présente à toute réclamation liée à l'utilisation de votre image, de votre ressemblance, de votre vie privée et de votre nom, ainsi qu'à leur reproduction comme indiqué ci-dessus, y compris la diffamation, et vous renoncez à tout droit d'inspection et/ou d'approbation des images, photographies, films, enregistrements vidéo ou textes publicitaires susceptibles d'être utilisés dans ce cadre ou de l'utilisation à laquelle ils peuvent être appliqués, utilisés avant la révocation de votre consentement, comme cela est autorisé, et comme cela peut être retiré en contactant Vidial.co comme indiqué dans la section 8. Le cas échéant, vous affirmez par la présente que vous avez obtenu le consentement du tuteur légal de tout mineur représenté et que ce signataire. Vous affirmez que vous avez le droit de contracter en votre nom propre et que vous avez été informé que vous pouvez demander à un conseiller juridique indépendant d'examiner les termes de cet accord.

Les opinions, commentaires et points de vue des répondants sont les leurs et Vidial.co n'est pas responsable de vos opinions, commentaires ou points de vue, et n'est pas responsable des dommages résultant de vos opinions, commentaires ou points de vue, y compris, mais sans s'y limiter, les faussetés ou les discours haineux.

3. Toutes les obligations et conditions de l'utilisateur

Les dispositions suivantes de la présente section s'appliquent à tous les utilisateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les clients, les répondants et les visiteurs, tels qu'ils sont définis ci-dessus.

a. Mineurs. Vous devez être âgé de treize (13) ans ou plus pour être un utilisateur des services. En continuant à utiliser les services, vous garantissez que vous avez au moins treize (13) ans. Vous garantissez en outre que vous êtes habilité à conclure les présentes conditions d'utilisation.

b. Comportement. Vous acceptez de respecter toutes les règles et réglementations applicables lors de l'utilisation des services, et vous acceptez d'être responsable du contenu de vos soumissions ou communications par l'intermédiaire du site, y compris, mais sans s'y limiter, les documents du client et les documents du défendeur (collectivement, les "soumissions").

Vous acceptez de ne pas télécharger, partager ou distribuer de quelque manière que ce soit des soumissions qui :

(i) sont illégales, menaçantes, abusives, harcelantes, diffamatoires, trompeuses, frauduleuses, portant atteinte à la vie privée d'autrui ou usurpant l'identité d'une autre personne ;
(ii) contenir des descriptions ou des comptes rendus explicites ou graphiques d'actes sexuels (y compris, mais sans s'y limiter, un langage sexuel de nature violente ou menaçante à l'égard d'une autre personne ou d'un groupe de personnes), ou violer de quelque manière que ce soit les lois relatives à la pornographie enfantine ;
(iii) victimiser, harceler, dégrader ou intimider un individu ou un groupe d'individus sur la base de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la race, de l'appartenance ethnique, de l'âge ou d'un handicap ;
(iv) enfreindre un brevet, une marque, un secret commercial, un droit d'auteur, un droit de publicité ou tout autre droit d'une partie ;
(v) constituer une publicité non autorisée ou non sollicitée, des courriers électroniques indésirables ou en masse (également connus sous le nom de "spamming"), des chaînes de lettres, toute autre forme de sollicitation non autorisée, ou toute forme de loterie ou de jeu ;
(vi) contenir des virus logiciels ou tout autre code, fichier ou programme informatique conçu ou destiné à perturber, endommager ou limiter le fonctionnement de tout logiciel, matériel ou équipement de télécommunication, ou à endommager ou obtenir un accès non autorisé à toute donnée ou autre information d'un tiers ;
(vii) contenir des mesures qui pourraient être utilisées pour déterminer l'architecture du site, ou qui pourraient être utilisées pour décompiler, désassembler ou faire de l'ingénierie inverse sur le site ; ou être utilisées à des fins commerciales de quelque nature que ce soit, à l'exception de ce qui est prévu dans les présentes ; et

(viii) tenter de copier, télécharger, capturer des vidéos dans un format de fichier sans notre autorisation écrite.
Vidial.co se réserve le droit de mettre fin à votre compte et à votre utilisation des Services s'il s'avère que vous utilisez votre compte en violation des présentes Conditions d'utilisation, en particulier des dispositions de la présente section.

c. Contenu du site. Vidial.co ne procède pas à une présélection ou à un contrôle des soumissions. Toutefois, Vidial.co se réserve le droit, à sa seule discrétion, de supprimer tout contenu qui, à son avis, ne respecte pas les présentes conditions d'utilisation et toute autre règle de conduite de l'utilisateur, ou qui est autrement nuisible, répréhensible ou inexact. Nous ne sommes pas responsables de l'échec ou du retard de la suppression d'un tel contenu.

Si vous souhaitez nous informer d'un contenu qui, selon vous, ne respecte pas les présentes conditions d'utilisation, veuillez nous contacter comme indiqué à l'article 8. Veillez à indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez qu'il n'est pas conforme. Vous comprenez qu'en utilisant les services, vous pouvez être exposé à des contenus répréhensibles tels que décrits ci-dessus. Vous renoncez par la présente à tous les droits, réclamations et actions en droit ou en équité à l'encontre de Vidial.co résultant de votre exposition à de telles soumissions.

Vous acceptez que nous puissions à tout moment, et à notre seule discrétion, résilier votre compte sans préavis et sans remboursement si nous soupçonnons une violation des présentes conditions de service. En outre, vous reconnaissez que nous coopérerons pleinement aux enquêtes menées par les autorités chargées de l'application de la loi.

d. Nous vous encourageons à créer des liens vers le contenu du site

Votre droit de créer un lien vers le site est expressément subordonné au respect des restrictions suivantes :

(i) les captures d'écran du site, les citations tirées de notre contenu textuel, vidéo ou audio, et toute référence à notre marque, à notre domaine ou à nos pages web doivent inclure un lien HTML pouvant être suivi par les moteurs de recherche ;
(ii) le lien ne doit pas utiliser, diffamer ou ternir un logo, un graphique, un slogan, une marque de service, une marque commerciale ou des informations protégées par le droit d'auteur de Vidial.co ou d'un tiers ;
(iii) le lien et les éléments environnants ne doivent pas fournir le contenu du site dans un environnement encadré, ni modifier la disposition, le contenu, l'aspect ou la convivialité du site ;
(iv) le lien et le matériel environnant ne doivent pas impliquer une affiliation ou représenter faussement une relation entre le site de liaison et Vidial.co ;

(v) le lien et les éléments environnants ne doivent pas présenter Vidial.co ou les services disponibles sur le site, ou le site lui-même, de manière fausse, trompeuse, dérogatoire, diffamatoire ou autrement offensante ;
e. Programme de parrainage. Vidial.co peut proposer un programme de parrainage, dans le cadre duquel une incitation est offerte aux utilisateurs du site.

f. Limitation des ressources. Vous acceptez que nous ne soyons pas responsables de la suppression ou de l'échec du stockage ou de la diffusion de tout contenu conservé ou transmis sur ou par l'intermédiaire des Services. Les comptes de nos utilisateurs fonctionnent sur des ressources partagées. L'utilisation excessive ou l'abus de ces ressources réseau partagées par un utilisateur peut avoir un impact négatif sur tous les autres utilisateurs. Il est interdit d'abuser des ressources du réseau d'une manière qui porte atteinte aux performances du réseau, y compris la consommation excessive de temps de CPU, de mémoire, d'espace disque et de temps de session. Vous reconnaissez que nous avons le droit, à notre seule discrétion, de résilier votre compte ou de limiter l'espace de stockage, la largeur de bande ou d'autres ressources que vous pouvez utiliser.

g. Utilisation internationale. Vous acceptez de vous conformer strictement à toutes les lois sur le contrôle des exportations et assumez l'entière responsabilité de l'obtention des licences d'exportation ou de réexportation requises. Vous déclarez et garantissez que (i) vous n'êtes pas situé dans un pays soumis à un embargo du gouvernement des États-Unis ou qui a été désigné par le gouvernement des États-Unis comme un pays soutenant le terrorisme, et (ii) vous ne figurez sur aucune liste de parties interdites ou soumises à des restrictions établie par le gouvernement des États-Unis.

h. Accès ou utilisation par des concurrents. Vidial.co interdit expressément l'utilisation de son site et de ses services dans le but de tenter de décompiler, désassembler, désosser ou discerner de quelque manière que ce soit les secrets commerciaux ou les informations confidentielles de Vidial.co, ou à des fins commerciales autres que celles prévues dans les présentes conditions d'utilisation. Vidial.co peut, à sa seule discrétion, clôturer tout compte pour lequel elle pense ou soupçonne qu'une telle activité a eu lieu, a eu lieu ou peut avoir lieu, sans préavis ni avertissement.

4. Conditions générales et obligations
a. Sites et informations de tiers. Notre site peut inclure des liens vers d'autres sites Internet ou être accessible à partir d'autres sites Internet détenus et exploités par des commerçants en ligne et d'autres tiers. L'utilisation de ces sites tiers se fait à vos risques et périls et est soumise aux conditions d'utilisation et aux politiques de confidentialité de chaque site. Nous n'endossons ni n'assumons aucune responsabilité pour les sites web, les services ou les produits de tiers.

b. Modifications des Services. À sa seule discrétion, Vidial.co peut proposer des services et/ou produits supplémentaires, ou mettre à jour, modifier ou réviser tout contenu et service actuel, et la présente convention s'applique à tous les services supplémentaires et à tous les services mis à jour, modifiés ou révisés, sauf stipulation contraire. Vidial.co se réserve le droit d'annuler et de cesser d'offrir les services et/ou produits susmentionnés à tout moment. Vous reconnaissez, acceptez et convenez que Vidial.co ne peut être tenu responsable de ces mises à jour, modifications, révisions, suspensions ou interruptions de notre site ou de nos services. Vidial.co n'assume aucune responsabilité ou obligation quant à l'opportunité, la livraison manquée, la suppression et/ou l'incapacité de stocker le contenu de l'utilisateur, les communications ou les paramètres de personnalisation.

c. Droits de propriété intellectuelle de Vidial.co. Vidial.co est propriétaire et conserve tous les droits de propriété sur le site et les services, ainsi que tous les droits d'auteur, marques commerciales, marques de service, brevets et éléments brevetables associés, ou autres droits de propriété en vertu de la loi, qu'ils soient enregistrés ou non. Il est strictement interdit de copier, distribuer, modifier ou créer des œuvres dérivées des services de Vidial.co sans l'autorisation écrite de Vidial.co.

Les marques commerciales et/ou marques de service de Vidial.co ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas fourni par Vidial.co, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients ou les utilisateurs du site, de ternir ou de diluer les marques, ou de dénigrer ou de discréditer Vidial.co.

d. Droits de propriété intellectuelle d'autrui. Vidial.com respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers qui peuvent être impliqués dans la création d'une vidéo. Ces droits de propriété intellectuelle et vos responsabilités à l'égard de ces droits. Toutes les marques commerciales et/ou marques de service affichées sur le Site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs, et ne peuvent être utilisées sans l'autorisation du propriétaire.

e. Avis de violation du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle. Veuillez nous informer si vous pensez que l'un de vos droits de propriété intellectuelle a été violé par un utilisateur du site. Conformément à l'article 512 de la loi sur la révision des droits d'auteur, telle qu'elle a été promulguée par la loi sur les droits d'auteur du millénaire numérique ("DMCA").

Pour être efficace, la notification doit inclure (a) une signature physique ou électronique de la personne autorisée à agir au nom du propriétaire du droit enfreint ; (b) l'identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur qui aurait été enfreinte, ou si plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur sur un seul site en ligne sont couvertes par une seule notification, une liste représentative de ces œuvres sur le site ; (c)

l'identification du matériel qui serait enfreint ou qui ferait l'objet d'une activité d'enfreinte, et des informations suffisantes pour nous permettre de localiser le matériel ; (d) des informations suffisantes pour nous permettre de contacter la partie plaignante ; (e) une déclaration selon laquelle la partie plaignante croit de bonne foi que l'utilisation du matériel de la manière incriminée n'est pas autorisée par le détenteur du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle, son agent ou la loi ; et (f) une déclaration selon laquelle les informations contenues dans la notification sont exactes et, sous peine de parjure, que la partie plaignante est autorisée à agir au nom du détenteur du droit enfreint. Si vous ne respectez pas toutes ces exigences, votre notification DMCA peut ne pas être valable.

Vous reconnaissez et acceptez qu'après réception et notification d'une plainte pour infraction, nous pouvons immédiatement retirer les éléments identifiés de notre site sans responsabilité, et que les plaintes de la partie plaignante et de la partie qui a initialement publié les éléments seront transmises au Bureau des droits d'auteur des États-Unis pour décision, comme le prévoit la loi sur les droits d'auteur du millénaire numérique (Digital Millenium Copyright Act).

Si vous pensez que votre vidéo a été retirée par erreur, vous pouvez soumettre une contre-notification conformément au DMCA. Pour être efficace, la contre-notification doit inclure : (a) votre signature physique ou électronique, (b) l'identification de votre matériel qui a été désactivé, et l'emplacement du matériel avant qu'il ne soit retiré, (c) une déclaration sous peine de parjure selon laquelle vous pensez de bonne foi que votre matériel a été désactivé à la suite d'une erreur ou d'une identification erronée du matériel, et (d) vos nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi qu'une déclaration indiquant que vous acceptez la compétence du tribunal fédéral de district pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve votre adresse (si elle se trouve aux États-Unis) ou, si votre adresse se trouve en dehors des États-Unis, pour toute circonscription judiciaire dans laquelle peut se trouver le siteVidial. co peut être trouvé, et que vous acceptez de recevoir la signification d'un acte de procédure de la part de la partie plaignante ou d'un agent de cette personne.

f. Infracteurs récidivistes. Votre compte sera résilié si, à la seule discrétion de Vidial.co, vous êtes considéré comme un contrefacteur récidiviste. Les "contrevenants récidivistes" sont des utilisateurs qui ont fait l'objet d'au moins une (1) demande de retrait valide qui n'a pas été réfutée avec succès, ou qui sont autrement considérés comme tels par Vidial.co.

g. Exclusion de garantie. TOUS les services de Vidial. co, y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels de source ouverte, et le site sont fournis "tels quels" et "tels que disponibles", sans garantie d'aucune sorte, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y

LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU LA GARANTIE D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

L'UTILISATION DES SERVICES, LE TÉLÉCHARGEMENT DE MATÉRIEL DU CLIENT ET/OU DU RÉPONDANT, OU LA DIFFUSION EN CONTINU, L'INTÉGRATION, LE TÉLÉCHARGEMENT OU TOUTE AUTRE ACQUISITION DE MATÉRIEL OU DE CONTENU, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES VIDÉOS ET LES WIDGETS, PAR L'INTERMÉDIAIRE DES SERVICES OU DE TIERS, SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES ET VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE OU DE TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DE CES ACTIVITÉS.

CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES, DE SORTE QUE CERTAINES DES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

h. Limitation de la responsabilité. L'EXCLUSIF RECOURS ET L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE CHAQUE PARTIE, LE CAS ÉCHÉANT, POUR TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES SERVICES OU DE L'UTILISATION DE CEUX-CI SERONT LIMITÉS AU MONTANT PAYÉ À Vidial.co pour l'utilisation du service par le client demandeur, le cas échéant, au cours de la période de six mois précédant l'acte à l'origine de la responsabilité (ou, si aucun montant n'a été payé, 1,00 USD).

EN AUCUN CAS UNE PARTIE NE SERA RESPONSABLE ENVERS LES AUTRES PARTIES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CEUX RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE NOUS AYONS ÉTÉ INFORMÉS OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DES SERVICES OU EN RAPPORT AVEC CELLE-CI.

VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE LA RÉALISATION DE COPIES DE SAUVEGARDE DE TOUS VOS DOCUMENTS CLIENTS, DOCUMENTS RÉPONDANTS ET VIDÉOS. Vidial.co NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE DE VOTRE MATÉRIEL CLIENT OU DE VOTRE MATÉRIEL RÉPONDANT.

CERTAINES JURIDICTIONS INTERDISENT L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

i. Indemnisation. Vous acceptez d'indemniser et de dégager Vidial.co, ainsi que ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, dirigeants et employés respectifs, de toute responsabilité, réclamation, dépense ou demande, y compris les frais et honoraires

raisonnables d'avocat, émanant d'un tiers en raison de (a) votre utilisation ou mauvaise utilisation du site ou des services, (b) le visionnage de votre contenu ou de votre vidéo, (c) la violation des lois, règles, règlements ou conditions du présent accord, (d) votre non-respect des conditions d'utilisation de Vidial. e) la violation par votre contenu, par vous ou par une personne utilisant votre compte, de tout droit de propriété intellectuelle ou de tout autre droit d'une personne ou d'une entité. Vidial.co se réserve le droit, à ses propres frais, d'assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute question faisant l'objet d'une indemnisation de votre part, auquel cas vous coopérerez avec Vidial.co pour faire valoir tout moyen de défense disponible.

j. Résiliation de l'utilisation. Nous pouvons résilier ou suspendre votre utilisation des services à notre discrétion et pour quelque raison que ce soit. Tout soupçon d'activité frauduleuse, abusive ou illégale peut constituer un motif de résiliation de votre compte et peut être transmis aux autorités compétentes chargées de l'application de la loi.

En cas de résiliation ou de suspension, quelles qu'en soient les raisons, votre droit d'utiliser les services cesse immédiatement et nous pouvons immédiatement désactiver ou supprimer votre compte et toutes les informations qui s'y rapportent. Nous ne pourrons être tenus responsables envers vous ou tout autre tiers de toute réclamation ou de tout dommage résultant d'une résiliation ou d'une suspension.

k. Conditions de distribution. Lors de la distribution de vidéos à des tiers, le client doit obtenir l'accord du tiers sur les présentes conditions de service. Le client s'engage à indemniser et à défendre Vidial.co pour toute réclamation ou cause d'action découlant de l'utilisation des vidéos par le tiers. Le client assume l'entière responsabilité du respect des conditions du présent accord par les tiers destinataires des vidéos.

5. Conditions relatives au traitement des données - Clients
Les présentes Conditions de traitement des données ne s'appliquent que si (a) vous avez souscrit un abonnement Client auprès de Vidial.co, et (b) votre utilisation des Services Vidial.co implique la collecte ou le téléchargement de Données personnelles de personnes résidant dans l'Espace économique européen ou en Suisse (collectivement dénommées "Résidents de l'UE") et/ou l'incorporation de ces Données personnelles dans les Vidéos Vidial.co ou le partage de ces Données personnelles avec Vidial.co.

Vidial.co considère que les questions de confidentialité et de sécurité des données sont de la plus haute importance et s'efforcera raisonnablement de se conformer aux lois, règles, réglementations et directives en vigueur relatives aux informations personnelles et à la sécurité, au fur et à mesure de leur évolution.

a. Définitions aux fins des présentes conditions relatives au traitement des données. Le terme "personne concernée" désigne la personne identifiée ou identifiable à laquelle se rapportent des données à caractère personnel (telles que définies ci-dessous).

Le terme "données à caractère personnel" désigne toute information qui : (i) qui peut être utilisée, seule ou en relation avec d'autres informations, pour identifier une personne ; ou (ii) qui est soumise à toute loi applicable en matière de protection de la vie privée ou des données concernant les informations personnelles. Pour éviter toute ambiguïté, les données à caractère personnel comprennent le nom, l'adresse électronique et l'image d'une personne, y compris sous forme de photographie ou de vidéo.

Le terme "traitement" désigne toute action effectuée sur les données personnelles, y compris par des moyens automatisés, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'altération, la récupération, la modification, l'utilisation, la divulgation, la transmission ou la suppression.

Le Client est le " Contrôleur de données " et Vidial.co est le " Processeur de données " aux fins de toute loi applicable sur la confidentialité des données, y compris, sans limitation, la Directive 95/46/CE de l'UE, le Règlement général sur la protection des données 2016/679 de l'UE (le " GDPR "), et le Cadre du bouclier de protection de la vie privée UE-États-Unis pour toutes les données, y compris, mais sans s'y limiter, tous les documents du Client et les documents du Répondant, sauf dans les circonstances limitées suivantes où Vidial.co est le Contrôleur de données : l'enregistrement du compte et les informations de contact soumises directement au site Vidial.co par le biais du processus d'inscription ou d'un formulaire de contact.

b. Vos responsabilités. En utilisant les services et le site, vous déclarez et garantissez à Vidial.co que (a) toute collecte de données personnelles auprès de résidents de l'Union européenne sera conforme à votre propre déclaration de confidentialité, pour laquelle vous recevrez le consentement exprès des personnes concernées ; (b) vous vous conformerez à toutes les lois, règles et réglementations applicables lors de l'utilisation des services de Vidial.co, y compris, sans s'y limiter, la protection des données. c) vous vous engagez à informer immédiatement Vidial.co de toute demande de suppression de données personnelles émanant d'une personne concernée, afin que Vidial.co puisse s'y conformer sans délai.

c. Responsabilités de Vidial.co. Vidial.co s'engage à :

(i) traiter les données à caractère personnel conformément à vos instructions documentées, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, sauf si la loi applicable l'exige, auquel cas il vous en informera dans la mesure permise par la loi ;

(ii) s'assurer que le personnel autorisé à traiter les données à caractère personnel s'est engagé à respecter la confidentialité ou est soumis à une obligation légale appropriée de confidentialité, et que ce personnel ne traite aucune donnée à caractère personnel, sauf conformément à vos instructions documentées ;
(iii) mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des données à caractère personnel, en tenant compte des risques présentés par le traitement ;
(iv) s'assurer que les sous-traitants tiers engagés par Vidial.co sont soumis aux mêmes obligations de protection des données que celles énoncées dans les présentes Conditions de traitement des données, et Vidial.co sera responsable de l'exécution de ces obligations par les sous-traitants ;
(v) compte tenu de la nature du traitement, vous aider par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure du possible, à remplir votre obligation de répondre aux demandes formulées par les personnes concernées conformément à la loi applicable ;
(vi) compte tenu de la nature du traitement, vous aider à respecter les obligations qui vous incombent en vertu du droit applicable, notamment celles découlant des articles 32 à 36 du GDPR (relatifs à la sécurité des données, à la notification des violations et aux analyses d'impact) ;
(vii) et à votre demande écrite, pas plus d'une (1) fois par an, sauf disposition contraire du droit applicable, mettre à votre disposition toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect par Vidial.co de ses obligations au titre des présentes conditions de service et/ou permettre des audits pour vérifier ce respect (à cette fin, vous consentez à ce que Vidial.co engage un auditeur indépendant réputé de son choix pour effectuer ces audits à votre place ou à celle de votre représentant) ;
(viii) à votre demande, supprimer ou vous restituer toutes les données à caractère personnel en possession ou sous le contrôle de Vidial.co après la fin de la fourniture des services liés au traitement, et supprimer les copies existantes, à moins que la loi applicable n'exige le stockage de ces données à caractère personnel.
Nonobstant ce qui précède, vous reconnaissez que les vidéos peuvent être téléchargées et/ou partagées sur des sites et plateformes et ne sont pas toujours hébergées sur les serveurs de Vidial.co ou de ses fournisseurs. Ainsi, Vidial.co peut ne pas être en mesure de répondre à une demande de suppression de Données Personnelles d'une personne concernée contenues dans une vidéo qui a été téléchargée et/ou distribuée de cette manière.

6. Droit applicable

7. Accord d'arbitrage pour tous les litiges
Nonobstant toute disposition contenue dans le présent document, vous acceptez que tout litige découlant des présentes conditions de service ou des services, ou s'y rapportant, soit soumis à un arbitrage contraignant. Vous acceptez que toute

réclamation, action ou procédure découlant des présentes conditions d'utilisation ou des services, ou s'y rapportant, soit introduite à titre individuel, et non en tant que plaignant ou membre d'un groupe dans le cadre d'une procédure prétendument représentative ou collective. L'arbitre ne peut pas consolider les réclamations de plus d'une personne. VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS RENONCEZ AU DROIT À UN PROCÈS AVEC JURY OU À PARTICIPER EN TANT QUE PLAIGNANT OU MEMBRE D'UN GROUPE À UNE ACTION COLLECTIVE OU À UNE PROCÉDURE REPRÉSENTATIVE.

8. Avis
Tous les avis adressés à Vidial.co, y compris les demandes d'un défendeur de retirer son consentement à l'utilisation par Vidial.co et/ou le client du matériel du défendeur, doivent être rédigés par écrit et envoyés à Vidial.co. Les avis qui vous sont destinés peuvent être envoyés soit à l'adresse électronique fournie pour votre compte, soit à l'adresse que vous avez fournie lors de l'enregistrement ou de la mise à jour de votre compte. En outre, nous pouvons diffuser des avis ou des messages par l'intermédiaire du site pour vous informer des modifications apportées au site ou d'autres questions importantes, et ces diffusions constitueront un avis pour vous.

Toute notification ou communication en vertu des présentes conditions d'utilisation sera réputée remise à la partie qui la reçoit (i) à la date de remise si elle lui est remise en mains propres ; (ii) deux (2) jours ouvrables après dépôt auprès d'un transporteur commercial de nuit, avec accusé de réception écrit ; (iii) cinq (5) jours ouvrables après la date d'envoi, si elle est envoyée par courrier des États-Unis, avec accusé de réception ; (iv) à la date de remise si elle est transmise par télécopie ; (v) à la date de remise si elle est transmise par courrier électronique ; ou (vi) immédiatement si elle est diffusée par Vidial.co.

9. Divers
Si une disposition du présent accord est illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, les autres dispositions n'en seront pas affectées et resteront valables et applicables dans toute la mesure du possible.

Vous acceptez que le présent accord puisse être cédé par Vidial.co, à sa seule discrétion, à tout tiers et à tout moment. Vous n'êtes pas autorisé à transférer ou à céder vos droits et obligations en vertu du présent accord, et toute tentative en ce sens sera nulle et non avenue.

Le présent accord, ainsi que la politique de confidentialité du site, constituent l'intégralité de l'accord et de la compréhension entre nous concernant l'objet du présent accord et remplacent tous les accords et compréhensions antérieurs des parties à cet égard.

Si vous êtes résident californien, l'article 1798.83 du code civil californien vous autorise à demander des informations concernant la divulgation de vos informations personnelles à des tiers à des fins de marketing direct.

Toute tentative de modification ou de complément des conditions du présent accord et/ou de la politique de protection de la vie privée sera nulle et non avenue, sauf accord écrit signé par les deux parties.

Tout manquement de notre part à l'application ou à l'exercice d'une disposition des présentes conditions de service ou de droits connexes ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition.

Dans toute action visant à faire appliquer le présent accord, la partie gagnante aura droit aux frais et honoraires d'avocat.

Date d'entrée en vigueur : 13 mars 2023

Spanish:

Usted debe leer y aceptar este Acuerdo de Términos de Servicio ("Términos de Servicio" o "Acuerdo") si usted es un Usuario del "Sitio" o de los "Servicios" (todos como se definen a continuación). El Sitio y los Servicios pertenecen y son operados por Vidial.co ("Vidial.co" o "Compañía").

Usted reconoce y acepta que, al (1) hacer clic en el botón "Acepto" o similar para acceder al Sitio y los Servicios o (2) acceder o utilizar de cualquier otra forma nuestro Sitio y Servicios, usted ha leído y está de acuerdo con estos Términos de Servicio. Si no está de acuerdo, debe cesar inmediatamente todo uso de los Servicios.

Usted reconoce que estos Términos de Servicio son entre usted y Vidial.co. Su uso de los Servicios no sólo está sujeto a estos Términos de Servicio, sino también a cualquier término de servicio y/o reglas de dicho sitio de terceros.

Nos reservamos el derecho, en cualquier momento, de modificar los Servicios y/o los términos de este Acuerdo sin previo aviso. Le recomendamos que compruebe periódicamente estas Condiciones del servicio para ver si se han producido modificaciones. Las modificaciones entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el Sitio. Su uso continuado de los Servicios después de que se publiquen las modificaciones se considerará una aceptación de las Condiciones del servicio modificadas.

Sitio y Servicios. Vidial.co ha desarrollado y mantiene un servicio de aplicación basado en la web que permite a las personas que se han suscrito a los Servicios o al Sitio ("Clientes"): (a) solicitar a las personas que reciben una página de Vidial.co ("Demandados") que envíen grabaciones de video y audio y fotos de ellos mismos ("Contenido Demandado"), (b) crear, editar y producir videos de calidad de mercadeo incorporando Contenido Demandado con otro contenido de audio, video o imagen cargado por el Cliente ("Contenido del Cliente") y otro contenido de audio, video o imagen creado, desarrollado o licenciado por Vidial. co, (c) alojar y transmitir videos usando, galerías, y otros widgets colocados o incrustados en el sitio del Cliente u otro sitio autorizado de terceros ("Sitio Autorizado"), (d) integrar o conectar los sistemas del

Cliente y cuentas de medios sociales con el Servicio para compartir datos o distribuir videos. Además, la forma en que los Clientes, los Demandados y cualquier otra persona que, incluye, pero no se limita a, las personas que vienen o visitan el Sitio o ven o acceden a cualquier widget ("Visitantes") (colectivamente, un "Usuario" o "Usuarios") acceden al Sitio y a los Servicios determina qué tipo o tipos de Usuarios son y a qué obligaciones y términos deben adherirse.

1. 1. Obligaciones y condiciones del cliente
Las siguientes disposiciones de esta sección se refieren únicamente a los Clientes, tal y como se define dicho término más arriba.

a. Registro y Contraseña. Al registrarse con Vidial.co, usted acepta que toda la información que nos proporcione es verdadera y exacta y que la mantendrá actualizada durante el uso de los Servicios. Usted es completamente responsable de las actividades o transacciones que se relacionen con su información. Toda la información que obtenemos acerca de usted en relación con su uso de los Servicios está sujeta a nuestra Política de Privacidad.

b. Materiales del cliente. Durante su participación en los Servicios, usted puede proporcionar a Vidial.co (i) cierta información de la Compañía, incluyendo, pero no limitado al nombre de la compañía e información del sitio web.

c. Retención de Materiales del Cliente. A menos que el Cliente solicite lo contrario, requerido por la ley o los términos de este Acuerdo, Vidial.co eliminará todos y cada uno de los Materiales del Cliente y Materiales Relacionados del Demandado (como se define más adelante) treinta (30) días después de la terminación o cancelación de su uso de los Servicios.

d. Licencia Limitada de Materiales del Cliente. Para permitir a Vidial.co ofrecerle los Servicios, usted otorga a Vidial.co, un derecho y licencia no exclusiva, completamente transferible, mundial, completamente pagada para usar, reproducir, modificar, crear trabajos derivados, distribuir, ejecutar, transmitir, y mostrar sus Materiales del Cliente, pero solo para los propósitos limitados de proveerle los Servicios a usted y como sea permitido por las políticas de privacidad de Vidial.co. Esta licencia también se extiende a terceros de confianza con los que trabajamos en la medida necesaria para proporcionarle los Servicios. Usted retiene toda la propiedad de sus Materiales del Cliente.

e. La propiedad de todos los derechos de propiedad intelectual por separado permanece con Vidial.co y/o cualquier tercero licenciador, y tu derecho a usar dicho material está sujeto a estos Términos de Servicio.

f. Derechos de Videos. Vidial.co por este medio otorga al Cliente la propiedad de los videos creados y consistentes con los términos de este Acuerdo. A excepción de lo concedido y autorizado de conformidad con estos Términos de Servicio, usted no puede distribuir, reproducir o copiar, comunicar al público, transformar o modificar, adaptar, traducir o utilizar y explotar dichas obras.

Mediante el uso de los vídeos, usted acepta los siguientes derechos y restricciones:

(1) si el Contenido en el que aparece una persona se utiliza en relación con un tema delicado, poco favorecedor o controvertido, usted acepta que debe incluir una declaración en la que se indique que la imagen se utiliza únicamente con fines ilustrativos y que la persona es un modelo o actor; y
(2) no obstante cualquier disposición en contrario en estos Términos de Servicio, usted debe cesar inmediatamente el uso y destruir todos los materiales que contengan Materiales Demandados si así lo solicita el sujeto Demandado, ya sea comunicado directamente a usted por el Demandado o si Vidial.co le informa que ha recibido dicha solicitud de dicho Demandado.
Vidial.co no tiene ninguna obligación de alojar, transmitir o almacenar los videos después de la expiración del período de suscripción o terminación de los Servicios con el Cliente. El Cliente debe descargar los videos antes de que el periodo de servicio expire o sea terminado si desea utilizar dicho material fuera del periodo de suscripción.

g. Listas de Clientes. Vidial.co puede identificarlo (por nombre y logotipo) como un Cliente de Vidial.co en el sitio web de Vidial.co y en otros materiales promocionales.

h. Pago de Cuotas. Si seleccionas uno de nuestros planes pagados como Cliente ("Cliente Pagado"), aceptas pagar todas las cuotas por uso o cuotas asociadas con tu suscripción, según sea el caso ("Cuotas"). En su caso, se le facturará utilizando el método de facturación que seleccione a través de su cuenta shopify.

i. Impuestos. Usted es responsable del pago de cualquier impuesto sobre ventas o uso asociado con las Tarifas o su uso del Sitio o los Servicios.

j. Suscripciones. Nuestros Servicios se facturan mediante suscripción ("Suscripción"). Esto significa que se le facturará por adelantado de forma periódica y recurrente (cada período se denomina "Ciclo de facturación"). Los ciclos de facturación suelen ser mensuales o anuales, dependiendo del plan de suscripción que seleccione al adquirir una Suscripción. Su Suscripción se renovará automáticamente al final de cada ciclo de facturación a menos que cancele la renovación automática a través de su cuenta en línea shopify.

k. Cambios de Precio. Vidial.co puede cambiar las tarifas cobradas por los servicios en cualquier momento, siempre y cuando, para los servicios facturados sobre una base de suscripción, el cambio se hará efectivo sólo al final del ciclo de facturación en curso de su suscripción. Vidial.co le notificará con anticipación de cualquier cambio en las Tarifas.

l. Cargos por Exceso. A menos que se indique lo contrario, cualquier cargo por exceso, incluyendo pero no limitado a cualquier cargo de almacenamiento aplicable, incurrido por usted será facturado inmediatamente después de exceder el umbral de uso permitido. Las tarifas por exceso de uso que permanezcan impagadas durante treinta (30) días después de haber sido facturadas se considerarán vencidas. El impago de las tarifas por exceso de uso a su vencimiento puede dar lugar a la limitación, suspensión o cancelación de los Servicios aplicables (con sujeción a los requisitos legales aplicables), lo que puede ocasionar la pérdida de sus datos asociados a los Servicios.

m. Actualizaciones de suscripción añadidas a mitad del periodo de suscripción. Puede solicitar añadir unidades de suscripción adicionales (por ejemplo, cambiar el tipo de plan, pasar de una facturación mensual a una anual, etc.) a una suscripción durante un plazo de suscripción. La ampliación adicional de la suscripción se prorrateará por la parte de ese plazo de suscripción que quede en el momento de añadir la ampliación de la suscripción. Cualquier actualización de suscripción adicional se renovará o finalizará en la misma fecha que la suscripción subyacente. Las unidades de suscripción relativas a un Servicio no pueden reducirse durante el periodo de suscripción a dicho Servicio.

n. Descensos de categoría e inactividad. Usted reconoce que nos reservamos el derecho a convertir cualquier cuenta de Cliente de Pago en una cuenta de Cliente Gratuito en caso de no recibir una cuota de suscripción o a cancelar la cuenta por completo. Usted entiende y acepta que en el caso de que su condición de Cliente de Pago sea cancelada o interrumpida por cualquier motivo, incluyendo, pero no limitado a, la expiración de la Suscripción y/o su falta de renovación de una nueva Suscripción, sus vídeos pueden quedar inhabilitados y no podrán ser vistos en ningún sitio. Además, nos reservamos el derecho de cancelar cualquier cuenta de cliente gratuita sin previo aviso, incluida la eliminación de cualquier vídeo y contenido asociado a la misma.

o. Limitación de Responsabilidad del Conector. Vidial.co proporciona Conectores a los sistemas existentes del cliente, incluyendo, pero no limitado a Zapier, (su sistema que utiliza estos servicios son los "Sistemas del Cliente") y sitios de medios sociales, incluyendo pero no limitado a YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram (colectivamente, sus "Cuentas de Medios Sociales") y proporciona acceso a los datos de Vidial.co a través de una Interfaz de Programación Avanzada

p. Responsabilidades por Llamadas y Mensajes. En la medida aplicable a su uso del Servicio, usted deberá cumplir en todo momento con la Ley CAN SPAM de 2003, la Ley

de Protección al Consumidor Telefónico (47 U.S.C. §227), la Ley de Implementación Do-Not-Call y las reglas de registro de la lista Do-Not-Call (https://www.donotcall.gov), la Regla de Ventas de Telemercadeo, 47 C.F.R. § 64.1200 et seq, y todas las demás leyes, normas, reglamentos y directrices estatales o locales relacionados con las llamadas o los mensajes de texto o de correo electrónico, incluidas, entre otras, las normas, reglamentos y directrices establecidas por la Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones (conjuntamente, las "Leyes de llamadas"). Usted acepta que, entre las partes, usted es el iniciador de cualquier llamada, mensaje SMS/MMS, correo electrónico u otra comunicación transmitida a través del Servicio y por todo el contenido relacionado con, inducir o alentar a que se realicen llamadas, mensajes SMS/MMS u otras comunicaciones. Vidial.co no es responsable de revisar el contenido de cualquier comunicación transmitida a través de los Servicios o transmitida por usted relacionada con su uso del Servicio, ni es responsable de obtener cualquier consentimiento o permiso necesario de los destinatarios del mensaje.

2. Obligaciones y condiciones del demandado
Las siguientes disposiciones de esta sección se refieren únicamente a los Respondedores, tal y como se define anteriormente.

a. Materiales de Respondent. Durante su participación en los Servicios como Respondedor, usted proporcionará a Vidial.co audio, grabaciones de video, o fotos de usted mismo u otra imagen (referido como "Contenido Respondedor") y (ii) su información de contacto (colectivamente, (i) y (ii) los "Materiales Respondedores"). Usted garantiza que todos los Materiales Respondidos subidos o contribuidos por usted, ya sea desde su propia computadora, dispositivo móvil, u otro sitio web/servidor, son creados y de su propiedad y que usted puede entrar en este Acuerdo y licenciar los Materiales Respondidos a Vidial.co. Usted será el dueño de los Materiales Respondidos y puede revocar su consentimiento para el uso de su Contenido Respondido o Materiales Respondidos en cualquier momento al dar aviso a Vidial.co o al Cliente como se establece en la Sección 8.

b. Licencia de Materiales Respondidos. Para permitir que Vidial.co y el Cliente requirente le ofrezcan los Servicios, usted otorga a Vidial.co y al Cliente requirente un derecho y licencia no exclusiva, completamente transferible, mundial y completamente pagada para usar, reproducir, modificar, crear trabajos derivados, distribuir, ejecutar, transmitir y mostrar sus Materiales Respondidos. Al hacerlo, el Cliente solicitante se convierte en el "Controlador de Datos" de los Materiales Respondent. El Cliente puede, además, enmendar, ampliar y modificar la licencia de los Materiales Respondent haciendo que Respondent ejecute un acuerdo de clickthrough (cada uno de ellos un "Customer Video Release") entre Respondent y el Cliente en el momento de la contribución. Si usted está de acuerdo con un Video Release del Cliente, usted está entrando en un acuerdo

separado y vinculante con el Cliente. Vidial.co no es parte de ningún "Custom Video Release".

c. Atribución del Demandado. Usted está de acuerdo y acepta que al enviar Materiales Respondent, usted confirma y acepta que su nombre y otros atributos, incluyendo pero no limitado a la ubicación, título y afiliación a la organización, se muestren e incluyan en los videos hechos a partir de sus Materiales Respondent. Usted garantiza que es quien dice ser y que no está intentando falsear su identidad.

d. Liberación de Respondent. Por medio de la presente, usted reconoce que libera cualquier y todo reclamo, demanda, obligación, responsabilidad, costo, gasto, acción o causa de acción en contra de Vidial.co, el Cliente solicitante y sus agentes, sucesores, cesionarios y licenciatarios, en conexión con el uso de cualquier y todo Material Demandado en cumplimiento con la licencia establecida en la Sección 2(b) anterior. Por la presente, usted renuncia a todas y cada una de las reclamaciones relacionadas con el uso de su imagen, semejanza, privacidad y nombre y la reproducción de los mismos tal y como se ha mencionado anteriormente, incluidas la calumnia y la difamación, y renuncia a cualquier derecho a inspeccionar y/o aprobar cualquier imagen, fotografía, película, grabación de vídeo o copia publicitaria que pueda utilizarse en relación con ello o el uso al que pueda aplicarse, utilizado antes de su revocación del consentimiento tal y como se permite, y tal y como puede retirarse poniéndose en contacto con Vidial.co tal y como se establece en la Sección 8. En su caso, usted afirma que ha obtenido el consentimiento del tutor legal de cualquier menor de edad representado y que dicho firmante. Afirma que tiene derecho a contratar en su propio nombre y que se le ha informado de que puede solicitar la revisión de los términos de este acuerdo a un asesor jurídico independiente.

Las opiniones, comentarios y puntos de vista de los encuestados son propios y Vidial.co no será responsable de sus puntos de vista, comentarios u opiniones, y no será responsable de ningún daño derivado de sus puntos de vista, opiniones o comentarios, incluyendo, pero no limitado a, falsedades o incitación al odio.

3. Todas las obligaciones y condiciones del usuario
Las siguientes disposiciones de esta sección se aplican a todos los usuarios, incluidos, entre otros, los clientes, los encuestados y los visitantes, tal y como se han definido anteriormente.

a. Menores de edad. Usted debe tener trece (13) años de edad o más para ser Usuario de los Servicios. Al continuar utilizando los Servicios, usted garantiza que tiene al menos trece (13) años de edad. Asimismo, garantiza que tiene autoridad para suscribir las presentes Condiciones de Servicio.

b. Conducta. Usted acepta obedecer todas las normas y reglamentos aplicables en el uso de los Servicios, y acepta que es responsable de los contenidos de sus envíos o comunicaciones a través del Sitio, incluyendo, pero no limitado a, Materiales del Cliente y Materiales del Demandado (colectivamente, "Envíos").

Usted acepta que no cargará, compartirá ni distribuirá de ningún otro modo ningún Envío que

(i) sean ilegales, amenazantes, abusivos, acosadores, difamatorios, calumniosos, engañosos, fraudulentos, invasivos de la privacidad de otra persona o que suplanten la identidad de otra persona;
(ii) contengan descripciones o relatos explícitos o gráficos de actos sexuales (incluido, entre otros, el lenguaje sexual de naturaleza violenta o amenazadora dirigido a otra persona o grupo de personas), o infrinjan de algún modo la legislación sobre pornografía infantil;
(iii) victimizar, acosar, degradar o intimidar a un individuo o grupo de individuos por motivos de religión, género, orientación sexual, raza, etnia, edad o discapacidad;
(iv) infrinjan cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, derecho de autor, derecho de publicidad u otro derecho de cualquier parte;
(v) constituir publicidad no autorizada o no solicitada, correo basura o masivo (también conocido como "spamming"), cartas en cadena, cualquier otra forma de solicitud no autorizada, o cualquier forma de lotería o juego;
(vi) contengan virus informáticos o cualquier otro código, archivo o programa informático diseñado o destinado a interrumpir, dañar o limitar el funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones, o a dañar u obtener acceso no autorizado a cualquier dato u otra información de terceros;
(vii) contengan medidas que puedan utilizarse para determinar la arquitectura del Sitio, o puedan utilizarse para descompilar, desensamblar o aplicar ingeniería inversa al Sitio; o vayan a utilizarse con fines comerciales de cualquier tipo, salvo lo dispuesto en el presente documento; y
(viii) intentar copiar, descargar, capturar videos en formato de archivo sin nuestro permiso por escrito.
Vidial.co se reserva el derecho de terminar su cuenta y su uso de cualquiera de los Servicios si se descubre que esta usando la cuenta en contra de estos Términos de Servicio, particularmente como se establece en esta sección.

c. Contenido del Sitio. Vidial.co no pre-selecciona o monitorea las Presentaciones. Sin embargo, Vidial.co retiene el derecho, a nuestra sola discreción, de remover cualquier contenido de cualquier tipo que, a nuestro juicio, no cumpla con estos Términos de Servicio y cualquier otra regla de conducta del usuario, o que sea dañino, objetable o inexacto. No nos hacemos responsables de ningún fallo o retraso en la eliminación de dichos contenidos.

Si desea notificarnos un contenido que, en su opinión, no cumple las presentes Condiciones del servicio, póngase en contacto con nosotros tal y como se establece en la Sección 8. Asegúrese de incluir las razones por las que considera que el contenido no cumple las presentes Condiciones del servicio. Asegúrese de incluir las razones por las que cree que no cumple. Usted entiende que al utilizar los Servicios, puede estar expuesto a materiales que son objetables según lo establecido anteriormente. Usted por este medio renuncia y acepta renunciar a todos los derechos, reclamos y acciones legales o de equidad en contra de Vidial.co que surjan de su exposición a tales Presentaciones.

Usted acepta que podemos en cualquier momento, y a nuestra sola discreción, cancelar su cuenta sin previo aviso y sin reembolso si sospechamos una violación de cualquiera de estos Términos de Servicio. Además, reconoce que cooperaremos plenamente con las investigaciones de las autoridades policiales y judiciales.

d. Le animamos a enlazar con contenidos del Sitio

Su derecho a enlazar con el Sitio está expresamente condicionado al cumplimiento de las siguientes restricciones:

(i) las capturas de pantalla del Sitio, las citas extraídas de nuestros contenidos de texto, vídeo o audio y cualquier referencia a nuestra marca, dominio o páginas web deben incluir un enlace HTML que pueda ser seguido por los motores de búsqueda;
(ii) el enlace no podrá utilizar, difamar o empañar ningún logotipo, gráfico, eslogan, marca de servicio, marca comercial o información protegida por derechos de autor de Vidial.co o de cualquier otro tercero;
(iii) el enlace y los materiales circundantes no deben entregar el contenido del Sitio en un ambiente enmarcado, o alterar la disposición, el contenido, la apariencia o la sensación del Sitio;
(iv) el enlace y los materiales que lo rodean no deben implicar afiliación o representar falsamente cualquier relación entre el sitio de enlace yVidial.co;
(v) el enlace y los materiales que lo rodean no deben representar a Vidial.co o a los servicios disponibles en el Sitio, o al Sitio mismo, de manera falsa, engañosa, despectiva, difamatoria u ofensiva;
e. Programa de Referidos. Vidial.co puede ofrecer un programa de referidos, mediante el cual se ofrece un incentivo a

f. Limitación de Recursos. Usted acepta que no tenemos ninguna responsabilidad u obligación por la eliminación o la falta de almacenamiento o transmisión de cualquier contenido mantenido o transmitido en o a través de los Servicios. Las cuentas de nuestros Usuarios funcionan con recursos compartidos. El uso excesivo o el abuso de

estos recursos de red compartidos por parte de un Usuario puede tener un impacto negativo en todos los demás usuarios. Queda prohibido el uso indebido de los recursos de red de forma que se perjudique el rendimiento de la red, incluido el consumo excesivo de tiempo de CPU, memoria, espacio en disco y tiempo de sesión. Usted reconoce que tenemos derecho, a nuestra entera discreción, a cancelar su cuenta o limitar la cantidad de espacio de almacenamiento, ancho de banda u otros recursos que pueda utilizar.

g. Uso internacional. Usted se compromete a cumplir estrictamente todas las leyes de control de exportaciones y asume la responsabilidad exclusiva de obtener las licencias de exportación o reexportación necesarias. Usted declara y garantiza que (i) no se encuentra en un país sujeto a embargo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, o que haya sido designado por el Gobierno de los Estados Unidos como país "de apoyo al terrorismo", y (ii) no figura en ninguna lista de partes prohibidas o restringidas del Gobierno de los Estados Unidos.

h. Acceso o Uso por Competidores. Vidial.co expresamente prohíbe el uso de su Sitio y Servicios con el propósito de intentar descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, o de otra manera discernir cualquier secreto comercial o información confidencial de Vidial.co, o para cualquier propósito comercial excepto aquellos establecidos en estos Términos de Servicio. Vidial.co puede, a su sola discreción, cancelar cualquier cuenta para la cual crea o sospeche que dicha actividad está, ha, o puede tener lugar sin previo aviso o advertencia.

4. Términos Generales y Obligaciones
a. Sitios e información de terceros. Nuestro Sitio puede incluir enlaces a otros sitios de Internet, o se puede acceder a él desde otros sitios de Internet que son propiedad y están gestionados por comerciantes en línea y otros terceros. El uso que usted haga de esos sitios de terceros corre por su cuenta y riesgo, y está sujeto a las condiciones de uso y las políticas de privacidad de cada sitio. No respaldamos ni asumimos responsabilidad alguna por los sitios web, servicios o productos de terceros.

b. Cambios a los Servicios. A su sola discreción, Vidial.co puede ofrecer Servicios y/o productos adicionales, o actualizar, modificar, o revisar cualquier contenido y Servicios actuales, y este Acuerdo se aplicará a cualquier y todos los Servicios adicionales y cualquier y todos los Servicios actualizados, modificados, o revisados a menos que se estipule lo contrario. Vidial.co se reserva el derecho de cancelar y dejar de ofrecer cualquiera de los Servicios y/o productos antes mencionados en cualquier momento. Usted reconoce, acepta y está de acuerdo en que Vidial.co no será responsable por dichas actualizaciones, modificaciones, revisiones, suspensiones o descontinuación de cualquiera de nuestro Sitio o Servicios. Vidial.co no asumirá ninguna responsabilidad u obligación por la puntualidad, falta de entrega, eliminación, y/o cualquier falla en el

almacenamiento del contenido del usuario, comunicación o configuración de personalización.

c.Derechos de Propiedad Intelectual de Vidial.co. Vidial.co es el propietario y retiene todos los derechos de propiedad del Sitio y los Servicios y todos los derechos de autor asociados, marcas registradas, marcas de servicio, patentes y material patentable, u otros derechos de propiedad bajo la ley ya sea registrados o no registrados. Copiar, distribuir, modificar o crear trabajos derivados de los Servicios de Vidial.co sin el permiso por escrito de Vidial.co está estrictamente prohibido.

Las marcas registradas y/o marcas de servicio de Vidial.co no pueden ser usadas en conexión con ningún producto o servicio que no sea proporcionado por Vidial.co, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes o usuarios del sitio, empañe o diluya las marcas, o menosprecie o desacredite a Vidial.co..

d. Derechos de Propiedad Intelectual de Otros. Vidial.co respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros que puedan estar implicados en la creación de un video. Estos derechos de propiedad intelectual, y sus responsabilidades con respecto a estos derechos. Todas las marcas registradas y/o marcas de servicio mostradas en el Sitio son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños, y no pueden ser usadas sin el permiso del dueño.

e. Notificación de infracción de derechos de autor o propiedad intelectual. Por favor, notifíquenos si cree que alguno de sus derechos de propiedad intelectual ha sido infringido por un Usuario del Sitio. De conformidad con la Sección 512 de la Ley de Revisión de los Derechos de Autor, promulgada a través de la Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital ("DMCA").

Para ser efectiva, la notificación deberá incluir (a) una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del titular del derecho infringido; (b) la identificación de la obra protegida por derechos de autor cuya infracción se reclama, o si varias obras protegidas por derechos de autor en un único sitio en línea están cubiertas por una única notificación, una lista representativa de dichas obras en el sitio; (c) la identificación del material que se reclama como infractor o como objeto de la actividad infractora, e información suficiente que nos permita localizar el material; (d) información suficiente que nos permita ponernos en contacto con la parte denunciante; (e) una declaración de que la parte denunciante cree de buena fe que el uso del material de la manera denunciada no está autorizado por el titular de los derechos de autor o de propiedad intelectual, su agente o la ley; y (f) una declaración de que la información contenida en la notificación es exacta y, bajo pena de perjurio, que la parte denunciante está autorizada a actuar en nombre del titular del derecho que se está infringiendo. Si no cumple todos estos requisitos, es posible que su notificación DMCA no sea válida.

Usted reconoce y acepta que, tras la recepción y notificación de una reclamación por infracción, podremos retirar inmediatamente de nuestro sitio los materiales identificados sin responsabilidad alguna, y las reclamaciones de la parte reclamante y de la parte que originalmente publicó los materiales se remitirán a la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos para su resolución, según lo dispuesto en la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital.

Si cree que su vídeo ha sido eliminado por error, puede enviar una contranotificación de conformidad con la DMCA. Para ser efectiva, la contranotificación debe incluir: (a) su firma física o electrónica, (b) la identificación de su material que ha sido inhabilitado, y la ubicación del material antes de que fuera retirado, (c) una declaración bajo pena de perjurio de que usted cree de buena fe que su material fue inhabilitado como resultado de un error o una identificación errónea del material, y (d) su nombre, dirección y número de teléfono, y una declaración en la que consienta en someterse a la jurisdicción del Tribunal Federal de Distrito para el distrito judicial en el que se encuentre su domicilio (si se encuentra en Estados Unidos), o si su domicilio se encuentra fuera de Estados Unidos, para cualquier distrito judicial en el que pueda encontrarse el sitio web deVidial. co pueda encontrarse, y que usted está de acuerdo en aceptar la notificación del proceso de la parte demandante, o de un agente de dicha persona.

f. Infractores reincidentes. Su cuenta será cancelada si, a discreción de Vidial.co, se determina que usted es un infractor reincidente. "Infractores Repetitivos" son Usuarios que han sido sujetos a una (1) o más solicitudes válidas de remoción que no han sido refutadas exitosamente, o que de otra manera Vidial.co lo considere así.

g. Renuncia de Garantías. TODOS LOS SERVICIOS de Vidial. co, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN SOFTWARE DE FUENTE ABIERTA, Y EL SITIO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, O LA GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN.

EL USO DE LOS SERVICIOS, LA CARGA DE MATERIALES DEL CLIENTE Y/O MATERIALES DEL DEMANDADO, O LA TRANSMISIÓN, INCRUSTACIÓN, DESCARGA U OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE CUALQUIER MATERIAL O CONTENIDO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, VÍDEOS Y WIDGETS, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS O DE TERCEROS, SE REALIZA POR CUENTA Y RIESGO DEL USUARIO Y CON SU ACEPTACIÓN DE QUE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO QUE SE PRODUZCA EN SU SISTEMA INFORMÁTICO O DE LA PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE DICHAS ACTIVIDADES.

ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DETERMINADAS GARANTÍAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

h. Limitación de responsabilidad. EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CADA PARTE Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL, SI LA HAY, POR CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SURJA DE LOS SERVICIOS O DEL USO DE LOS MISMOS ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD PAGADA A Vidial. co POR EL USO DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE SOLICITANTE, EN SU CASO, DURANTE EL PERÍODO DE SEIS MESES ANTES DEL HECHO QUE DA ORIGEN A LA RESPONSABILIDAD (O, SI NO SE PAGÓ TAL CANTIDAD, $1.00 USD).

EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE ANTE LAS OTRAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO, NI POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE NOS HAYA ADVERTIDO O NO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, Y EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS SERVICIOS.

USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE SUS MATERIALES DE CLIENTE, MATERIALES DE DEMANDADO Y VIDEOS. Vidial.co NO SE HARÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO A SUS MATERIALES DE CLIENTE O RESPONSABLE.

ALGUNAS JURISDICCIONES PROHÍBEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

i. Indemnización. Usted acuerda indemnizar y mantener a Vidial.co, y sus respectivas matrices, subsidiarias, afiliados, oficiales y empleados, libres de cualquier responsabilidad, reclamos, gastos o demandas, incluyendo honorarios razonables de abogados y costos, hechos por cualquier tercero debido a o que surjan de (a) su uso o mal uso del Sitio o Servicios, (b) la visualización de su contenido o video, (c) la violación de leyes, reglas, regulaciones o términos de este Acuerdo, (d) su incumplimiento con los términos de servicio de Vidial. co's terms of service or other terms of any open source licenses, if applicable,(e) infringement by your content, by you, or by someone using your account, of any intellectual property or any other right of any person or entity. Vidial.co se reserva el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa exclusiva y control de cualquier asunto sujeto a indemnización por su parte, en cuyo caso usted cooperará con Vidial.co en hacer valer cualquier defensa disponible.

j. Terminación de Uso. Podemos terminar o suspender su uso de los Servicios a nuestra discreción y por cualquier razón. Cualquier sospecha de actividad fraudulenta, abusiva o ilegal puede ser motivo para la terminación de su cuenta y puede ser referida a las autoridades policiales apropiadas.

En caso de rescisión o suspensión, independientemente de los motivos, cesará inmediatamente su derecho a utilizar los Servicios, y podremos desactivar o eliminar inmediatamente su cuenta y toda la información relacionada. No seremos responsables ante usted ni ante terceros de ninguna reclamación o daños derivados de cualquier rescisión o suspensión.

k. Condiciones de distribución. Al distribuir vídeos a terceros, el Cliente debe obtener el acuerdo del tercero con estos Términos de Servicio. El cliente indemnizará y defenderá a Vidial.co por cualquier reclamo o causa de acción que surja del uso de los videos por parte de terceros. El Cliente asume toda la responsabilidad por el cumplimiento de los términos de este Acuerdo por parte de terceros receptores de videos.

5. Condiciones de procesamiento de datos - Clientes
Estos Términos de Procesamiento de Datos sólo se aplican si (a) usted ha obtenido una suscripción de Cliente con Vidial.co, y (b) su uso de los Servicios de Vidial.co implica la recopilación o carga de Datos Personales de los sujetos de datos que son residentes en el Espacio Económico Europeo o Suiza (colectivamente denominados "Residentes de la UE") y / o la incorporación de los Datos Personales en Vidial.co Videos o de otra manera compartir los Datos Personales con Vidial.co.

Vidial.co considera que los temas de privacidad y seguridad de datos son de suma importancia y hará esfuerzos razonables para cumplir con las leyes vigentes, normas, reglamentos y directrices relacionadas con la información personal y la seguridad como tales siguen evolucionando.

a. Definiciones a efectos de las presentes condiciones de tratamiento de datos. El término "interesado" se refiere a la persona identificada o identificable a la que se refieren los Datos Personales (tal y como se definen a continuación).

El término "Datos Personales" significa cualquier información que: (i) pueda utilizarse, sola o en conexión con otra información, para identificar a una persona; o (ii) esté sujeta de otro modo a cualquier ley de privacidad o de datos aplicable en materia de información personal. Para evitar dudas, los datos personales incluyen el nombre, la dirección de correo electrónico y la imagen de una persona, incluso en fotografías o vídeos.

El término "tratamiento" se refiere a cualquier acción realizada sobre los Datos Personales, incluso por medios automatizados, como la recogida, registro, organización, estructuración, almacenamiento, alteración, recuperación, modificación, uso, divulgación, transmisión o eliminación.

El Cliente es el "Controlador de Datos" y Vidial.co es el "Procesador de Datos" para fines de cualquier ley de privacidad de datos aplicable, incluyendo sin limitación la Directiva 95/46/CE de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 (el "GDPR"), y el Marco de Escudo de Privacidad UE-EE.UU. para todos los datos, incluyendo pero no limitado a todos los Materiales del Cliente y Materiales del Demandado, excepto en la siguiente circunstancia limitada donde Vidial.co es el Controlador de Datos: registro de cuenta e información de contacto enviada directamente al sitio Vidial.co a través del proceso de registro o un formulario de contacto.

b. Sus Responsabilidades. Como resultado del uso de los Servicios y el Sitio, usted representa y garantiza a Vidial.co que (a) cualquier recolección que usted realice de Datos Personales de Residentes de la UE será en cumplimiento con su propia declaración de privacidad, a la cual usted recibirá consentimiento expreso por parte de los sujetos de datos; (b) usted cumplirá con todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables al usar el Servicio Vidial. co, incluyendo, sin limitación, las regulaciones de protección de datos y las leyes relativas a los Datos Personales, tales como el GDPR; y (c) usted se compromete a informar inmediatamente a Vidial.co de una solicitud de un sujeto de datos para eliminar Datos Personales para que Vidial.co pueda cumplir con prontitud.

c. Responsabilidades de Vidial.co. Vidial.co se compromete a:

(i) procesará los Datos Personales de acuerdo con sus instrucciones documentadas, incluso con respecto a las transferencias de Datos Personales a un tercer país o una organización internacional, a menos que la ley aplicable lo exija, en cuyo caso le informará en la medida permitida por la ley;
(ii) se asegurará de que el personal autorizado para tratar los Datos Personales se haya comprometido a mantener la confidencialidad o esté sujeto a una obligación legal adecuada de confidencialidad, y de que dicho personal no trate ningún Dato Personal salvo de conformidad con sus instrucciones documentadas;
(iii) aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los Datos Personales, teniendo en cuenta los riesgos que presenta el tratamiento;
(iv) asegurar que los terceros sub-procesadores contratados por Vidial.co estén sujetos a las mismas obligaciones de protección de datos establecidas en estos Términos de Procesamiento de Datos, y Vidial.co será responsable del desempeño de los sub-procesadores bajo dichas obligaciones;

(v) en consideración a la naturaleza del tratamiento, asistirle mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas, en la medida en que ello sea posible, para el cumplimiento de su obligación de responder a las solicitudes formuladas por los interesados de conformidad con la legislación aplicable;
(vi) teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, ayudarle a cumplir sus obligaciones en virtud de la legislación aplicable, incluidas, sin limitación, las derivadas de los artículos 32 a 36 del RGPD (relativas a la seguridad de los datos, la notificación de violaciones y las evaluaciones de impacto);
(vii) y a petición suya por escrito, no más de una (1) vez al año a menos que se requiera lo contrario en virtud de la legislación aplicable, poner a su disposición toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de Vidial.co con sus obligaciones en virtud de estos Términos de Servicio y / o permitir auditorías para verificar dicho cumplimiento (con este fin, usted da su consentimiento para que Vidial.co contrate a un auditor independiente de buena reputación de su elección para llevar a cabo dichas auditorías en lugar de usted o su designado);
(viii) a petición suya, borrar o devolverle todos los Datos Personales en posesión o control de Vidial.co después de la finalización de la prestación de Servicios relacionados con el procesamiento, y borrar las copias existentes a menos que la ley aplicable requiera el almacenamiento de dichos Datos Personales.
No obstante lo anterior, usted reconoce que los videos pueden ser descargados y/o compartidos en sitios y plataformas y no siempre están alojados en los servidores de Vidial.co o de sus proveedores. Como tal, Vidial.co puede no ser capaz de cumplir con una solicitud de eliminación de Datos Personales de un sujeto de datos contenidos en un video que ha sido descargado y/o distribuido de tal manera.

6. Ley Aplicable

7. Acuerdo de Arbitraje
Sin perjuicio de cualquier disposición contenida en el presente documento, usted acepta que cualquier disputa legal que surja de o esté relacionada con estas Condiciones del servicio o los Servicios se someterá a arbitraje vinculante. Usted acepta que cualquier reclamación, acción o procedimiento que surja de o esté relacionado con estas Condiciones del servicio o los Servicios debe presentarse a título individual, y no como demandante o miembro de una clase en cualquier procedimiento supuestamente representativo o de clase. El árbitro no podrá acumular las demandas de más de una persona. USTED RECONOCE QUE RENUNCIA AL DERECHO A UN JUICIO CON JURADO O A PARTICIPAR COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UNA CLASE EN UNA DEMANDA COLECTIVA O PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO.

8. Notificaciones
Todas las notificaciones a Vidial.co, incluyendo las solicitudes de un Demandado para retirar su consentimiento a Vidial.co y/o el uso por parte del Cliente de los Materiales del

Demandado, deberán ser por escrito y deberán ser enviadas a Vidial.co. Las notificaciones a usted pueden ser enviadas ya sea a la dirección de correo electrónico proporcionada para su cuenta o a la dirección proporcionada por usted al registrarse o actualizar su cuenta. Además, podemos emitir avisos o mensajes a través del sitio para informarle de cambios en el sitio u otros asuntos de importancia, y dichas emisiones constituirán un aviso para usted.

Cualquier notificación o comunicación bajo estos Términos de Servicio se considerará entregada a la parte que recibe dicha comunicación (i) en la fecha de entrega si es entregada personalmente a la parte; (ii) dos (2) días hábiles después del depósito con un transportista comercial al día siguiente, con verificación escrita de recibo; (iii) cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío, si es enviada por correo de los Estados Unidos, con acuse de recibo; (iv) en la fecha de entrega si es transmitida por fax; (v) en la fecha de entrega si es transmitida por correo electrónico; o (vi) inmediatamente si es transmitida por Vidial.co.

9. Varios
Si alguna disposición de este Acuerdo es ilegal, nula o inaplicable por cualquier razón, las demás disposiciones no se verán afectadas por ello y seguirán siendo válidas y aplicables en la mayor medida posible.

Usted acepta que este Acuerdo puede ser cedido por Vidial.co, a nuestra entera discreción, a cualquier tercero en cualquier momento. Usted no puede transferir o asignar ninguno de sus derechos y obligaciones bajo este Acuerdo, y cualquier intento de hacerlo será nulo y sin efecto.

El presente Acuerdo, junto con la Política de Privacidad del sitio, constituirá el acuerdo y entendimiento completo entre nosotros en relación con el objeto del mismo y sustituye a todos los acuerdos y entendimientos anteriores de las partes con respecto al mismo.

Si reside en California, el artículo 1798.83 del Código Civil de California le permite solicitar información sobre la divulgación de sus datos personales a terceros con fines de marketing directo.

Cualquier intento de modificar o complementar los términos de este Acuerdo y/o la Política de Privacidad será nulo y sin efecto a menos que se acuerde por escrito firmado por ambas partes.

El hecho de que no hagamos cumplir o no ejerzamos cualquier disposición de estas Condiciones de servicio o derechos relacionados no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.

En cualquier acción para hacer cumplir este Acuerdo, la parte vencedora tendrá derecho a las costas y honorarios de los abogados.

Fecha de entrada en vigor: 13 de marzo de 2023

Italian:

L'utente deve leggere e accettare il presente Accordo sui Termini di Servizio ("Termini di Servizio" o "Accordo") se è un utente del "Sito" o dei "Servizi" (tutti come definiti di seguito). Il Sito e i Servizi sono di proprietà e gestiti da Vidial.co ("Vidial.co" o "Società").

L'utente riconosce e accetta che, (1) cliccando sul pulsante "Accetto" o simile per accedere al Sito e ai Servizi o (2) accedendo o utilizzando in altro modo il Sito e i Servizi, ha letto e accettato i presenti Termini di servizio. In caso di mancata accettazione, l'utente deve interrompere immediatamente l'utilizzo dei Servizi.

L'utente riconosce che i presenti Termini di Servizio sono stipulati tra l'utente e Vidial.co. L'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente è soggetto non solo ai presenti Termini di Servizio, ma anche ai termini di servizio e/o alle regole di tali siti terzi.

Ci riserviamo il diritto, in qualsiasi momento, di modificare i Servizi e/o i termini del presente Accordo senza preavviso. Si consiglia di controllare periodicamente i presenti Termini di servizio per verificare se sono state apportate modifiche. Le modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul Sito. L'uso continuato dei Servizi da parte dell'utente dopo la pubblicazione delle modifiche sarà considerato un'accettazione dei Termini di servizio modificati.

Sito e Servizi. Vidial.co ha sviluppato e gestisce un servizio applicativo basato sul web che consente alle persone che si sono iscritte ai Servizi o al Sito ("Clienti") di: (a) richiedere alle persone che ricevono una pagina di Vidial.co ("Respondent") di inviare registrazioni video e audio e foto di loro stessi ("Respondent Content"), (b) creare, modificare e produrre video di qualità marketing che incorporino i Respondent Content con altri contenuti audio, video o immagini caricati dal Cliente ("Customer Content") e altri contenuti audio, video o immagini creati, sviluppati o concessi in licenza da Vidial. co, (c) ospitare e trasmettere video utilizzando, gallerie e altri widget collocati o

incorporati sul sito del Cliente o su altri siti di terze parti autorizzati ("Sito Autorizzato"), (d) integrare o collegare i sistemi del Cliente e gli account dei social media con il Servizio per condividere dati o distribuire video. Inoltre, le modalità di accesso al Sito e ai Servizi da parte dei Clienti, dei Rispondenti e di qualsiasi altra persona che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si rechi o visiti il Sito o visualizzi o acceda a qualsiasi widget ("Visitatori") (collettivamente, un "Utente" o "Utenti") determinano quale tipo o tipi di Utenti siate e a quali obblighi e termini dobbiate aderire.

1. Obblighi e termini del cliente
Le seguenti disposizioni della presente sezione riguardano esclusivamente i Clienti, come definiti in precedenza.

a. Registrazione e password. Registrandosi a Vidial.co, l'utente accetta che tutte le informazioni fornite siano veritiere e accurate e che vengano mantenute aggiornate per tutta la durata dell'utilizzo dei Servizi. L'utente è pienamente responsabile delle attività o delle transazioni relative alle sue informazioni. Tutte le informazioni che otteniamo su di voi in relazione al vostro utilizzo dei Servizi sono soggette alla nostra Politica sulla Privacy.

b. Materiale del cliente. Durante la partecipazione ai Servizi, l'utente può fornire a Vidial.co (i) alcune informazioni sulla Società, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome della società e le informazioni sul sito web.

c. Conservazione del materiale del Cliente. Se non diversamente richiesto dal Cliente, richiesto dalla legge o dai termini del presente Contratto, Vidial.co cancellerà tutti i Materiali del Cliente e i relativi Materiali del Rispondente (come definiti di seguito) trenta (30) giorni dopo la cessazione o l'annullamento dell'utilizzo dei Servizi da parte del Cliente.

d. Licenza limitata dei Materiali del Cliente. Per consentire a Vidial.co di offrirvi i Servizi, con la presente concedete a Vidial.co il diritto e la licenza non esclusiva, completamente trasferibile, mondiale e interamente pagata di utilizzare, riprodurre, modificare, creare opere derivate, distribuire, eseguire, trasmettere e visualizzare il vostro Materiale del Cliente, ma solo per gli scopi limitati della fornitura dei Servizi a voi e come altrimenti consentito dalle politiche sulla privacy di Vidial.co. Questa licenza si estende anche a qualsiasi terza parte fidata con cui lavoriamo, nella misura necessaria a fornire i Servizi all'utente. L'utente conserva la proprietà dei propri Materiali del Cliente.

e. La proprietà di tutti i diritti di proprietà intellettuale separati rimane di Vidial.co e/o di qualsiasi terzo licenziatario, e il vostro diritto di utilizzare tale materiale è soggetto ai presenti Termini di Servizio.

f. Diritti sui Video. Vidial.co concede al Cliente la proprietà dei video creati e coerenti con i termini del presente Accordo. Ad eccezione di quanto concesso e autorizzato in conformità con i presenti Termini di Servizio, l'utente non può distribuire, riprodurre o copiare, comunicare al pubblico, trasformare o modificare, adattare, tradurre o altrimenti utilizzare e sfruttare tali opere.

Attraverso l'uso dei video, l'utente accetta i seguenti diritti e restrizioni:

(1) se il Contenuto che raffigura un individuo viene utilizzato in relazione a un argomento sensibile, poco lusinghiero o controverso, l'utente accetta di includere una dichiarazione in cui si afferma che l'immagine è utilizzata solo a scopo illustrativo e che l'individuo è un modello o un attore; e
(2) nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nei presenti Termini di Servizio, dovrete immediatamente cessare l'uso e distruggere tutti i materiali contenenti Materiale del Rispondente se richiesto dal Rispondente in questione, come comunicatovi direttamente dal Rispondente o se Vidial.co vi informa di aver ricevuto tale richiesta da tale Rispondente.
Vidial.co non ha alcun obbligo di ospitare, trasmettere o archiviare i video dopo la scadenza del periodo di abbonamento o la cessazione dei Servizi con il Cliente. Il Cliente deve scaricare i video prima che il periodo di servizio scada o venga terminato se desidera utilizzare tale materiale al di fuori del periodo di abbonamento.

g. Elenchi di clienti. Vidial.co può identificare l'Utente (con nome e logo) come Cliente di Vidial.co sul sito web di Vidial.co e su altri materiali promozionali.

h. Pagamento delle tariffe. Se scegliete uno dei nostri piani a pagamento come Cliente ("Cliente a pagamento"), accettate di pagare tutte le tariffe per l'uso o le tariffe associate al vostro abbonamento, a seconda dei casi ("Tariffe"). Ove applicabile, la fatturazione verrà effettuata utilizzando il metodo di fatturazione selezionato dall'utente tramite il proprio account Shopify.

i. Imposte. L'utente è responsabile del pagamento di qualsiasi imposta sulle vendite o sull'uso associata alle Commissioni o all'uso del Sito o dei Servizi.

j. Abbonamenti. I nostri Servizi sono fatturati su base di abbonamento ("Abbonamento"). Ciò significa che l'utente verrà fatturato in anticipo su base ricorrente e periodica (ogni periodo è chiamato "Ciclo di fatturazione"). I cicli di fatturazione sono generalmente mensili o annuali, a seconda del piano di abbonamento selezionato dall'utente al momento dell'acquisto di un Abbonamento. L'Abbonamento si rinnoverà automaticamente alla fine di ogni ciclo di fatturazione, a meno che non si annulli il rinnovo automatico attraverso il proprio account online shopify.

k. Modifiche dei prezzi. Vidial.co può modificare in qualsiasi momento le Tariffe applicate ai Servizi, fermo restando che, per i Servizi fatturati in abbonamento, la modifica avrà effetto solo alla fine del ciclo di fatturazione dell'Abbonamento in corso. Vidial.co fornirà all'utente una notifica anticipata di qualsiasi modifica dei Corrispettivi.

l. Costi di overage. Se non diversamente specificato, qualsiasi costo di overage, incluso ma non limitato a qualsiasi costo di archiviazione applicabile, sostenuto dall'utente sarà addebitato immediatamente al superamento della soglia di utilizzo consentita. Le tariffe di overage che rimangono non pagate per trenta (30) giorni dopo la fatturazione sono considerate scadute. Il mancato pagamento delle tariffe di overage alla scadenza può comportare la limitazione, la sospensione o la cessazione dei Servizi applicabili (in base ai requisiti legali applicabili), con conseguente perdita dei dati associati ai Servizi.

m. Aggiornamenti dell'abbonamento aggiunti a metà del periodo di validità dell'abbonamento. L'utente può richiedere di aggiungere ulteriori unità di abbonamento (ad esempio, cambiare tipo di piano, passare da una fatturazione mensile a una annuale, ecc. L'upgrade dell'abbonamento aggiuntivo sarà prorogato per la parte di durata dell'abbonamento rimanente al momento dell'aggiunta dell'upgrade dell'abbonamento. Ogni upgrade di abbonamento aggiuntivo si rinnoverà o terminerà alla stessa data dell'abbonamento sottostante. Le unità di abbonamento relative a un Servizio non possono essere diminuite durante un periodo di abbonamento per quel Servizio.

n. Declassamento e inattività. L'utente riconosce che ci riserviamo il diritto di convertire qualsiasi account cliente a pagamento in un account cliente gratuito in caso di mancato ricevimento di una quota di abbonamento o di cancellare completamente l'account. L'utente è consapevole e accetta che, nel caso in cui il suo status di Cliente a pagamento venga terminato o interrotto per qualsiasi motivo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scadenza dell'Abbonamento e/o il mancato rinnovo di un nuovo Abbonamento, i suoi video potrebbero essere disabilitati e non saranno visualizzabili su alcun sito. Inoltre, ci riserviamo il diritto di chiudere qualsiasi account cliente gratuito senza alcun preavviso, compresa la cancellazione di qualsiasi video e contenuto ad esso associato.

o. Limitazione di responsabilità dei Connettori. Vidial.co fornisce connettori ai sistemi esistenti del cliente, inclusi, ma non limitati a Zapier, (il sistema del cliente che utilizza questi servizi è il "Sistema del Cliente") e ai siti di social media, inclusi, ma non limitati a YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram (collettivamente, i "Social Media Account" del cliente) e fornisce accesso ai dati di Vidial.co tramite un'interfaccia di programmazione avanzata.

p. Responsabilità per le chiamate e la messaggistica. Nella misura in cui è applicabile all'uso del Servizio, l'utente dovrà sempre rispettare il CAN SPAM Act del 2003, il Telephone Consumer Protection Act (47 U.S.C. §227), il Do-Not-Call Implementation Act e le regole del registro delle liste Do-Not-Call (https://www.donotcall.gov), il Telemarketing Sales Rule, 47 C.F.R. § 64.1200 e seguenti, e tutte le altre leggi, norme, regolamenti e linee guida statali o locali relative alle chiamate, agli sms o alle e-mail, incluse, a titolo esemplificativo, le norme, i regolamenti e le linee guida stabilite dalla Federal Trade Commission e dalla Federal Communications Commission (collettivamente, le "Leggi sulle chiamate"). L'utente accetta che, tra le parti, è l'iniziatore di qualsiasi chiamata, messaggio SMS/MMS, e-mail o altra comunicazione trasmessa attraverso il Servizio e per tutti i contenuti relativi a, indurre o incoraggiare chiamate, messaggi SMS/MMS o altre comunicazioni ad avere luogo. Vidial.co non è responsabile della revisione dei contenuti di qualsiasi comunicazione trasmessa attraverso i Servizi o trasmessa dall'utente in relazione all'utilizzo del Servizio, né è responsabile dell'ottenimento dei consensi o delle autorizzazioni necessarie da parte dei destinatari dei messaggi.

2. Obblighi e termini del Rispondente
Le seguenti disposizioni della presente sezione riguardano esclusivamente i Rispondenti come sopra definiti.

a. Materiale del Rispondente. Durante la vostra partecipazione ai Servizi come Respondent, fornirete a Vidial.co registrazioni audio, video o foto di voi stessi o altre sembianze (indicate come "Contenuto del Respondent") e (ii) le vostre informazioni di contatto (collettivamente, (i) e (ii) il "Materiale del Respondent"). L'Utente garantisce che tutti i Materiali di Riscontro da lui caricati o forniti, sia dal proprio computer, sia da un dispositivo mobile, sia da un altro sito web/server, sono creati e di sua proprietà e che può stipulare il presente Contratto e concedere in licenza i Materiali di Riscontro a Vidial.co. L'Utente è proprietario dei Materiali di Riscontro e può revocare il consenso all'uso dei propri Contenuti di Riscontro o dei Materiali di Riscontro in qualsiasi momento, dandone comunicazione a Vidial.co o al Cliente, come indicato nella Sezione 8.

b. Licenza del Materiale Rispondente. Per consentire a Vidial.co e al Cliente richiedente di offrirvi i Servizi, con la presente concedete a Vidial.co e al Cliente richiedente un diritto e una licenza non esclusivi, completamente trasferibili, a livello mondiale e interamente pagati, per utilizzare, riprodurre, modificare, creare opere derivate, distribuire, eseguire, trasmettere e visualizzare il vostro Materiale di Risposta. In tal modo, il Cliente richiedente diventa il "Titolare del trattamento dei dati" dei Materiali di risposta. Il Cliente può ulteriormente emendare, estendere e modificare la licenza dei Materiali del Rispondente facendo sottoscrivere al Rispondente un accordo di clickthrough (ciascuno un "Comunicato video personalizzato") tra il Rispondente e il Cliente al momento del contributo. Se accettate una Video Release del Cliente, state stipulando un accordo

separato e vincolante con il Cliente. Vidial.co non è parte in causa in nessuna Autorizzazione Video Personalizzata.

c. Attribuzione del Rispondente. L'utente accetta che, inviando il Materiale dell'Intervistato, conferma e accetta che il suo nome e altri attributi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la posizione, il titolo e l'affiliazione all'organizzazione, siano visualizzati e inclusi nei video realizzati con il suo Materiale dell'Intervistato. L'utente garantisce di essere chi dice di essere e di non cercare di travisare la propria identità.

d. Liberatoria per il Rispondente. Con la presente riconoscete di sollevare qualsiasi reclamo, richiesta, obbligo, responsabilità, costo, spesa, azione o causa di azione nei confronti di Vidial.co, del Cliente richiedente e dei loro agenti, successori, cessionari e licenziatari, in relazione all'uso di qualsiasi Materiale Respondente in conformità con la licenza di cui alla Sezione 2 (b) di cui sopra. Con la presente liberate qualsiasi reclamo in relazione all'uso della vostra immagine, somiglianza, privacy e nome e alla loro riproduzione come sopra indicato, inclusa la calunnia e la diffamazione e rinunciate a qualsiasi diritto di ispezionare e/o approvare qualsiasi immagine, fotografia, film, registrazione video o copia pubblicitaria che possa essere utilizzata in relazione a ciò o all'uso a cui può essere applicata, utilizzata prima della vostra revoca del consenso come consentito, e come può essere ritirato contattando Vidial.co come indicato nella Sezione 8. Se applicabile, l'utente dichiara di aver ottenuto il consenso del tutore legale di qualsiasi minore raffigurato e che tale firmatario. L'utente afferma di avere il diritto di stipulare contratti a proprio nome e di essere stato informato della possibilità di richiedere una revisione dei termini del presente accordo a un consulente legale indipendente.

Le opinioni, i commenti e i punti di vista degli intervistati sono propri e Vidial.co non sarà responsabile per le opinioni, i commenti o i punti di vista dell'utente e non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalle opinioni, dai commenti o dai punti di vista dell'utente, inclusi, ma non limitati a, falsità o discorsi di odio.

3. Obblighi e termini dell'utente
Le seguenti disposizioni della presente sezione si applicano a tutti gli Utenti, inclusi, a titolo esemplificativo, Clienti, Rispondenti e Visitatori, come definiti in precedenza.

a. Minori. Per essere un Utente dei Servizi è necessario avere almeno tredici (13) anni di età. Continuando a utilizzare i Servizi, l'utente garantisce di avere almeno tredici (13) anni. L'utente garantisce inoltre di avere l'autorità per sottoscrivere i presenti Termini di servizio.

b. Condotta. L'utente accetta di rispettare tutte le norme e i regolamenti applicabili nell'utilizzo dei Servizi e accetta di essere responsabile del contenuto delle proprie

comunicazioni o invii attraverso il Sito, inclusi, a titolo esemplificativo, i Materiali del Cliente e i Materiali del Rispondente (collettivamente, "Invii").

L'utente accetta di non caricare, condividere o distribuire in altro modo alcun Materiale inviato che:

(i) siano illegali, minacciosi, abusivi, molesti, diffamatori, calunniosi, ingannevoli, fraudolenti, invasivi della privacy altrui o impersonino un'altra persona;
(ii) contenere descrizioni o resoconti espliciti o grafici di atti sessuali (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il linguaggio sessuale di natura violenta o minacciosa rivolto a un altro individuo o gruppo di individui), o violare in qualsiasi modo le leggi sulla pornografia infantile;
(iii) vittimizzare, molestare, degradare o intimidire un individuo o un gruppo di individui sulla base di religione, sesso, orientamento sessuale, razza, etnia, età o disabilità;
(iv) violare brevetti, marchi, segreti commerciali, diritti d'autore, diritti di pubblicità o altri diritti di terzi;
(v) costituire pubblicità non autorizzata o non richiesta, e-mail indesiderate o di massa (note anche come "spamming"), lettere a catena, qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzata, o qualsiasi forma di lotteria o gioco d'azzardo;
(vi) contenere virus software o qualsiasi altro codice informatico, file o programma progettato o destinato a interrompere, danneggiare o limitare il funzionamento di qualsiasi software, hardware o apparecchiatura di telecomunicazione o a danneggiare o ottenere l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato o altra informazione di terzi;
(vii) contenere misure che potrebbero essere utilizzate per determinare l'architettura del Sito, o che potrebbero essere utilizzate per decompilare, disassemblare o decodificare il Sito; o che devono essere utilizzate per uno scopo commerciale di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto stabilito nel presente documento; e
(viii) tentare di copiare, scaricare, catturare video in formato file senza il nostro permesso scritto.
Vidial.co si riserva il diritto di chiudere l'account dell'utente e il suo utilizzo di qualsiasi Servizio qualora si scopra che l'utente sta utilizzando l'account in contrasto con i presenti Termini di Servizio, in particolare come indicato in questa sezione.

c. Contenuto del sito. Vidial.co non effettua il pre-screening o il monitoraggio dei Contributi. Tuttavia, Vidial.co si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rimuovere qualsiasi contenuto di qualsiasi tipo che, a suo giudizio, non sia conforme ai presenti Termini di Servizio e a qualsiasi altra regola di condotta dell'utente, o che sia altrimenti dannoso, discutibile o inaccurato. Non siamo responsabili per la mancata o ritardata rimozione di tali contenuti.

Se l'utente desidera segnalarci contenuti che ritiene non conformi ai presenti Termini di servizio, è pregato di contattarci come indicato nella Sezione 8. Assicuratevi di includere

le ragioni per cui ritenete che non sia conforme. L'utente è consapevole del fatto che, utilizzando i Servizi, potrebbe essere esposto a materiali discutibili come sopra indicato. L'utente rinuncia e accetta di rinunciare a tutti i diritti, le rivendicazioni e le azioni legali o di equità nei confronti di Vidial.co derivanti dall'esposizione a tali materiali.

L'utente accetta che possiamo in qualsiasi momento, e a nostra esclusiva discrezione, chiudere il suo account senza preavviso e senza rimborso se sospettiamo una violazione di questi Termini di Servizio. Inoltre, l'utente riconosce che collaboreremo pienamente con le indagini delle autorità preposte all'applicazione della legge.

d. Incoraggiamo l'utente a collegarsi ai contenuti del Sito

Il diritto dell'utente di collegarsi al Sito è espressamente condizionato al rispetto delle seguenti restrizioni:

(i) le schermate del Sito, le citazioni tratte dai nostri contenuti testuali, video o audio e qualsiasi riferimento al nostro marchio, dominio o pagine web devono includere un link HTML seguibile dai motori di ricerca;
(ii) il link non deve utilizzare, diffamare o infangare alcun logo, elemento grafico, tagline, marchio di servizio, marchio di fabbrica o informazione protetta da copyright di Vidial.co o di qualsiasi altra terza parte;
(iii) il link e i materiali circostanti non devono fornire il contenuto del Sito in un ambiente incorniciato, né alterare il layout, il contenuto, l'aspetto o l'atmosfera del Sito;
(iv) il link e i materiali circostanti non devono implicare un'affiliazione o rappresentare falsamente una qualsiasi relazione tra il sito linkante eVidial.co;
(v) il link e i materiali circostanti non devono rappresentare Vidial.co o i servizi disponibili sul Sito, o il Sito stesso, in modo falso, fuorviante, spregiativo, diffamatorio o altrimenti offensivo;
e. Programma di Referral. Vidial.co può offrire un programma di referral, in base al quale viene offerto un incentivo a

f. Limitazione delle risorse. L'utente accetta che non abbiamo alcuna responsabilità per l'eliminazione o la mancata memorizzazione o lo streaming di qualsiasi contenuto mantenuto o trasmesso su o attraverso i Servizi. Gli account dei nostri Utenti operano su risorse condivise. L'uso eccessivo o l'abuso di queste risorse di rete condivise da parte di un Utente può avere un impatto negativo su tutti gli altri utenti. È vietato l'uso improprio delle risorse di rete in modo da comprometterne le prestazioni, compreso il consumo eccessivo di tempo di CPU, memoria, spazio su disco e tempo di sessione. L'utente riconosce che abbiamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di chiudere l'account dell'utente o di limitare la quantità di spazio di archiviazione, larghezza di banda o altre risorse che l'utente può utilizzare.

g. Uso internazionale. L'utente accetta di rispettare rigorosamente tutte le leggi sul controllo delle esportazioni e si assume la responsabilità esclusiva di ottenere le licenze di esportazione o riesportazione necessarie. L'utente dichiara e garantisce (i) di non trovarsi in un paese soggetto a embargo da parte del governo degli Stati Uniti o designato dal governo degli Stati Uniti come paese "sostenitore del terrorismo" e (ii) di non essere incluso in alcun elenco del governo degli Stati Uniti di parti vietate o soggette a restrizioni.

h. Accesso o utilizzo da parte di concorrenti. Vidial.co proibisce espressamente l'uso del Sito e dei Servizi allo scopo di tentare di decompilare, disassemblare, decodificare o in altro modo scoprire segreti commerciali o informazioni riservate di Vidial.co, o per qualsiasi scopo commerciale ad eccezione di quelli stabiliti nei presenti Termini di Servizio. Vidial.co può, a sua esclusiva discrezione, chiudere qualsiasi account per il quale ritenga o sospetti che tale attività sia, sia stata o possa essere svolta senza alcun preavviso o avviso.

4. Termini e obblighi generali
a. Siti e informazioni di terzi. Il nostro Sito può includere link ad altri siti su Internet, o essere accessibile da altri siti su Internet che sono di proprietà e gestiti da commercianti online e altre terze parti. L'utilizzo di tali siti di terzi è a rischio dell'utente ed è soggetto ai termini di utilizzo e alle norme sulla privacy di ciascun sito. Non approviamo né ci assumiamo alcuna responsabilità per i siti, i servizi o i prodotti di terzi.

b. Modifiche ai Servizi. A sua esclusiva discrezione, Vidial.co può offrire servizi e/o prodotti aggiuntivi, o aggiornare, modificare o rivedere i contenuti e i servizi attuali, e il presente Accordo si applicherà a tutti i servizi aggiuntivi e a tutti i servizi aggiornati, modificati o rivisti, se non diversamente stabilito. Vidial.co si riserva il diritto di cancellare e cessare l'offerta dei suddetti Servizi e/o prodotti in qualsiasi momento. L'utente riconosce, accetta e concorda che Vidial.co non sarà responsabile di tali aggiornamenti, modifiche, revisioni, sospensioni o interruzioni del Sito o dei Servizi. Vidial.co non si assume alcuna responsabilità o obbligo per la tempestività, la mancata consegna, la cancellazione e/o la mancata memorizzazione di contenuti, comunicazioni o impostazioni di personalizzazione dell'utente.

c.Diritti di proprietà intellettuale di Vidial.co. Vidial.co è proprietaria e conserva tutti i diritti di proprietà del Sito e dei Servizi e tutti i relativi diritti d'autore, marchi di fabbrica, marchi di servizio, brevetti e materiale brevettabile, o altri diritti di proprietà previsti dalla legge, registrati o non registrati. È severamente vietato copiare, distribuire, modificare o creare opere derivate dai Servizi di Vidial.co senza l'autorizzazione scritta di Vidial.co.

I marchi di fabbrica e/o i marchi di servizio di Vidial.co non possono essere utilizzati in relazione a qualsiasi prodotto o servizio non fornito da Vidial.co, in qualsiasi modo che

possa causare confusione tra i clienti o gli utenti del sito, offuschi o diluisca i marchi, o denigri o screditi Vidial.co..

d. Diritti di proprietà intellettuale di altri. Vidial.co rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi che possono essere coinvolti nella creazione di un video. Questi diritti di proprietà intellettuale, e le vostre responsabilità rispetto a questi diritti. Tutti i marchi di fabbrica e/o di servizio presenti sul Sito sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari e non possono essere utilizzati senza l'autorizzazione del proprietario.

e. Avviso di violazione del copyright o della proprietà intellettuale. Vi preghiamo di informarci se ritenete che uno dei vostri diritti di proprietà intellettuale sia stato violato da un utente del Sito. Ai sensi della Sezione 512 del Copyright Revision Act, come promulgato attraverso il Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").

Per essere efficace, la notifica deve includere (a) una firma fisica o elettronica della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto violato; (b) l'identificazione dell'opera protetta da copyright che si ritiene sia stata violata, o se più opere protette da copyright in un singolo sito online sono coperte da un'unica notifica, un elenco rappresentativo di tali opere nel sito; (c) l'identificazione del materiale che si sostiene essere violato o essere oggetto di attività di violazione, e informazioni sufficienti a permetterci di individuare il materiale; (d) informazioni sufficienti a permetterci di contattare la parte che ha sporto reclamo; (e) una dichiarazione in cui si afferma che la parte che ha sporto reclamo ritiene in buona fede che l'uso del materiale nel modo denunciato non sia autorizzato dal titolare del copyright o della proprietà intellettuale, dall'agente o dalla legge; e (f) una dichiarazione in cui si afferma che le informazioni contenute nella notifica sono accurate e, sotto pena di spergiuro, che la parte che ha sporto reclamo è autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto violato. Se l'utente non rispetta tutti questi requisiti, la sua notifica DMCA potrebbe non essere valida.

L'utente riconosce e accetta che, una volta ricevuta e notificata una richiesta di violazione, possiamo rimuovere immediatamente i materiali identificati dal nostro sito senza alcuna responsabilità, e le richieste della parte che ha presentato la denuncia e della parte che ha originariamente pubblicato i materiali saranno deferite all'Ufficio del copyright degli Stati Uniti per la decisione, come previsto dal Digital Millennium Copyright Act.

Se ritenete che il vostro video sia stato rimosso per errore, potete inviare una contro-notifica in conformità con il DMCA. Per essere efficace, la contro-notifica deve includere: (a) la vostra firma fisica o elettronica, (b) l'identificazione del vostro materiale che è stato disabilitato e la posizione del materiale prima che venisse rimosso, (c) una dichiarazione sotto pena di spergiuro in cui dichiarate di credere in buona fede che il vostro materiale è stato disabilitato a causa di un errore o di una errata identificazione

del materiale, (d) il vostro nome, indirizzo e numero di telefono e una dichiarazione in cui affermate di acconsentire alla giurisdizione della Corte Distrettuale Federale per il distretto giudiziario in cui si trova il vostro indirizzo (se negli Stati Uniti), o se il vostro indirizzo è al di fuori degli Stati Uniti, per qualsiasi distretto giudiziario in cui il sitoVidial. co può essere trovato, e che l'utente accetta di accettare la notifica del processo dalla parte ricorrente, o da un agente di tale persona.

f. Violazioni ripetute. L'account dell'utente sarà terminato se, a esclusiva discrezione di Vidial.co, l'utente è ritenuto un Repeat Infringer. I "Repeat Infringers" sono Utenti che sono stati oggetto di una (1) o più richieste di rimozione valide che non sono state confutate con successo, o che sono altrimenti considerati tali da Vidial.co.

g. Esclusione di garanzie. TUTTI I SERVIZI di Vidial. co, COMPRESO SENZA LIMITAZIONE IL SOFTWARE OPEN SOURCE, E IL SITO SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "COME DISPONIBILI" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, O LA GARANZIA DI NON VIOLAZIONE.

L'USO DEI SERVIZI, IL CARICAMENTO DI MATERIALE DEL CLIENTE E/O DI MATERIALE RISPONDENTE, O LO STREAMING, L'INCORPORAZIONE, IL DOWNLOAD O ALTRA ACQUISIZIONE DI QUALSIASI MATERIALE O CONTENUTO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, VIDEO E WIDGET, ATTRAVERSO I SERVIZI O ATTRAVERSO TERZE PARTI, AVVIENE A RISCHIO E PERICOLO DELL'UTENTE, IL QUALE ACCETTA DI ESSERE L'UNICO RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO AL PROPRIO SISTEMA INFORMATICO O DELLA PERDITA DI DATI DERIVANTE DA TALI ATTIVITÀ.

ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE GARANZIE, PERTANTO ALCUNE DELLE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE.

h. Limitazione di responsabilità. L'ESCLUSIVO RIMEDIO E L'INTERA RESPONSABILITÀ DI CIASCUNA PARTE, IN CASO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DAI SERVIZI O DALL'UTILIZZO DEGLI STESSI, SARA' LIMITATO ALL'IMPORTO PAGATO A Vidial. co per l'utilizzo del servizio da parte del cliente richiedente, se del caso, durante il periodo di sei mesi precedente l'atto che ha causato la responsabilità (o, se non è stato pagato tale importo, 1,00 dollari USA).

IN NESSUN CASO UNA PARTE SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI DEL PRESENTE CONTRATTO PER DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, O PER DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, QUELLI DERIVANTI DALLA PERDITA DI USO, DATI O PROFITTI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIAMO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI

DANNI, E PER QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON L'USO DEI SERVIZI.

L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DELLA CREAZIONE DI COPIE DI BACKUP DI TUTTI I MATERIALI DEI CLIENTI, DEI RISPONDENTI E DEI VIDEO. Vidial.co NON SARA' RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNO AI MATERIALI DEL CLIENTE O DEL RISPOSTA.

ALCUNE GIURISDIZIONI VIETANO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI O INCIDENTALI, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE.

i. Indennizzo. L'utente accetta di indennizzare e tenere indenne Vidial.co, e i suoi rispettivi genitori, sussidiari, affiliati, funzionari e dipendenti, da qualsiasi responsabilità, reclamo, spesa o richiesta, incluse le ragionevoli spese legali e i costi, avanzate da terzi a causa di o derivanti da (a) l'uso o l'abuso del Sito o dei Servizi da parte dell'utente, (b) la visualizzazione dei contenuti o dei video dell'utente, (c) la violazione di leggi, norme, regolamenti o termini del presente Accordo, (d) il mancato rispetto da parte dell'utente dei termini di servizio di Vidial. co o altri termini di qualsiasi licenza open source, se applicabile, (e) la violazione da parte del tuo contenuto, da parte tua o da parte di qualcuno che utilizza il tuo account, di qualsiasi proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto di qualsiasi persona o entità. Vidial.co si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte dell'utente, nel qual caso l'utente collaborerà con Vidial.co nel far valere qualsiasi difesa disponibile.

j. Cessazione dell'uso. Possiamo interrompere o sospendere l'utilizzo dei Servizi a nostra discrezione e per qualsiasi motivo. Qualsiasi sospetto di attività fraudolenta, abusiva o illegale può essere motivo di chiusura dell'account dell'utente e può essere riferito alle autorità giudiziarie competenti.

In caso di cessazione o sospensione, a prescindere dai motivi, il diritto dell'utente di utilizzare i Servizi cessa immediatamente e noi possiamo disattivare o cancellare immediatamente il suo account e tutte le informazioni correlate. Non saremo responsabili nei confronti dell'utente o di terzi per eventuali reclami o danni derivanti dalla cessazione o dalla sospensione.

k. Condizioni di distribuzione. Nel distribuire i video a terzi, il Cliente deve ottenere l'accordo di questi ultimi con i presenti Termini di servizio. Il Cliente dovrà indennizzare e difendere Vidial.co per qualsiasi reclamo o causa di azione derivante dall'uso dei video da parte di terzi. Il Cliente si assume ogni responsabilità per il rispetto dei termini del presente Accordo da parte dei terzi destinatari dei video.

5. Condizioni di trattamento dei dati - Clienti
Le presenti Condizioni di Trattamento dei Dati si applicano solo se (a) hai ottenuto un abbonamento come Cliente con Vidial.co, e (b) il tuo utilizzo dei Servizi Vidial.co comporta la raccolta o il caricamento di Dati Personali di soggetti residenti nello Spazio Economico Europeo o in Svizzera (collettivamente definiti "Residenti UE") e/o l'incorporazione di tali Dati Personali nei Video Vidial.co o la condivisione in altro modo dei Dati Personali con Vidial.co.

Vidial.co ritiene che le questioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati siano della massima importanza e compie ogni ragionevole sforzo per rispettare le leggi, le norme, i regolamenti e le linee guida vigenti in materia di informazioni personali e di sicurezza, che continuano ad evolversi.

a. Definizioni ai fini dei presenti Termini di trattamento dei dati. Per "soggetto interessato" si intende la persona identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati personali (come definiti di seguito).

Il termine "Dati personali" indica qualsiasi informazione che: (i) possono essere utilizzate, da sole o in connessione con altre informazioni, per identificare un individuo; o (ii) sono altrimenti soggette a qualsiasi legge applicabile sulla privacy o sui dati personali. A scanso di equivoci, i Dati personali includono il nome, l'indirizzo e-mail e l'immagine di una persona, anche in fotografie o video.

Per "trattamento" si intende qualsiasi azione eseguita sui Dati personali, anche con mezzi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'alterazione, il recupero, la modifica, l'utilizzo, la divulgazione, la trasmissione o la cancellazione.

Il Cliente è il "Titolare del trattamento dei dati" e Vidial.co è il "Responsabile del trattamento dei dati" ai fini di qualsiasi legge applicabile in materia di privacy, compresi, a titolo esemplificativo, la Direttiva UE 95/46/CE, il Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (il "GDPR"), e il Quadro dello Scudo per la privacy UE-USA per tutti i dati, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i Materiali del Cliente e i Materiali del Rispondente, ad eccezione delle seguenti circostanze limitate in cui Vidial.co è il Titolare del trattamento dei dati: la registrazione dell'account e le informazioni di contatto inviate direttamente al sito di Vidial.co tramite il processo di iscrizione o un modulo di contatto.

b. Responsabilità dell'Utente. In conseguenza dell'utilizzo dei Servizi e del Sito, l'Utente dichiara e garantisce a Vidial.co che (a) qualsiasi raccolta da parte dell'Utente di Dati Personali di Residenti dell'Unione Europea sarà conforme alla propria dichiarazione sulla

privacy, per la quale riceverà il consenso esplicito da parte dei soggetti interessati; (b) l'Utente rispetterà tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili nell'utilizzo del Servizio Vidial. co, incluse, a titolo esemplificativo, le norme sulla protezione dei dati e le leggi relative ai Dati Personali, come il GDPR; e (c) vi impegnate a informare immediatamente Vidial.co di una richiesta di cancellazione di Dati Personali da parte di un soggetto interessato, in modo che Vidial.co possa prontamente ottemperare.

c. Responsabilità di Vidial.co. Vidial.co si impegna a:

(i) trattare i Dati Personali in conformità alle vostre istruzioni documentate, anche per quanto riguarda il trasferimento di Dati Personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, a meno che non sia richiesto dalla legge applicabile, nel qual caso vi informerà nella misura consentita dalla legge;
(ii) garantire che il personale autorizzato a trattare i Dati personali si sia impegnato alla riservatezza o sia soggetto a un obbligo di riservatezza previsto dalla legge e che tale personale non tratti alcun Dato personale se non in conformità alle vostre istruzioni documentate;
(iii) implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei Dati personali, tenendo conto dei rischi presentati dal trattamento;
(iv) garantire che i subprocessori di terze parti ingaggiati da Vidial.co siano soggetti agli stessi obblighi di protezione dei dati stabiliti nei presenti Termini di Trattamento dei Dati, e Vidial.co sarà responsabile dell'adempimento di tali obblighi da parte dei subprocessori;
(v) in considerazione della natura del trattamento, assistervi con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento del vostro obbligo di rispondere alle richieste degli interessati ai sensi della legge applicabile;
(vi) in considerazione della natura del trattamento, assistervi nell'adempimento dei vostri obblighi ai sensi della legge applicabile, compresi, senza limitazioni, quelli derivanti dagli articoli da 32 a 36 del GDPR (relativi alla sicurezza dei dati, alla notifica delle violazioni e alle valutazioni d'impatto);
(vii) e su vostra richiesta scritta, non più di una (1) volta all'anno, salvo che non sia altrimenti richiesto dalla legge applicabile, mettervi a disposizione tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto da parte di Vidial.co dei suoi obblighi ai sensi dei presenti Termini di Servizio e/o consentire audit per verificare tale rispetto (a tal fine, acconsentite a che Vidial.co assuma un revisore indipendente di sua scelta per condurre tali audit al posto vostro o del vostro incaricato);
(viii) su vostra richiesta, cancellare o restituirvi tutti i Dati Personali in possesso o sotto il controllo di Vidial.co dopo la fine della fornitura dei Servizi relativi al trattamento, e cancellare le copie esistenti, a meno che la legge applicabile non richieda la conservazione di tali Dati Personali.
Nonostante quanto sopra, l'Utente riconosce che i video possono essere scaricati e/o condivisi su siti e piattaforme e non sono sempre ospitati sui server di Vidial.co o dei

suoi fornitori. Pertanto, Vidial.co potrebbe non essere in grado di soddisfare una richiesta di cancellazione dei Dati Personali di un soggetto interessato contenuti in un video che è stato scaricato e/o distribuito in tal modo.

6. Legge applicabile

7. Accordo per l'arbitrato di tutte le controversie
Nonostante quanto contenuto nel presente documento, l'utente accetta che qualsiasi controversia legale derivante da o relativa ai presenti Termini di servizio o ai Servizi sia sottoposta ad arbitrato vincolante. L'utente accetta che qualsiasi reclamo, azione o procedimento derivante da o correlato ai presenti Termini di servizio o ai Servizi deve essere presentato a titolo individuale e non come attore o membro di una classe in un presunto procedimento rappresentativo o di classe. L'arbitro non può consolidare le richieste di risarcimento di più persone. L'UTENTE RICONOSCE DI RINUNCIARE AL DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA O A PARTECIPARE COME ATTORE O MEMBRO DI UNA CLASSE IN UN'AZIONE COLLETTIVA O IN UN PROCEDIMENTO RAPPRESENTATIVO.

8. Avvisi
Tutte le comunicazioni a Vidial.co, incluse le richieste di un Respondent di ritirare il proprio consenso a Vidial.co e/o all'uso da parte del Cliente dei Materiali del Respondent, devono essere in forma scritta e devono essere inviate a Vidial.co. Le comunicazioni a voi possono essere inviate all'indirizzo e-mail fornito per il vostro account o all'indirizzo fornito da voi al momento della registrazione o dell'aggiornamento del vostro account. Inoltre, potremmo trasmettere avvisi o messaggi attraverso il sito per informare l'utente di modifiche al sito o di altre questioni importanti, e tali trasmissioni costituiranno un avviso all'utente.

Qualsiasi avviso o comunicazione ai sensi dei presenti Termini di Servizio si riterrà consegnato alla parte che lo riceve (i) alla data di consegna se consegnato personalmente alla parte; (ii) due (2) giorni lavorativi dopo il deposito presso un vettore commerciale notturno, con verifica scritta della ricezione; (iii) cinque (5) giorni lavorativi dopo la data di spedizione, se inviato per posta degli Stati Uniti, con ricevuta di ritorno richiesta; (iv) alla data di consegna se trasmesso per fax; (v) alla data di consegna se trasmesso per e-mail; o (vi) immediatamente se trasmesso da Vidial.co.

9. Varie
Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo dovesse risultare illegale, nulla o inapplicabile per qualsiasi motivo, le altre disposizioni non ne saranno influenzate e rimarranno valide e applicabili nella massima misura possibile.

L'utente accetta che il presente Accordo possa essere assegnato da Vidial.co, a sua esclusiva discrezione, a qualsiasi terza parte in qualsiasi momento. L'utente non può

trasferire o cedere alcuno dei propri diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tentativo in tal senso sarà nullo.

Il presente Accordo, unitamente all'Informativa sulla privacy del sito, costituisce l'intero accordo e l'intesa tra noi in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi e intese delle parti in merito.

Se l'utente è residente in California, il Codice Civile della California §1798.83 consente all'utente di richiedere informazioni sulla divulgazione dei propri dati personali a terzi per scopi di marketing diretto.

Qualsiasi tentativo di modificare o integrare i termini del presente Contratto e/o dell'Informativa sulla privacy sarà nullo se non concordato per iscritto e firmato da entrambe le parti.

L'eventuale mancata applicazione o esercizio da parte nostra di una qualsiasi disposizione dei presenti Termini di servizio o dei relativi diritti non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione.

In qualsiasi azione per l'applicazione del presente Contratto, la parte prevalente avrà diritto ai costi e alle spese legali.

Data di entrata in vigore: 13 marzo 2023

German:

Sie müssen diese Nutzungsbedingungen ("Nutzungsbedingungen" oder "Vereinbarung") lesen und ihnen zustimmen, wenn Sie ein Nutzer der "Website" oder der "Dienstleistungen" (alle wie unten definiert) sind. Die Website und die Dienstleistungen sind Eigentum von Vidial.co ("Vidial.co" oder "Unternehmen") und werden von diesem betrieben.

Sie bestätigen und stimmen zu, dass Sie durch (1) Anklicken der Schaltfläche "Ich stimme zu" oder einer ähnlichen Schaltfläche, um auf die Website und die Dienstleistungen zuzugreifen, oder (2) durch anderweitigen Zugriff oder Nutzung unserer Website und Dienstleistungen, diese Nutzungsbedingungen gelesen haben und ihnen zustimmen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, müssen Sie die Nutzung der Dienste unverzüglich einstellen.

Sie erkennen an, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Ihnen und Vidial.co gelten. Ihre Nutzung der Dienste unterliegt nicht nur diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern auch den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder Regeln einer solchen Website Dritter.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dienstleistungen und/oder die Bedingungen dieser Vereinbarung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, diese Servicebedingungen regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob es Änderungen gegeben hat. Änderungen treten unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf der Website in Kraft. Ihre fortgesetzte Nutzung der Dienste nach der Veröffentlichung der Änderungen gilt als Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen.

Website und Dienstleistungen. Vidial.co hat einen webbasierten Anwendungsdienst entwickelt und unterhält diesen, der es Personen, die sich für die Dienstleistungen oder

die Website angemeldet haben ("Kunden"), ermöglicht: (a) Personen, die eine Vidial.co-Seite erhalten ("Befragte"), aufzufordern, Video- und Audioaufnahmen und Fotos von sich selbst einzureichen ("Befragten-Inhalte"), (b) Videos in Marketingqualität zu erstellen, zu bearbeiten und zu produzieren, die Befragten-Inhalte mit anderen vom Kunden hochgeladenen Audio-, Video- oder Bildinhalten ("Kunden-Inhalte") und anderen Audio-, Video- oder Bildinhalten enthalten, die von Vidial. (c) Hosting und Streaming von Videos unter Verwendung von Galerien und anderen Widgets, die auf der Website des Kunden oder einer anderen autorisierten Website Dritter ("autorisierte Website") platziert oder eingebettet sind, (d) Integration oder Verbindung von Kundensystemen und Konten in sozialen Medien mit dem Dienst, um Daten zu teilen oder Videos zu verbreiten. Darüber hinaus bestimmt die Art und Weise, wie Kunden, Befragte und andere Personen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personen, die auf die Website kommen oder sie besuchen oder Widgets ansehen oder darauf zugreifen ("Besucher") (zusammenfassend ein "Nutzer" oder "Nutzer"), auf die Website und die Dienste zugreifen, welche Art oder Arten von Nutzern Sie sind und an welche Verpflichtungen und Bedingungen Sie sich halten müssen.

1. Kundenverpflichtungen und -bedingungen
Die folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts beziehen sich nur auf Kunden im Sinne der obigen Definition.

a. Registrierung und Passwort. Mit der Registrierung bei Vidial.co stimmen Sie zu, dass alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wahrheitsgetreu und korrekt sind und dass Sie diese während der gesamten Dauer Ihrer Nutzung der Dienstleistungen auf dem neuesten Stand halten werden. Sie tragen die volle Verantwortung für Aktivitäten oder Transaktionen, die sich auf Ihre Informationen beziehen. Alle Informationen, die wir über Sie in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Dienste erhalten, unterliegen unserer Datenschutzrichtlinie.

b. Kundenmaterialien. Während Ihrer Teilnahme an den Dienstleistungen können Sie Vidial.co (i) bestimmte Unternehmensinformationen zur Verfügung stellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Firmennamen und Website-Informationen.

c. Aufbewahrung von Kundenmaterialien. Sofern nicht anderweitig vom Kunden verlangt, gesetzlich vorgeschrieben oder in den Bedingungen dieser Vereinbarung festgelegt, löscht Vidial.co alle Kundenmaterialien und die damit verbundenen Beklagtenmaterialien (wie unten definiert) dreißig (30) Tage nach der Beendigung oder Kündigung Ihrer Nutzung der Dienstleistungen.

d. Eingeschränkte Lizenz für Kundenmaterialien. Damit Vidial.co Ihnen die Dienstleistungen anbieten kann, gewähren Sie Vidial.co hiermit ein nicht-exklusives, vollständig übertragbares, weltweites, vollständig bezahltes Recht und die Lizenz, Ihre

Kundenmaterialien zu nutzen, zu vervielfältigen, zu modifizieren, abgeleitete Werke davon zu erstellen, zu vertreiben, aufzuführen, zu übertragen und anzuzeigen, jedoch nur für die begrenzten Zwecke der Bereitstellung der Dienstleistungen für Sie und wie anderweitig durch die Datenschutzrichtlinien von Vidial.co erlaubt. Diese Lizenz erstreckt sich auch auf vertrauenswürdige Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten, soweit dies für die Bereitstellung der Dienstleistungen für Sie erforderlich ist. Sie behalten das gesamte Eigentum an Ihren Kundenmaterialien.

e. Das Eigentum an allen separaten geistigen Eigentumsrechten verbleibt bei Vidial.co und/oder einem dritten Lizenzgeber, und Ihr Recht, solches Material zu nutzen, unterliegt diesen Nutzungsbedingungen.

f. Rechte an Videos. Vidial.co gewährt dem Kunden hiermit das Eigentum an den Videos, die in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarung erstellt wurden. Mit Ausnahme der in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen gewährten und genehmigten Rechte ist es Ihnen nicht gestattet, diese Werke zu verbreiten, zu vervielfältigen oder zu kopieren, der Öffentlichkeit mitzuteilen, zu transformieren oder zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen oder anderweitig zu nutzen und zu verwerten.

Durch die Nutzung von Videos erklären Sie sich mit den folgenden Rechten und Einschränkungen einverstanden:

(1) Wenn Inhalte, die eine Person zeigen, in Verbindung mit einem sensiblen, wenig schmeichelhaften oder kontroversen Thema verwendet werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie eine Erklärung einfügen müssen, dass das Bild nur zu Illustrationszwecken verwendet wird und die Person ein Modell oder ein Schauspieler ist; und
(2) Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen müssen Sie die Nutzung aller Materialien, die Materialien des Beklagten enthalten, unverzüglich einstellen und diese zerstören, wenn der Beklagte Sie dazu auffordert, entweder weil er Ihnen dies direkt mitteilt oder weil Vidial.co Sie darüber informiert, dass sie eine solche Aufforderung von dem Beklagten erhalten haben.
Vidial.co ist nicht verpflichtet, die Videos nach Ablauf des Abonnementzeitraums oder nach Beendigung der Dienste mit dem Kunden zu hosten, zu streamen oder zu speichern. Der Kunde muss die Videos herunterladen, bevor der Dienstzeitraum abläuft oder gekündigt wird, wenn er dieses Material außerhalb des Abonnementzeitraums nutzen möchte.

g. Kundenlisten. Vidial.co kann Sie (mit Namen und Logo) als Vidial.co-Kunde auf der Website von Vidial.co und in anderen Werbematerialien ausweisen.

h. Zahlung von Gebühren. Wenn Sie einen unserer kostenpflichtigen Pläne als Kunde auswählen ("kostenpflichtiger Kunde"), stimmen Sie zu, alle Gebühren pro Nutzung oder Gebühren, die mit Ihrem Abonnement verbunden sind, zu zahlen ("Gebühren"). Gegebenenfalls werden Sie über die von Ihnen über Ihr Shopify-Konto gewählte Abrechnungsmethode abgerechnet.

i. Steuern. Sie sind für die Zahlung aller Umsatz- oder Nutzungssteuern verantwortlich, die mit den Gebühren oder Ihrer Nutzung der Website oder der Dienstleistungen verbunden sind.

j. Abonnements. Unsere Dienste werden auf Abonnementbasis ("Abonnement") abgerechnet. Dies bedeutet, dass Sie im Voraus auf einer wiederkehrenden, periodischen Basis (jeder Zeitraum wird als "Abrechnungszyklus" bezeichnet) in Rechnung gestellt werden. Die Abrechnungszyklen sind in der Regel monatlich oder jährlich, je nachdem, welchen Abonnementplan Sie beim Kauf eines Abonnements auswählen. Ihr Abonnement wird am Ende jedes Abrechnungszyklus automatisch verlängert, es sei denn, Sie kündigen die automatische Verlängerung über Ihr Shopify-Online-Konto.

k. Preisänderungen. Vidial.co kann die für die Dienstleistungen erhobenen Gebühren jederzeit ändern, vorausgesetzt, dass für Dienstleistungen, die auf Abonnementbasis abgerechnet werden, die Änderung erst am Ende des dann aktuellen Abrechnungszyklus Ihres Abonnements wirksam wird. Vidial.co wird Sie im Voraus über jede Änderung der Gebühren informieren.

l. Überschreitungsgebühren. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Überschreitungsgebühren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle anwendbaren Speichergebühren, die Ihnen entstehen, sofort nach Überschreiten der zulässigen Nutzungsgrenze in Rechnung gestellt. Überschreitungsgebühren, die dreißig (30) Tage nach der Rechnungsstellung unbezahlt bleiben, gelten als überfällig. Die Nichtzahlung von Überschreitungsgebühren bei Fälligkeit kann dazu führen, dass die entsprechenden Dienste eingeschränkt, ausgesetzt oder gekündigt werden (vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen), was zu einem Verlust Ihrer mit den Diensten verbundenen Daten führen kann.

m. Abonnement-Upgrades, die während der Abonnementlaufzeit hinzugefügt werden. Sie können beantragen, einem Abonnement während einer Abonnementlaufzeit zusätzliche Abonnementeinheiten hinzuzufügen (z. B. Änderung der Tarifart, Wechsel von monatlicher zu jährlicher Abrechnung usw.). Das zusätzliche Abonnement-Upgrade wird anteilig für den Teil der Abonnementlaufzeit berechnet, der zum Zeitpunkt der Hinzufügung des Abonnement-Upgrades verbleibt. Ein solches zusätzliches Abonnement-Upgrade wird zum selben Zeitpunkt wie das zugrunde liegende

Abonnement verlängert oder beendet. Abonnementeinheiten für einen Dienst können während der Abonnementlaufzeit für diesen Dienst nicht verringert werden.

n. Herabstufungen und Inaktivität. Sie erkennen an, dass wir uns das Recht vorbehalten, ein kostenpflichtiges Kundenkonto in ein kostenloses Kundenkonto umzuwandeln, wenn keine Abonnementgebühr eingeht, oder das Konto vollständig zu löschen. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass für den Fall, dass Ihr Status als kostenpflichtiger Kunde aus irgendeinem Grund beendet oder unterbrochen wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Ablauf des Abonnements und/oder Ihr Versäumnis, ein neues Abonnement zu verlängern, Ihre Videos deaktiviert werden können und auf keiner Website mehr angesehen werden können. Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, jedes kostenlose Kundenkonto ohne vorherige Ankündigung zu kündigen, einschließlich der Löschung aller Videos und Inhalte, die damit verbunden sind.

o. Haftungsbeschränkung des Connectors. Vidial.co stellt Konnektoren zu den bestehenden Systemen des Kunden bereit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zapier (Ihr System, das diese Dienste nutzt, ist das "Kundensystem") und Social-Media-Websites, einschließlich, aber nicht beschränkt auf YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram (gemeinsam Ihre "Social-Media-Konten"), und ermöglicht den Zugriff auf Vidial.co-Daten über eine erweiterte Programmierschnittstelle

p. Verantwortlichkeiten für Anrufe und Nachrichten. Soweit dies auf Ihre Nutzung des Dienstes zutrifft, müssen Sie jederzeit den CAN SPAM Act von 2003, den Telephone Consumer Protection Act (47 U.S.C. §227), den Do-Not-Call Implementation Act und die Do-Not-Call List Registry Rules (https://www.donotcall.gov), die Telemarketing Sales Rule, 47 C.F.R. § 64.1200 et seq, und alle anderen staatlichen oder lokalen Gesetze, Regeln, Verordnungen und Richtlinien in Bezug auf Anrufe, SMS oder E-Mails, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Regeln, Verordnungen und Richtlinien der Federal Trade Commission und der Federal Communications Commission (zusammen die "Anrufgesetze"). Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie zwischen den Parteien der Initiator eines Anrufs, einer SMS/MMS-Nachricht, einer E-Mail oder einer anderen Kommunikation sind, die über den Dienst übertragen wird, sowie für alle Inhalte, die sich auf Anrufe, SMS/MMS-Nachrichten oder andere Kommunikationen beziehen, diese veranlassen oder dazu ermutigen, diese durchzuführen. Vidial.co ist nicht verantwortlich für die Überprüfung des Inhalts jeglicher Kommunikation, die über die Dienste übertragen wird oder von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Dienstes übertragen wird, und ist auch nicht verantwortlich für die Einholung der erforderlichen Zustimmungen oder Genehmigungen von den Empfängern der Nachrichten.

2. Verpflichtungen und Bedingungen des Teilnehmers
Die folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts beziehen sich nur auf die oben definierten Beschwerdegegner.

a. Materialien des Befragten. Während Ihrer Teilnahme an den Diensten als Befragter stellen Sie Vidial.co Audio-, Videoaufnahmen oder Fotos von sich selbst oder andere Abbildungen (als "Befragten-Inhalte" bezeichnet) und (ii) Ihre Kontaktinformationen zur Verfügung (zusammen (i) und (ii) die "Befragten-Materialien"). Sie garantieren, dass das gesamte von Ihnen hochgeladene oder beigetragene Befragtenmaterial, entweder von Ihrem eigenen Computer, Mobilgerät oder einer anderen Website/einem anderen Server, von Ihnen erstellt wurde und Ihnen gehört und dass Sie diesen Vertrag abschließen und das Befragtenmaterial an Vidial.co lizenzieren können. Sie sind Eigentümer des Befragtenmaterials und können Ihre Zustimmung zur Nutzung Ihres Befragteninhalts oder Befragtenmaterials jederzeit widerrufen, indem Sie Vidial.co oder den Kunden gemäß Abschnitt 8 benachrichtigen.

b. Lizenz für das Material des Befragten. Damit Vidial.co und der anfragende Kunde Ihnen die Dienstleistungen anbieten können, gewähren Sie Vidial.co und dem anfragenden Kunden hiermit ein nicht exklusives, vollständig übertragbares, weltweites, vollständig bezahltes Recht und eine Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung, Änderung, Erstellung abgeleiteter Werke, Verteilung, Aufführung, Übertragung und Anzeige Ihrer Respondentenmaterialien. Dadurch wird der anfragende Kunde zum "Data Controller" des Materials der Befragten. Der Kunde kann die Lizenz für die Materialien des Befragten weiter ergänzen, erweitern und modifizieren, indem er den Befragten dazu veranlasst, zum Zeitpunkt der Bereitstellung eine Click-Through-Vereinbarung (jeweils eine Custom Video Release") zwischen dem Befragten und dem Kunden abzuschließen. Wenn Sie einer Kundenvideo-Freigabe zustimmen, gehen Sie eine separate und verbindliche Vereinbarung mit dem Kunden ein. Vidial.co ist keine Partei in einem Custom Video Release.

c. Zurechnung des Befragten. Sie stimmen zu und akzeptieren, dass Sie durch das Einreichen von Befragten-Materialien bestätigen und zustimmen, dass Ihr Name und andere Attribute, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standort, Titel und Organisationszugehörigkeit, in Videos, die aus Ihren Befragten-Materialien erstellt wurden, angezeigt und aufgenommen werden. Sie garantieren, dass Sie derjenige sind, für den Sie sich ausgeben, und dass Sie nicht versuchen, Ihre Identität falsch darzustellen.

d. Freigabe durch den Befragten. Sie bestätigen hiermit, dass Sie alle Ansprüche, Forderungen, Verpflichtungen, Haftungen, Kosten, Ausgaben, Klagen oder Klagegründe gegen Vidial.co, den anfragenden Kunden und deren Vertreter, Nachfolger, Abtretungsempfänger und Lizenznehmer in Verbindung mit der Verwendung aller Materialien des Befragten in Übereinstimmung mit der in Abschnitt 2(b) oben dargelegten Lizenz freistellen. Sie stellen hiermit alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Verwendung Ihres Bildes, Ihres Abbildes, Ihrer Privatsphäre und Ihres Namens und deren Reproduktion wie oben beschrieben frei, einschließlich Verleumdung und

Diffamierung, und verzichten auf jegliches Recht, Bilder, Fotografien, Filme, Videoaufzeichnungen oder Werbetexte, die in Verbindung damit verwendet werden, oder die Verwendung, für die sie verwendet werden, zu prüfen und/oder zu genehmigen, die vor Ihrem zulässigen Widerruf der Zustimmung verwendet werden, der durch Kontaktaufnahme mit Vidial.co wie in Abschnitt 8 dargelegt, zurückgezogen werden kann. Falls zutreffend, versichern Sie hiermit, dass Sie die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eines abgebildeten Minderjährigen eingeholt haben und dass dieser Unterzeichner. Sie versichern, dass Sie das Recht haben, in Ihrem eigenen Namen einen Vertrag abzuschließen, und dass Sie darauf hingewiesen wurden, dass Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung von einem unabhängigen Rechtsbeistand überprüfen lassen können.

Die Meinungen, Kommentare und Ansichten der Teilnehmer sind ihre eigenen, und Vidial.co ist nicht haftbar für Ihre Ansichten, Kommentare oder Meinungen und haftet nicht für Schäden, die aus Ihren Ansichten, Meinungen oder Kommentaren entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unwahrheiten oder Hassreden.

3. Alle Nutzerverpflichtungen und Bedingungen
Die folgenden Bestimmungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf alle Nutzer, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kunden, Befragte und Besucher, wie sie oben definiert sind.

a. Minderjährige. Sie müssen dreizehn (13) Jahre oder älter sein, um ein Nutzer der Dienste zu sein. Indem Sie die Dienste weiterhin nutzen, garantieren Sie, dass Sie mindestens dreizehn (13) Jahre alt sind. Sie versichern außerdem, dass Sie befugt sind, diese Nutzungsbedingungen einzuhalten.

b. Verhalten. Sie verpflichten sich, bei der Nutzung der Dienste alle anwendbaren Regeln und Vorschriften einzuhalten, und erklären sich damit einverstanden, dass Sie für den Inhalt Ihrer Einsendungen oder Mitteilungen über die Website verantwortlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kunden- und Beklagtenmaterialien (zusammenfassend als "Einsendungen" bezeichnet).

Sie erklären sich damit einverstanden, keine Beiträge hochzuladen, zu teilen oder anderweitig zu verbreiten, die:

(i) ungesetzlich, bedrohlich, missbräuchlich, belästigend, verleumderisch, beleidigend, trügerisch, betrügerisch sind, die Privatsphäre eines anderen verletzen oder eine andere Person darstellen;
(ii) explizite oder grafische Beschreibungen oder Darstellungen sexueller Handlungen enthalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf sexuelle Ausdrücke gewalttätiger oder bedrohlicher Art, die sich gegen eine andere Person oder eine Gruppe von

Personen richten) oder in irgendeiner Weise gegen die Gesetze zur Kinderpornografie verstoßen;
(iii) eine Person oder eine Gruppe von Personen aufgrund ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Rasse, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Alters oder ihrer Behinderung zu schikanieren, zu belästigen, zu erniedrigen oder einzuschüchtern;
(iv) ein Patent, eine Marke, ein Geschäftsgeheimnis, ein Urheberrecht, ein Recht auf Öffentlichkeit oder ein anderes Recht einer Partei verletzen;
(v) unerlaubte oder unaufgeforderte Werbung, Junk- oder Massen-E-Mails (auch bekannt als "Spamming"), Kettenbriefe, jede andere Form von unerlaubter Aufforderung oder jede Form von Lotterie oder Glücksspiel darstellen;
(vi) Softwareviren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme enthalten, die dazu bestimmt sind, das Funktionieren von Software, Hardware oder Telekommunikationsgeräten zu stören, zu beschädigen oder einzuschränken oder Daten oder andere Informationen Dritter zu beschädigen oder sich unbefugt Zugang zu ihnen zu verschaffen;
(vii) Maßnahmen enthalten, die verwendet werden könnten, um die Architektur der Website zu ermitteln, oder die verwendet werden könnten, um die Website zu dekompilieren, zu disassemblieren oder zurückzuentwickeln, oder die für einen kommerziellen Zweck jeglicher Art verwendet werden sollen, außer wie hierin dargelegt; und
(viii) den Versuch, Videos ohne unsere schriftliche Genehmigung zu kopieren, herunterzuladen oder in ein Dateiformat aufzunehmen.
Vidial.co behält sich das Recht vor, Ihr Konto und Ihre Nutzung jeglicher Dienstleistungen zu kündigen, wenn festgestellt wird, dass Sie das Konto entgegen diesen Nutzungsbedingungen, insbesondere wie in diesem Abschnitt dargelegt, nutzen.

c. Inhalt der Website. Vidial.co führt keine Vorabprüfung oder Überwachung von Einsendungen durch. Vidial.co behält sich jedoch das Recht vor, nach eigenem Ermessen Inhalte jeglicher Art zu entfernen, die nach unserem Ermessen nicht mit diesen Nutzungsbedingungen und anderen Regeln des Nutzerverhaltens übereinstimmen oder anderweitig schädlich, anstößig oder ungenau sind. Wir sind nicht verantwortlich für ein Versäumnis oder eine Verzögerung bei der Entfernung solcher Inhalte.

Wenn Sie uns über Inhalte informieren möchten, die Ihrer Meinung nach nicht mit diesen Nutzungsbedingungen übereinstimmen, kontaktieren Sie uns bitte wie in Abschnitt 8 dargelegt. Geben Sie dabei unbedingt die Gründe an, die Ihrer Meinung nach gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Sie sind sich bewusst, dass Sie bei der Nutzung der Dienste möglicherweise mit Materialien in Berührung kommen, die, wie oben dargelegt, anstößig sind. Sie verzichten hiermit auf alle Rechte, Ansprüche und Klagen nach Gesetz oder Billigkeitsrecht gegen Vidial.co, die sich daraus ergeben, dass Sie solchen Einsendungen ausgesetzt sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihr Konto jederzeit und nach unserem alleinigen Ermessen ohne vorherige Benachrichtigung an Sie und ohne Rückerstattung kündigen können, wenn wir einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen vermuten. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass wir bei Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden in vollem Umfang kooperieren werden.

d. Wir ermutigen Sie, auf Inhalte der Website zu verlinken

Ihr Recht, auf die Website zu verlinken, ist ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, dass Sie die folgenden Einschränkungen einhalten:

(i) Screenshots der Website, Zitate aus unseren Text-, Video- oder Audioinhalten und jegliche Verweise auf unsere Marke, Domain oder Webseiten müssen einen für Suchmaschinen nachvollziehbaren HTML-Link enthalten;
(ii) der Link darf kein Logo, keine Grafik, keinen Slogan, keine Dienstleistungsmarke, kein Warenzeichen und keine urheberrechtlich geschützten Informationen von Vidial.co oder einer anderen dritten Partei verwenden, diffamieren oder verletzen;
(iii) der Link und die ihn umgebenden Materialien dürfen den Inhalt der Website nicht in einer gerahmten Umgebung bereitstellen oder das Layout, den Inhalt, das Aussehen oder das Erscheinungsbild der Website verändern;
(iv) der Link und die ihn umgebenden Materialien dürfen keine Zugehörigkeit implizieren oder fälschlicherweise eine Beziehung zwischen der verlinkenden Website und Vidial.co darstellen;
(v) der Link und die ihn umgebenden Materialien dürfen Vidial.co oder die auf der Website verfügbaren Dienstleistungen oder die Website selbst nicht in einer falschen, irreführenden, abwertenden, verleumderischen oder anderweitig beleidigenden Weise darstellen;
e. Empfehlungsprogramm. Vidial.co kann ein Empfehlungsprogramm anbieten, wobei ein Anreiz geboten wird für

f. Begrenzung der Ressourcen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keine Verantwortung oder Haftung für die Löschung oder das Versagen bei der Speicherung oder dem Streaming von Inhalten übernehmen, die auf oder über die Dienste gepflegt oder übertragen werden. Die Konten unserer Nutzer arbeiten mit gemeinsam genutzten Ressourcen. Die übermäßige Nutzung oder der Missbrauch dieser gemeinsam genutzten Netzwerkressourcen durch einen Nutzer kann negative Auswirkungen auf alle anderen Nutzer haben. Die missbräuchliche Nutzung von Netzwerkressourcen in einer Weise, die die Netzwerkleistung beeinträchtigt, einschließlich der übermäßigen Nutzung von CPU-Zeit, Speicherplatz, Festplattenplatz und Sitzungszeit, ist verboten. Sie erkennen an, dass wir das Recht haben, nach unserem alleinigen Ermessen Ihr Konto zu kündigen oder

die Menge an Speicherplatz, Bandbreite oder anderen Ressourcen, die Sie nutzen können, zu begrenzen.

g. Internationale Nutzung. Sie erklären sich damit einverstanden, alle Exportkontrollgesetze strikt einzuhalten, und übernehmen die alleinige Verantwortung für die Einholung von Lizenzen für den Export oder Reexport, sofern erforderlich. Sie sichern zu und gewährleisten, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder das von der US-Regierung als ein Land bezeichnet wurde, das "Terroristen unterstützt", und (ii) Sie nicht auf einer Liste der US-Regierung mit verbotenen oder eingeschränkten Parteien stehen.

h. Zugang oder Nutzung durch Wettbewerber. Vidial.co verbietet ausdrücklich die Nutzung der Website und der Dienstleistungen zu dem Zweck, zu versuchen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen von Vidial.co zu dekompilieren, zu disassemblieren, zurückzuentwickeln oder anderweitig zu erkennen, oder zu einem anderen kommerziellen Zweck als dem, der in diesen Nutzungsbedingungen dargelegt ist. Vidial.co kann nach eigenem Ermessen Konten, bei denen der Verdacht besteht, dass solche Aktivitäten stattfinden, stattgefunden haben oder stattfinden könnten, ohne Vorankündigung oder Warnung kündigen.

4. Allgemeine Bedingungen und Verpflichtungen
a. Websites und Informationen von Dritten. Unsere Website kann Links zu anderen Websites im Internet enthalten oder von anderen Websites im Internet aus zugänglich sein, die Online-Händlern und anderen Dritten gehören und von ihnen betrieben werden. Die Nutzung dieser Websites Dritter erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und unterliegt den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Website. Wir befürworten die Websites, Dienstleistungen oder Produkte Dritter nicht und übernehmen auch keine Haftung dafür.

b. Änderungen an den Dienstleistungen. Vidial.co kann nach eigenem Ermessen zusätzliche Dienstleistungen und/oder Produkte anbieten oder aktuelle Inhalte und Dienstleistungen aktualisieren, modifizieren oder überarbeiten, und diese Vereinbarung gilt für alle zusätzlichen Dienstleistungen und alle aktualisierten, modifizierten oder überarbeiteten Dienstleistungen, sofern nichts anderes festgelegt ist. Vidial.co behält sich hiermit das Recht vor, die oben genannten Dienstleistungen und/oder Produkte jederzeit zu kündigen und nicht mehr anzubieten. Sie erkennen an, akzeptieren und stimmen zu, dass Vidial.co nicht für solche Aktualisierungen, Änderungen, Überarbeitungen, Aussetzungen oder die Einstellung unserer Website oder Dienstleistungen haftbar gemacht werden kann. Vidial.co übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung für die Rechtzeitigkeit, die verpasste Lieferung, die Löschung und/oder das Versäumnis, Benutzerinhalte, Kommunikation oder Personalisierungseinstellungen zu speichern.

c.Vidial.co's Rechte an geistigem Eigentum. Vidial.co ist der Eigentümer und behält alle Eigentumsrechte an der Website und den Dienstleistungen sowie alle damit verbundenen Urheberrechte, Warenzeichen, Marken, Dienstleistungsmarken, Patente und patentierbares Material oder andere gesetzlich eingetragene oder nicht eingetragene Eigentumsrechte. Das Kopieren, Verbreiten, Modifizieren oder Erstellen von abgeleiteten Werken der Dienstleistungen von Vidial.co ohne die schriftliche Genehmigung von Vidial.co ist strengstens untersagt.

Die Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Vidial.co dürfen nicht in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendet werden, die nicht von Vidial.co angeboten wird, und auch nicht in einer Weise, die wahrscheinlich zu Verwechslungen unter den Kunden oder Nutzern der Website führt, die Marken befleckt oder verwässert oder Vidial.co in Verruf bringt oder diskreditiert.

d. Geistige Eigentumsrechte anderer. Vidial.co respektiert die Rechte am geistigen Eigentum Dritter, die bei der Erstellung eines Videos involviert sein können. Diese Rechte an geistigem Eigentum und Ihre Verantwortung in Bezug auf diese Rechte. Alle Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken, die auf der Website angezeigt werden, sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer und dürfen nicht ohne die Genehmigung des Eigentümers verwendet werden.

e. Hinweis auf Urheberrechtsverletzungen oder Verletzungen des geistigen Eigentums. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie glauben, dass Ihre Rechte an geistigem Eigentum durch einen Nutzer der Website verletzt wurden. Gemäß Abschnitt 512 des Urheberrechtsgesetzes, das durch den Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") in Kraft gesetzt wurde.

Um wirksam zu sein, sollte die Benachrichtigung Folgendes enthalten: (a) eine physische oder elektronische Unterschrift der Person, die befugt ist, im Namen des Eigentümers des verletzten Rechts zu handeln; (b) die Identifizierung des urheberrechtlich geschützten Werks, das angeblich verletzt wurde, oder, wenn mehrere urheberrechtlich geschützte Werke auf einer einzigen Online-Site von einer einzigen Meldung erfasst werden, eine repräsentative Liste dieser Werke auf der Site; (c) die Identifizierung des Materials, das angeblich verletzt wird oder Gegenstand der verletzenden Aktivität ist, sowie ausreichende Informationen, die es uns ermöglichen, das Material zu lokalisieren; (d) ausreichende Informationen, die es uns ermöglichen, mit der beschwerdeführenden Partei Kontakt aufzunehmen; (e) eine Erklärung, dass die beschwerdeführende Partei in gutem Glauben davon ausgeht, dass die Nutzung des Materials in der beanstandeten Weise nicht durch den Inhaber des Urheberrechts oder des geistigen Eigentums, einen Vertreter oder das Gesetz genehmigt ist; und (f) eine Erklärung, dass die Informationen in der Meldung korrekt sind und dass die beschwerdeführende Partei unter Androhung von

Strafe bei Meineid befugt ist, im Namen des Inhabers des verletzten Rechts zu handeln. Wenn Sie nicht alle diese Anforderungen erfüllen, kann Ihre DMCA-Meldung ungültig sein.

Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir nach Erhalt und Mitteilung eines Anspruchs auf Rechtsverletzung die identifizierten Materialien sofort von unserer Website entfernen können, ohne dafür zu haften, und dass die Ansprüche der beschwerdeführenden Partei und der Partei, die die Materialien ursprünglich veröffentlicht hat, an das United States Copyright Office zur Entscheidung gemäß dem Digital Millennium Copyright Act weitergeleitet werden.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Video fälschlicherweise entfernt wurde, können Sie eine Gegendarstellung in Übereinstimmung mit dem DMCA einreichen. Um wirksam zu sein, muss die Gegenbenachrichtigung Folgendes enthalten: (a) Ihre physische oder elektronische Unterschrift, (b) die Identifizierung Ihres Materials, das deaktiviert wurde, und den Ort, an dem sich das Material befand, bevor es entfernt wurde, (c) eine eidesstattliche Erklärung, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass Ihr Material aufgrund eines Fehlers oder einer falschen Identifizierung des Materials deaktiviert wurde, und (d) Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie eine Erklärung, dass Sie sich mit der Zuständigkeit des Bundesbezirksgerichts für den Gerichtsbezirk einverstanden erklären, in dem sich Ihre Adresse befindet (falls in den Vereinigten Staaten), oder, falls sich Ihre Adresse außerhalb der Vereinigten Staaten befindet, für jeden Gerichtsbezirk, in dem dasVidial. co gefunden werden kann, und dass Sie damit einverstanden sind, die Zustellung der Klage durch die klagende Partei oder einen Vertreter dieser Person zu akzeptieren.

f. Wiederholte Rechtsverletzer. Ihr Konto wird gekündigt, wenn Sie nach dem alleinigen Ermessen von Vidial.co als Wiederholungsverletzer eingestuft werden. "Wiederholungsverletzer" sind Benutzer, die Gegenstand einer (1) oder mehrerer gültiger Abmahnungen waren, die nicht erfolgreich widerlegt wurden, oder die anderweitig von Vidial.co als solche angesehen werden.

g. Ausschluss von Garantien. ALLE Vidial. co-DIENSTE, EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG VON OPEN-SOURCE-SOFTWARE, UND DIE WEBSITE WERDEN AUF EINER "WIE BESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR" BASIS OHNE GARANTIE JEGLICHER ART ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DIE GARANTIE DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN.

DIE NUTZUNG DER DIENSTE, DAS HOCHLADEN VON KUNDENMATERIALIEN UND/ODER ANTWORTENDEN MATERIALIEN ODER DAS STREAMEN, EINBETTEN, HERUNTERLADEN ODER DER ANDERWEITIGE ERWERB VON MATERIALIEN ODER INHALTEN,

EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VIDEOS UND WIDGETS, DURCH DIE DIENSTE ODER DURCH DRITTANBIETER ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO UND MIT IHREM EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR JEGLICHE SCHÄDEN AN IHREM COMPUTERSYSTEM ODER DATENVERLUSTE TRAGEN, DIE AUS SOLCHEN AKTIVITÄTEN RESULTIEREN.

EINIGE STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN LASSEN DEN AUSSCHLUSS BESTIMMTER GARANTIEN NICHT ZU, SO DASS EINIGE DER OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GELTEN.

h. Beschränkung der Haftung. DER AUSSCHLIESSLICHE RECHTSANSPRUCH UND DIE GESAMTE HAFTUNG JEDER PARTEI FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE, DIE AUS DEN DIENSTEN ODER DER NUTZUNG DIESER ENTSTEHEN, BEGRENZT SICH AUF DEN BETRAG, DER FÜR DIE NUTZUNG DER DIENSTE DURCH Vidial. co FÜR DIE NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNG DURCH DEN ANTRAGSTELLENDEN KUNDEN WÄHREND DES SECHSMONATIGEN ZEITRAUMS VOR DER HANDLUNG, DIE ZUR HAFTUNG GEFÜHRT HAT (ODER, WENN KEIN SOLCHER BETRAG GEZAHLT WURDE, $1,00 USD).

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET EINE PARTEI GEGENÜBER DER ANDEREN PARTEI FÜR BESONDERE SCHÄDEN, SCHADENERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN, DIE SICH AUS NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTEN ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN ODER NICHT, UND UNABHÄNGIG VON DER HAFTUNGSTHEORIE, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER DIENSTE ERGEBEN.

SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, SICHERUNGSKOPIEN VON ALLEN IHREN KUNDENMATERIALIEN, ANTWORTMATERIALIEN UND VIDEOS ZU ERSTELLEN. Vidial.co HAFTET NICHT FÜR DEN VERLUST ODER DIE BESCHÄDIGUNG IHRER KUNDEN- ODER ANTWORTMATERIALIEN.

EINIGE GERICHTSBARKEITEN VERBIETEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGE- ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTREFFEN.

i. Entschädigung. Sie erklären sich damit einverstanden, Vidial.co und seine jeweiligen Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von jeglicher Haftung, Ansprüchen, Ausgaben oder Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und -kosten, freizustellen und schadlos zu halten, die von Dritten aufgrund von oder in Folge von (a) Ihrer Nutzung oder Ihrem Missbrauch der Website oder der Dienstleistungen, (b) der Betrachtung Ihrer

Inhalte oder Videos, (c) der Verletzung von Gesetzen, Regeln, Vorschriften oder Bedingungen dieser Vereinbarung, (d) Ihrer Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen von Vidial. co's Nutzungsbedingungen oder anderen Bedingungen von Open-Source-Lizenzen, falls zutreffend, (e) die Verletzung von geistigem Eigentum oder anderen Rechten von natürlichen oder juristischen Personen durch Ihren Inhalt, durch Sie oder durch jemanden, der Ihr Konto benutzt. Vidial.co behält sich das Recht vor, auf eigene Kosten die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle jeder Angelegenheit zu übernehmen, die andernfalls der Entschädigung durch Sie unterliegt, in welchem Fall Sie mit Vidial.co bei der Geltendmachung aller verfügbaren Verteidigungsmittel zusammenarbeiten werden.

j. Beendigung der Nutzung. Wir können Ihre Nutzung der Dienste nach unserem Ermessen und aus beliebigen Gründen beenden oder aussetzen. Jeder Verdacht auf betrügerische, missbräuchliche oder illegale Aktivitäten kann ein Grund für die Beendigung Ihres Kontos sein und kann an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden.

Bei einer Kündigung oder Aussetzung, ungeachtet der Gründe dafür, erlischt Ihr Recht zur Nutzung der Dienste sofort, und wir können Ihr Konto und alle damit verbundenen Informationen sofort deaktivieren oder löschen. Wir haften weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Ansprüche oder Schäden, die sich aus einer Kündigung oder Aussetzung ergeben.

k. Verbreitungsbedingungen. Bei der Weitergabe von Videos an Dritte muss der Kunde die Zustimmung des Dritten zu diesen Servicebedingungen einholen. Der Kunde muss Vidial.co für alle Ansprüche oder Klagegründe entschädigen und verteidigen, die sich aus der Nutzung von Videos durch Dritte ergeben. Der Kunde übernimmt die gesamte Verantwortung für die Einhaltung der Bedingungen dieser Vereinbarung durch Dritte, die Videos erhalten.

5. Datenverarbeitungsbedingungen - Kunden
Diese Datenverarbeitungsbedingungen gelten nur, wenn (a) Sie ein Kundenabonnement bei Vidial.co abgeschlossen haben und (b) Ihre Nutzung der Vidial.co-Dienste das Sammeln oder Hochladen personenbezogener Daten von betroffenen Personen mit Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz (zusammenfassend als "in der EU ansässige Personen" bezeichnet) und/oder das Einbinden dieser personenbezogenen Daten in Vidial.co-Videos oder die anderweitige Weitergabe der personenbezogenen Daten an Vidial.co beinhaltet.

Vidial.co erachtet die Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit als äußerst wichtig und wird sich in angemessener Weise bemühen, die geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und Richtlinien in Bezug auf personenbezogene Daten und Sicherheit einzuhalten, da sich diese ständig weiterentwickeln.

a. Definitionen für die Zwecke dieser Datenverarbeitungsbedingungen. Der Begriff "Datensubjekt" bezeichnet die identifizierte oder identifizierbare Person, auf die sich persönliche Daten (wie unten definiert) beziehen.

Der Begriff "Persönliche Daten" bezeichnet alle Informationen, die: (i) allein oder in Verbindung mit anderen Informationen verwendet werden können, um eine Person zu identifizieren; oder (ii) anderweitig den geltenden Datenschutzgesetzen in Bezug auf personenbezogene Daten unterliegen. Um Zweifel auszuschließen, umfassen personenbezogene Daten den Namen, die E-Mail-Adresse und das Abbild einer Person, auch auf Fotos oder Videos.

Der Begriff "Verarbeitung" bezeichnet jede Handlung, die an personenbezogenen Daten vorgenommen wird, auch mit automatisierten Mitteln, wie z. B. das Sammeln, Aufzeichnen, Organisieren, Strukturieren, Speichern, Ändern, Abrufen, Modifizieren, Verwenden, Offenlegen, Übertragen oder Löschen.

Der Kunde ist der "Datenverantwortliche" und Vidial.co ist der "Datenverarbeiter" für die Zwecke aller anwendbaren Datenschutzgesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EU-Richtlinie 95/46/EG, die EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 (die "GDPR") und das EU-US-Datenschutzschild-Rahmenwerk für alle Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Kundenmaterialien und Teilnehmermaterialien, außer in den folgenden begrenzten Umständen, in denen Vidial.co der Datenverantwortliche ist: Kontoregistrierung und Kontaktinformationen, die direkt an die Vidial.co-Website über den Anmeldeprozess oder ein Kontaktformular übermittelt werden.

b. Ihre Verantwortlichkeiten. Infolge der Nutzung der Dienstleistungen und der Website sichern Sie Vidial.co hiermit zu, dass (a) jede von Ihnen durchgeführte Erhebung von personenbezogenen Daten von in der EU ansässigen Personen in Übereinstimmung mit Ihrer eigenen Datenschutzerklärung erfolgt, zu der Sie die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Personen erhalten; (b) Sie bei der Nutzung der Vidial.co-Dienstleistungen alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten, insbesondere den Datenschutz. co-Dienstes einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenschutzbestimmungen und Gesetze in Bezug auf personenbezogene Daten wie die GDPR; und (c) Sie stimmen zu, Vidial.co unverzüglich über eine Aufforderung einer betroffenen Person zur Löschung personenbezogener Daten zu informieren, damit Vidial.co dieser Aufforderung unverzüglich nachkommen kann.

c. Vidial.co's Verantwortlichkeiten. Vidial.co verpflichtet sich, dass sie:

(i) Persönliche Daten gemäß Ihren dokumentierten Anweisungen zu verarbeiten, auch im Hinblick auf die Übermittlung von Persönlichen Daten an ein Drittland oder eine

internationale Organisation, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich; in diesem Fall werden Sie im gesetzlich zulässigen Umfang informiert;
(ii) sicherzustellen, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Mitarbeiter sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen und dass diese Mitarbeiter keine personenbezogenen Daten verarbeiten, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit Ihren dokumentierten Anweisungen;
(iii) geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit aller personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wobei die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken zu berücksichtigen sind;
(iv) sicherzustellen, dass die von Vidial.co beauftragten Unterauftragsverarbeiter denselben Datenschutzverpflichtungen unterliegen, wie sie in diesen Datenverarbeitungsbedingungen festgelegt sind, und dass Vidial.co für die Erfüllung dieser Verpflichtungen durch die Unterauftragsverarbeiter verantwortlich ist;
(v) in Anbetracht der Art der Verarbeitung Sie durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, soweit dies möglich ist, bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtung zur Beantwortung von Anfragen betroffener Personen gemäß dem anwendbaren Recht zu unterstützen;
(vi) in Anbetracht der Art der Verarbeitung, Sie bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach geltendem Recht zu unterstützen, einschließlich und ohne Einschränkung derer, die sich aus den Artikeln 32 bis 36 der DSGVO ergeben (in Bezug auf Datensicherheit, Meldung von Verstößen und Folgenabschätzungen);
(vii) und auf Ihre schriftliche Anfrage hin, nicht mehr als einmal (1) pro Jahr, sofern nicht anderweitig nach geltendem Recht vorgeschrieben, Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Verpflichtungen von Vidial.co im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen nachzuweisen und/oder Prüfungen zuzulassen, um diese Einhaltung zu verifizieren (zu diesem Zweck erklären Sie sich damit einverstanden, dass Vidial.co einen seriösen unabhängigen Prüfer seiner Wahl beauftragt, solche Prüfungen anstelle von Ihnen oder Ihrem Beauftragten durchzuführen);
(viii) auf Ihr Verlangen alle personenbezogenen Daten, die sich nach Beendigung der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung im Besitz oder unter der Kontrolle von Vidial.co befinden, zu löschen oder an Sie zurückzugeben und vorhandene Kopien zu löschen, es sei denn, das geltende Recht schreibt die Aufbewahrung dieser personenbezogenen Daten vor.
Ungeachtet des Vorstehenden erkennen Sie an, dass Videos auf Websites und Plattformen heruntergeladen und/oder geteilt werden können und nicht immer auf den Servern von Vidial.co oder seinen Anbietern gehostet werden. Daher ist Vidial.co möglicherweise nicht in der Lage, einem Antrag auf Löschung der personenbezogenen Daten einer betroffenen Person nachzukommen, die in einem Video enthalten sind, das auf diese Weise heruntergeladen und/oder verbreitet wurde.

6. Geltendes Recht

7. Vereinbarung zur Schlichtung aller Streitigkeiten
Ungeachtet der hierin enthaltenen Bestimmungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen oder den Diensten ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, einem verbindlichen Schiedsverfahren unterworfen werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Ansprüche, Klagen oder Verfahren, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen oder den Diensten ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, in Ihrer persönlichen Eigenschaft und nicht als Kläger oder Mitglied einer Gruppe in einem vermeintlichen repräsentativen oder Sammelverfahren vorgebracht werden müssen. Der Schiedsrichter darf die Ansprüche von mehr als einer Person nicht zusammenfassen. SIE ERKENNEN AN, DASS SIE AUF DAS RECHT AUF EINE VERHANDLUNG DURCH GESCHWORENE ODER DIE TEILNAHME ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER SAMMELKLAGE ODER EINES REPRÄSENTATIVEN VERFAHRENS VERZICHTEN.

8. Bekanntmachungen
Alle Mitteilungen an Vidial.co, einschließlich der Aufforderungen eines Beklagten, seine Zustimmung zur Verwendung von Materialien des Beklagten durch Vidial.co und/oder den Kunden zurückzuziehen, müssen schriftlich erfolgen und an Vidial.co gesendet werden. Mitteilungen an Sie können entweder an die für Ihr Konto angegebene E-Mail-Adresse oder an die von Ihnen bei der Registrierung oder Aktualisierung Ihres Kontos angegebene Adresse gesendet werden. Darüber hinaus können wir Mitteilungen oder Nachrichten über die Website verbreiten, um Sie über Änderungen auf der Website oder andere wichtige Angelegenheiten zu informieren, und solche Sendungen gelten als Mitteilung an Sie.

Alle Benachrichtigungen oder Mitteilungen im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen gelten als der Partei zugestellt, die eine solche Mitteilung erhält (i) am Zustellungsdatum, wenn sie der Partei persönlich zugestellt wird; (ii) zwei (2) Werktage nach Hinterlegung bei einem kommerziellen Nachttransportunternehmen mit schriftlicher Empfangsbestätigung; (iii) fünf (5) Werktage nach dem Versanddatum, wenn sie per US-Post mit Rückschein versandt wird; (iv) am Zustellungsdatum, wenn sie per Fax übermittelt wird; (v) am Zustellungsdatum, wenn sie per E-Mail übermittelt wird; oder (vi) sofort, wenn sie von Vidial.co gesendet wird.

9. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund ungesetzlich, ungültig oder nicht durchsetzbar sein, so bleiben die anderen Bestimmungen davon unberührt und bleiben im größtmöglichen Umfang gültig und durchsetzbar.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese Vereinbarung von Vidial.co nach eigenem Ermessen jederzeit an eine dritte Partei übertragen werden kann. Sie dürfen

keine Ihrer Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung übertragen oder abtreten, und jeder Versuch, dies zu tun, ist null und nichtig.

Diese Vereinbarung stellt zusammen mit den Datenschutzrichtlinien der Website die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft zwischen uns in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung dar und ersetzt alle früheren Vereinbarungen und Übereinkünfte der Parteien in Bezug auf diese Vereinbarung.

Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie gemäß California Civil Code §1798.83 Informationen über die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte für deren Direktmarketingzwecke anfordern.

Jeder Versuch, die Bedingungen dieser Vereinbarung und/oder der Datenschutzrichtlinie zu ändern oder zu ergänzen, ist null und nichtig, es sei denn, er wurde schriftlich und von beiden Parteien unterzeichnet.

Ein Versäumnis unsererseits, eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen oder damit verbundene Rechte durchzusetzen oder auszuüben, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar.

Bei jeder Klage zur Durchsetzung dieser Vereinbarung hat die obsiegende Partei Anspruch auf Kosten und Anwaltsgebühren.

Datum des Inkrafttretens: 13. März 2023

Portuguese:

O utilizador deve ler e concordar com os presentes Termos de Serviço ("Termos de Serviço" ou "Acordo") se for um Utilizador do "Sítio" ou "Serviços" (todos como definido abaixo). O Site e os Serviços são propriedade e operados por Vidial.co ("Vidial.co" ou "Empresa").

O utilizador reconhece e concorda que, ao (1) clicar no botão "Concordo" ou similar para aceder ao Sítio e Serviços ou (2) aceder ou utilizar o nosso Sítio e Serviços, leu e

concorda com estes Termos de Serviço. Se o utilizador não concordar, deverá cessar imediatamente a utilização dos Serviços.

O utilizador reconhece que estes Termos de Serviço são entre o utilizador e Vidial.co. A sua utilização dos Serviços não está apenas sujeita a estes Termos de Serviço, mas também a quaisquer termos de serviço e/ou regras do referido site de terceiros.

Reservamo-nos o direito, a qualquer momento, de modificar os Serviços e/ou os termos do presente Acordo sem aviso prévio. Recomendamos que verifique estes Termos de Serviço periodicamente para ver se houve quaisquer modificações. As modificações entrarão em vigor imediatamente após a sua publicação no Sítio. O uso continuado dos Serviços após a publicação das modificações será considerado uma aceitação dos Termos de Serviço modificados.

Sítio e Serviços. Vidial.co desenvolveu e mantém um serviço de aplicação baseado na web que permite às pessoas que se inscreveram para os Serviços ou Sítio ("Clientes"): (a) solicitar às pessoas que recebem uma página Vidial.co ("Respondentes") que enviem gravações de vídeo e áudio e fotografias suas ("Conteúdo do Respondente"), (b) criar, editar, e produzir vídeos de qualidade de marketing incorporando Conteúdo do Respondente com outro conteúdo áudio, vídeo, ou imagem carregado pelo Cliente ("Conteúdo do Cliente") e outro conteúdo áudio, vídeo, ou imagem criado, desenvolvido, ou licenciado pelo Vidial. co, (c) hospedar e transmitir vídeos usando, galerias, e outros widgets colocados ou incorporados no site do Cliente ou outro site de terceiros autorizado ("Site Autorizado"), (d) integrar ou ligar os sistemas do Cliente e contas de meios de comunicação social com o Serviço para partilhar dados ou distribuir vídeos. Além disso, a forma como Clientes, Respondentes, e qualquer outra pessoa que, inclui, mas não se limita a, pessoas que venham ou visitem o Sítio ou vejam ou acedam a quaisquer widgets ("Visitantes") (colectivamente, um "Utilizador" ou "Utilizadores") acedem ao Sítio e aos Serviços determina que tipo ou tipos de Utilizadores são e a que obrigações e termos o Utilizador deve aderir.

1. Obrigações e Termos do Cliente
As seguintes disposições desta secção dizem respeito apenas aos Clientes, uma vez que o termo é definido acima.

a. Registo e Palavra-passe. Ao registar-se em Vidial.co, o cliente concorda que todas as informações que nos são fornecidas são verdadeiras e exactas e que as manterá actualizadas durante toda a sua utilização dos Serviços. O cliente é totalmente responsável pelas actividades ou transacções que se relacionem com as suas informações. Todas as informações que obtivermos sobre o cliente relacionadas com a sua utilização dos Serviços estão sujeitas à nossa Política de Privacidade.

b. Materiais do Cliente. Durante a sua participação nos Serviços, poderá fornecer a Vidial.co (i) certas informações da Empresa, incluindo, mas não se limitando a, nome da empresa e informações do website.

c. Retenção de Materiais do Cliente. Salvo pedido em contrário do Cliente, exigido por lei ou pelos termos do presente Contrato, Vidial.co deverá eliminar todo e qualquer Material do Cliente e Materiais do Respondente relacionados (conforme definido abaixo) trinta (30) dias após o término ou cancelamento da utilização dos Serviços pelo Cliente.

d. Licença Limitada de Materiais do Cliente. Para permitir à Vidial.co oferecer-lhe os Serviços, o Cliente concede à Vidial.co, um direito não exclusivo, totalmente transferível, mundial, totalmente pago e uma licença para utilizar, reproduzir, modificar, criar trabalhos derivados, distribuir, executar, transmitir e exibir os Materiais do Cliente, mas apenas para os fins limitados da prestação dos Serviços ao Cliente e conforme permitido pelas políticas de privacidade da Vidial.co. Esta licença também se estende a quaisquer terceiros de confiança com quem trabalhamos, na medida do necessário para fornecer os Serviços ao Cliente. O Contratante mantém toda a propriedade dos Materiais do Contratante.

e. A propriedade de todos os direitos de propriedade intelectual em separado permanece com Vidial.co e/ou qualquer terceiro licenciador, e o seu direito de utilização de tal material está sujeito aos presentes Termos de Serviço.

f. Direitos de Vídeos. Vidial.co concede ao Cliente a propriedade dos vídeos criados e consistentes com os termos do presente Acordo. Excepto conforme concedido e autorizado de acordo com estes Termos de Serviço, o Cliente não poderá distribuir, reproduzir, ou copiar, comunicar ao público, transformar ou modificar, adaptar, traduzir, ou de outra forma utilizar e explorar as referidas obras.

Através da sua utilização de vídeos, o utilizador concorda com os seguintes direitos e restrições:

(1) se o Conteúdo que apresenta um indivíduo for utilizado em relação a um assunto sensível, pouco lisonjeiro ou controverso, o cliente concorda que deve incluir uma declaração de que a imagem é utilizada apenas para fins ilustrativos e que o indivíduo é um modelo ou actor; e
(2) não obstante qualquer disposição em contrário nestes Termos de Serviço, o utilizador deve cessar imediatamente a utilização e destruir todos os materiais contendo Materiais do Respondente, se solicitado pelo Respondente, quer como lhe for comunicado directamente pelo Respondente, quer se Vidial.co lhe informar que recebeu tal pedido do Respondente.

Vidial.co não tem qualquer obrigação de hospedar, transmitir, ou armazenar os vídeos após a expiração do período de subscrição ou término dos Serviços com o Cliente. O Cliente deve descarregar os vídeos antes de expirar o período de serviço ou de ser terminado se desejar utilizar tal material fora do período de subscrição.

g. Listas de Clientes. Vidial.co pode identificá-lo (pelo nome e logótipo) como Cliente Vidial.co no website Vidial.co e em outros materiais promocionais.

h. Pagamento de taxas. Se seleccionar um dos nossos planos pagos como Cliente ("Cliente pago"), o cliente concorda em pagar todas as taxas por utilização ou taxas associadas à sua subscrição, conforme apropriado ("Taxas"). Quando aplicável, o cliente será facturado utilizando o método de facturação que seleccionar através da sua conta shopify.

i. Taxas. O cliente é responsável pelo pagamento de quaisquer impostos sobre vendas ou utilização associados às Taxas ou à sua utilização do Site ou Serviços.

j. Assinaturas. Os nossos Serviços são facturados com base numa assinatura ("Subscrição"). Isto significa que será cobrado antecipadamente numa base periódica e recorrente (cada período é denominado "Ciclo de Facturação"). Os ciclos de facturação são tipicamente mensais ou anuais, dependendo do plano de assinatura que seleccionar ao adquirir uma Assinatura. A sua Subscrição renovar-se-á automaticamente no final de cada ciclo de facturação, a menos que cancele a auto-renovação através da sua conta online.

k. Alterações de preços. Vidial.co poderá alterar as Taxas cobradas pelos Serviços em qualquer altura, desde que, para os Serviços facturados com base numa Assinatura, a alteração só se torne efectiva no final do ciclo de facturação então em curso da sua Assinatura. Vidial.co avisará previamente o utilizador de qualquer alteração nas Taxas.

l. Taxas de Média. Salvo indicação em contrário, quaisquer taxas de sobretaxas, incluindo mas não se limitando a quaisquer taxas de armazenamento aplicáveis, incorridas pelo cliente serão facturadas imediatamente após exceder o limite de utilização permitido. As taxas médias que permaneçam por pagar durante trinta (30) dias após terem sido facturadas são consideradas vencidas. O não pagamento das taxas de sobretaxas quando devidas pode resultar na limitação, suspensão ou cessação dos Serviços aplicáveis (sujeito aos requisitos legais aplicáveis), o que pode resultar na perda dos dados associados aos Serviços do Cliente.

m. Acréscimo do Prazo de Subscrição de Subscrição de Médio Prazo de Subscrição. Poderá solicitar a adição de unidades de subscrição adicionais (por exemplo, tipo de plano de mudança, mudança de facturação mensal para anual, etc.) a uma subscrição

durante um prazo de subscrição. A actualização da subscrição adicional será rateada pela parte desse prazo de subscrição restante no momento em que a actualização da subscrição for adicionada. Qualquer actualização da subscrição adicional será renovada ou terminará na mesma data que a subscrição subjacente. As unidades de subscrição relativas a um Serviço não podem ser reduzidas durante um termo de subscrição para esse Serviço.

n. Desgraduações e Inactividade. O Cliente reconhece que nos reservamos o direito de converter qualquer conta de Cliente Pago para uma conta de cliente gratuita, mediante o não recebimento de uma taxa de subscrição ou o cancelamento total da conta. O Cliente compreende e concorda que, caso o seu estatuto de Cliente Pago seja rescindido ou interrompido por qualquer razão, incluindo, mas não se limitando a, a expiração da Subscrição e/ou a não renovação de uma nova Subscrição, os seus vídeos poderão ser desactivados e não poderão ser vistos em qualquer site. Além disso, reservamo-nos o direito de encerrar qualquer conta de cliente gratuita sem aviso prévio, incluindo a eliminação de quaisquer vídeos e conteúdos associados aos mesmos.

o. Limitação de Responsabilidade do Conector. Vidial.co fornece Conectores aos sistemas existentes do cliente, incluindo, mas não limitado a Zapier, (o seu sistema que utiliza estes serviços são os "Sistemas do Cliente") e sites de mídia social, incluindo, mas não limitado a YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, e Instagram (colectivamente, as suas "Contas de Mídia Social") e fornece acesso aos dados de Vidial.co através de uma Interface Avançada de Programação

p. Responsabilidades por Chamadas e Mensagens. Na medida aplicável à sua utilização do Serviço, deverá sempre cumprir a Lei CAN SPAM de 2003, a Lei de Protecção do Consumidor por Telefone (47 U.S.C. §227), a Lei de Implementação do Do-Not-Call e as regras de registo da lista Do-Not-Call (https://www.donotcall.gov), a Regra de Vendas de Telemarketing, 47 C.F.R. § 64.1200 et seq, e todas as outras leis, regras, regulamentos e directrizes estaduais ou locais relacionadas com chamadas ou mensagens de texto ou correio electrónico, incluindo sem limitação, regras, regulamentos e directrizes estabelecidas pela Federal Trade Commission e a Federal Communications Commission (colectivamente, as "Calling Laws"). O cliente concorda que, como entre as partes, é o iniciador de qualquer chamada, mensagem SMS/MMS, e-mail, ou outra comunicação transmitida através do Serviço e para todo o conteúdo relacionado com, induzindo, ou encorajando chamadas, mensagens SMS/MMS ou outras comunicações a ter lugar. Vidial.co não é responsável pela revisão do conteúdo de qualquer comunicação transmitida através dos Serviços ou transmitida pelo utilizador relacionada com a sua utilização do Serviço, nem é responsável pela obtenção de quaisquer consentimentos ou permissões necessárias por parte dos destinatários da mensagem.

2. Obrigações do Respondente e Termos

As seguintes disposições desta secção dizem respeito apenas aos Respondentes, tal como acima definido.

a. Materiais dos Respondentes. Durante a sua participação nos Serviços como Respondente, fornecerá à Vidial.co gravações áudio, vídeo, ou fotografias suas ou de outras semelhanças (referidas como "Conteúdo do Respondente") e (ii) as suas informações de contacto (colectivamente, (i) e (ii) os "Materiais do Respondente"). O Contratante garante que todos os Materiais do Demandado carregados ou contribuídos pelo Contratante, seja a partir do seu próprio computador, dispositivo móvel ou outro website/servidor, são criados e propriedade do Contratante e o Contratante pode celebrar o presente Contrato e licenciar os Materiais do Demandado à Vidial.co. O Contratante será proprietário dos Materiais do Demandado e poderá revogar o consentimento para utilização do Conteúdo do Demandado ou dos Materiais do Demandado a qualquer momento, mediante notificação à Vidial.co ou ao Cliente, conforme estabelecido na Secção 8.

b. Licença do Material Inquirido. Para permitir à Vidial.co e ao Cliente requerente oferecer-lhe os Serviços, o Cliente concede à Vidial.co e ao Cliente requerente um direito não exclusivo, totalmente transferível, mundial, totalmente pago e licença para utilizar, reproduzir, modificar, criar trabalhos derivados, distribuir, executar, transmitir e exibir os seus Materiais do requerido. Ao fazê-lo, o Cliente requerente torna-se o "Controlador de Dados" dos Materiais do Respondente. O Cliente pode ainda emendar, alargar e modificar a licença dos Materiais do requerido, fazendo com que o requerido execute um acordo de clickthrough (cada um deles um "Lançamento de Vídeo Personalizado") entre o requerido e o Cliente no momento da contribuição. Se o Cliente concordar com uma Versão de Vídeo do Cliente, está a celebrar um acordo separado e vinculativo com o Cliente. Vidial.co não é parte em nenhuma Versão de Vídeo Personalizada.

c. Atribuição do Respondente. O cliente concorda e aceita que, ao submeter os Materiais do Respondente, confirma e concorda em ter o seu nome e outros atributos, incluindo mas não limitados à localização, título e afiliação da organização, exibidos e incluídos em vídeos feitos a partir dos Materiais do Respondente. Garante que é quem diz ser e que não está a tentar deturpar a sua identidade.

d. Liberação do Respondente. Pelo presente, o utilizador reconhece que liberta toda e qualquer reclamação, exigência, obrigações, responsabilidades, custos, despesas, acções ou causas de acção contra Vidial.co, o Cliente requerente, e os seus agentes, sucessores, cessionários e licenciados, em relação à utilização de todo e qualquer Material do requerido em conformidade com a licença estabelecida na Secção 2(b) acima. O Cliente, pelo presente, liberta toda e qualquer reivindicação relacionada com a utilização da sua imagem, semelhança, privacidade, e nome e a sua reprodução,

conforme acima referido, incluindo difamação e difamação e renuncia a qualquer direito de inspeccionar e/ou aprovar quaisquer imagens, fotografias, filmes, gravações de vídeo, ou cópia publicitária que possam ser utilizados em conexão com os mesmos ou a utilização a que possam ser aplicados, utilizados antes da revogação do consentimento do Cliente, conforme permitido, e que possam ser retirados contactando Vidial.co, conforme estabelecido na Secção 8. Se aplicável, o utilizador declara que obteve o consentimento do tutor legal de qualquer menor retratado e que tal signatário. Afirma que tem o direito de contratar em seu próprio nome e foi informado de que pode solicitar a revisão dos termos do presente acordo junto de um advogado independente.

As opiniões, comentários e pontos de vista dos inquiridos são deles próprios e Vidial.co não será responsável pelas suas opiniões, comentários ou opiniões, e não será responsável por quaisquer danos resultantes das suas opiniões, opiniões ou comentários, incluindo, entre outros, falsidades ou discursos de ódio.

3. Todas as Obrigações e Termos do Utilizador
As disposições seguintes nesta secção pertencem a todos os Utilizadores, incluindo mas não se limitando aos Clientes, Respondentes e Visitantes, tal como estão definidos acima.

a. Menores. O Utilizador deve ter treze (13) anos de idade ou mais para ser um Utilizador dos Serviços. Ao continuar a utilizar os Serviços, está a garantir que tem pelo menos treze (13) anos de idade. O cliente garante ainda que tem autoridade para celebrar os presentes Termos de Serviço.

b. Conduta. O utilizador concorda em obedecer a todas as regras e regulamentos aplicáveis na utilização dos Serviços, e concorda que é responsável pelo conteúdo das suas submissões ou comunicações através do Site, incluindo, mas não se limitando a, Materiais do Cliente e Materiais do Respondente (colectivamente, "Submissões").

O utilizador concorda que não carregará, partilhará ou distribuirá de qualquer outra forma quaisquer Submissões que tenha enviado:

(i) sejam ilegais, ameaçadores, abusivos, assediadores, difamatórios, caluniosos, enganosos, fraudulentos, invasivos da privacidade de outrem, ou que imitem outra pessoa;
(ii) contenham descrições ou relatos explícitos ou gráficos de actos sexuais (incluindo mas não se limitando a linguagem sexual de natureza violenta ou ameaçadora dirigida a outro indivíduo ou grupo de indivíduos), ou que de qualquer forma violem as leis de pornografia infantil;
(iii) vitimizar, assediar, degradar ou intimidar um indivíduo ou grupo de indivíduos com base na religião, género, orientação sexual, raça, etnia, idade, ou deficiência;

(iv) infringir qualquer patente, marca registada, segredo comercial, direito de autor, direito de publicidade, ou outro direito de qualquer parte;
(v) constituir publicidade não autorizada ou não solicitada, correio electrónico não solicitado ou em massa (também conhecido como "spamming"), cartas em cadeia, qualquer outra forma de solicitação não autorizada, ou qualquer forma de lotaria ou jogo;
(vi) conter vírus de software ou qualquer outro código informático, ficheiros ou programas concebidos ou destinados a perturbar, danificar ou limitar o funcionamento de qualquer software, hardware ou equipamento de telecomunicações, ou danificar ou obter acesso não autorizado a quaisquer dados ou outras informações de terceiros;
(vii) conter medidas que possam ser utilizadas para determinar a arquitectura do Sítio, ou que possam ser utilizadas para descompilar, desmontar ou fazer engenharia inversa do Sítio; ou que se destinem a ser utilizadas para fins comerciais de qualquer tipo, excepto conforme aqui estabelecido; e
(viii) tentar copiar, descarregar, capturar vídeos em formato de ficheiro sem a nossa permissão por escrito.
Vidial.co reserva-se o direito de encerrar a sua conta e a sua utilização de quaisquer Serviços se for descoberto que está a utilizar a conta contra estes Termos de Serviço, particularmente como estabelecido nesta secção.

c. Conteúdo do Sítio. Vidial.co não pré-visualiza nem monitoriza as Submissões. No entanto, Vidial.co reserva-se o direito, a nosso exclusivo critério, de remover qualquer conteúdo de qualquer tipo que, a nosso ver, não cumpra estes Termos de Serviço e quaisquer outras regras de conduta do utilizador, ou seja prejudicial, censurável, ou impreciso. Não somos responsáveis por qualquer falha ou atraso na remoção de tal conteúdo.

Se o utilizador quiser notificar-nos de conteúdo que considere não estar em conformidade com estes Termos de Serviço, queira contactar-nos, conforme estabelecido na Secção 8. Certifique-se de incluir as razões que o cliente considera não estarem em conformidade. O cliente compreende que, ao utilizar os Serviços, poderá ser exposto a materiais que sejam censuráveis, conforme acima exposto. O cliente renuncia e concorda em renunciar a todos os direitos, reclamações e acções legais ou de equidade contra Vidial.co decorrentes da sua exposição a tais Submissões.

O cliente concorda que poderemos, a qualquer momento e a nosso exclusivo critério, encerrar a sua conta sem aviso prévio e sem reembolso, se suspeitarmos de violação de qualquer um dos presentes Termos de Serviço. Além disso, o cliente reconhece que cooperaremos plenamente com as investigações das autoridades de aplicação da lei.

d. Encorajamos o utilizador a criar um link para o conteúdo do Sítio

O seu direito de ligação ao Sítio está expressamente condicionado ao seu cumprimento das seguintes restrições:

(i) imagens do Sítio, citações retiradas do nosso texto, vídeo, ou conteúdo áudio, e quaisquer referências à nossa marca, domínio, ou páginas web devem incluir uma ligação HTML com um motor de busca;
(ii) a ligação não pode utilizar, difamar, ou manchar qualquer logótipo, gráfico, tagline, marca de serviço, marca comercial, ou informação com direitos de autor de Vidial.co ou qualquer outro terceiro;
(iii) a ligação e os materiais circundantes não devem fornecer o conteúdo do Sítio num ambiente enquadrado, ou alterar o layout, conteúdo, aspecto ou sensação do Sítio;
(iv) a ligação e os materiais circundantes não devem implicar afiliação ou representar falsamente qualquer relação entre o site de ligação e Vidial.co;
(v) a ligação e os materiais circundantes não devem retratar Vidial.co ou os serviços disponíveis no Site, ou o próprio Site, de forma falsa, enganosa, depreciativa, difamatória ou de outra forma ofensiva;
e. Programa de Referência. Vidial.co pode oferecer um programa de encaminhamento, através do qual é oferecido um incentivo a

f. Limitação de Recursos. O Cliente concorda que não temos qualquer responsabilidade ou obrigação pela eliminação ou falha no armazenamento ou transmissão de qualquer conteúdo mantido ou transmitido nos ou através dos Serviços. As contas dos nossos Utilizadores funcionam com recursos partilhados. O uso excessivo ou abuso destes recursos de rede partilhada por um Utilizador pode ter um impacto negativo em todos os outros Utilizadores. É proibida a utilização abusiva dos recursos da rede de uma forma que prejudique o desempenho da rede, incluindo o consumo excessivo de tempo de CPU, memória, espaço em disco, e tempo de sessão. O utilizador reconhece que temos o direito, a nosso exclusivo critério, de encerrar a sua conta, ou limitar a quantidade de espaço de armazenamento, largura de banda, ou outros recursos que possa utilizar.

g. Utilização Internacional. O cliente concorda em cumprir estritamente todas as leis de controlo de exportação, e assume a responsabilidade exclusiva pela obtenção de licenças de exportação ou reexportação, conforme necessário. O cliente representa e garante que (i) não está localizado num país sujeito a um embargo do Governo dos Estados Unidos, ou que tenha sido designado pelo Governo dos Estados Unidos como um país "apoiante do terrorismo", e (ii) não consta de nenhuma lista do Governo dos Estados Unidos de partes proibidas ou restritas.

h. Acesso ou Utilização por Concorrentes. Vidial.co proíbe expressamente a utilização do seu Site e Serviços com a finalidade de tentar descompilar, desmontar, fazer engenharia reversa, ou de outra forma discernir quaisquer segredos comerciais ou informações

confidenciais Vidial.co, ou para qualquer fim comercial, excepto aqueles estabelecidos nestes Termos de Serviço. Vidial.co pode, a seu exclusivo critério, terminar quaisquer contas em relação às quais acredita ou suspeita que tal actividade é, tem, ou pode ter lugar sem aviso ou advertência.

4. Termos e Obrigações Gerais
a. Sítios e Informações de Terceiros. O nosso Sítio pode incluir links para outros sítios na Internet, ou ser acedido a partir de outros sítios na Internet que sejam propriedade e operados por comerciantes em linha e outros terceiros. A sua utilização desses sites de terceiros é feita por sua conta e risco, e está sujeita aos termos de utilização e políticas de privacidade de cada site. Não endossamos nem assumimos qualquer responsabilidade pelos sites, serviços ou produtos de terceiros.

b. Alterações aos Serviços. A seu exclusivo critério, Vidial.co poderá oferecer Serviços e/ou produtos adicionais, ou actualizar, modificar, ou rever qualquer conteúdo e Serviços actuais, e o presente Contrato aplicar-se-á a todos e quaisquer Serviços adicionais e a todos e quaisquer Serviços actualizados, modificados, ou revistos, salvo estipulação em contrário. Vidial.co reserva-se o direito de cancelar e deixar de oferecer quaisquer dos Serviços e/ou produtos acima mencionados a qualquer momento. O utilizador reconhece, aceita, e concorda que Vidial.co não será responsabilizado por quaisquer actualizações, modificações, revisões, suspensões, ou descontinuidade de qualquer um dos nossos Serviços ou Sítios. Vidial.co não assumirá qualquer responsabilidade ou obrigação pela pontualidade, falta de entrega, eliminação, e/ou qualquer falha no armazenamento do conteúdo do utilizador, nas configurações de comunicação ou de personalização.

c.Vidial.co Direitos de Propriedade Intelectual. Vidial.co é o proprietário e retém todos os direitos de propriedade do Sítio e dos Serviços e todos os direitos de autor associados, marcas registadas, marcas, marcas de serviço, patentes e material patenteável, ou outros direitos de propriedade nos termos da lei, quer registados ou não registados. É estritamente proibido copiar, distribuir, modificar, ou criar obras derivadas dos Serviços da Vidial.co sem a permissão escrita da Vidial.co.

As marcas registadas e/ou marcas de serviço da Vidial.co não podem ser utilizadas em relação a qualquer produto ou serviço que não seja fornecido pela Vidial.co, de qualquer forma que possa causar confusão entre clientes ou utilizadores do site, manchar ou diluir as marcas, ou depreciar ou desacreditar a Vidial.co.

d. Direitos de Propriedade Intelectual de Outros. Vidial.co. respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros que possam estar implicados na criação de um vídeo. Estes direitos de propriedade intelectual, e as suas responsabilidades com respeito a estes direitos. Todas as marcas comerciais e/ou marcas de serviço exibidas

no Sítio são propriedade exclusiva dos seus respectivos proprietários, e não podem ser utilizadas sem a permissão do proprietário.

e. Aviso de Violação de Direitos de Autor ou de Propriedade Intelectual. Notifique-nos se considerar que algum dos seus direitos de propriedade intelectual foi infringido por um Utilizador do Sítio. Nos termos da Secção 512 da Lei de Revisão de Direitos de Autor, tal como promulgada através da Lei de Direitos de Autor do Milénio Digital ("DMCA").

Para ser eficaz, a notificação deve incluir: (a) uma assinatura física ou electrónica da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário do direito a ser infringido; (b) a identificação do trabalho protegido por direitos de autor que se alega ter sido infringido, ou se várias obras protegidas por direitos de autor num único sítio online estiverem cobertas por uma única notificação, uma lista representativa de tais obras no sítio; (c) a identificação do material que se alega estar a infringir ou ser objecto de actividade infractora, e informação suficiente para nos permitir localizar o material; (d) informações suficientes que nos permitam contactar a parte queixosa; (e) uma declaração de que a parte queixosa acredita de boa fé que a utilização do material da forma reclamada não está autorizada pelo proprietário dos direitos de autor ou da propriedade intelectual, agente, ou pela lei; e (f) uma declaração de que as informações na notificação são exactas e, sob pena de perjúrio, que a parte queixosa está autorizada a agir em nome do proprietário do direito que está a ser violado. Se não cumprir todos estes requisitos, a sua notificação DMCA pode não ser válida.

O cliente reconhece e concorda que, após recepção e notificação de uma queixa de infracção, poderemos remover imediatamente os materiais identificados do nosso site sem responsabilidade, e as queixas da parte queixosa e da parte que originalmente afixou os materiais serão remetidas ao Gabinete de Direitos de Autor dos Estados Unidos para julgamento, conforme previsto no Digital Millennium Copyright Act.

Se considerar que o seu vídeo foi removido por engano, poderá apresentar uma contra-notificação em conformidade com a DMCA. Para ser eficaz, a contra-notificação deve incluir: (a) a sua assinatura física ou electrónica, (b) a identificação do seu material que foi desactivado, e a localização do material antes de ter sido removido, (c) uma declaração, sob pena de perjúrio, de que acredita de boa fé que o seu material foi desactivado em resultado de erro ou má identificação do material, e (d) o seu nome, morada e número de telefone, e uma declaração em que consinta na jurisdição do Tribunal Distrital Federal para o distrito judicial no qual o seu endereço está localizado (se nos Estados Unidos), ou se o seu endereço estiver fora dos Estados Unidos, para qualquer distrito judicial no qual oVidial. co pode ser encontrado, e que concorda em aceitar a notificação do processo pela parte reclamante, ou por um agente dessa pessoa.

f. Infractores reincidentes. A sua conta será encerrada se, a critério exclusivo de Vidial.co, for determinado que se trata de um infractor reincidente. Os "infractores reincidentes" são Utilizadores que tenham sido objecto de um (1) ou mais pedidos de tomada de posse válidos que não tenham sido refutados com sucesso, ou que de outra forma sejam considerados como tal por Vidial.co.

g. Renúncia de Garantias. TODOS os Vidial.co. co SERVIÇOS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO SOFTWARE DE FONTE ABERTA, E O SITE É FORNECIDO COM BASE "COMO ESTÁ" E "COMO DISPONÍVEL" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, QUER EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADAS A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, OU A GARANTIA DE NÃO-INFRACÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O CARREGAMENTO DE MATERIAIS DOS CLIENTES E/OU MATERIAIS DOS INQUIRIDOS, OU A TRANSMISSÃO, INCORPORAÇÃO, DESCARREGAMENTO OU OUTRA AQUISIÇÃO DE QUAISQUER MATERIAIS OU CONTEÚDOS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADOS A VÍDEOS E WIDGETS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS OU ATRAVÉS DE TERCEIROS", É FEITA POR SUA CONTA E RISCO E COM O SEU ACORDO DE QUE SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS NO SEU SISTEMA INFORMÁTICO OU PERDA DE DADOS QUE RESULTEM DE TAIS ACTIVIDADES.

ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS, PELO QUE ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODERÃO NÃO SE APLICAR AO UTILIZADOR.

h. Limitação de Responsabilidade. A REMEDIAÇÃO EXCLUSIVA DE CADA PARTE E A RESPONSABILIDADE INTEGRAL, SE QUALQUER, POR QUAISQUER RECLAMAÇÕES QUE SEJAM FORNECIDAS DOS SERVIÇOS OU DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO LIMITADAS AO MONTANTE PAGÁVEL DO Vidial. co PARA USO DO SERVIÇO PELO CLIENTE PEDIDO, SE ALGUM, DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES ANTES DO ACTIVO DE DAR A RESPONSABILIDADE (OU, SE NENHUM MONTANTE TIVER PAGADO, $1,00 USD).

EM NENHUM CASO QUALQUER PARTE SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE AS OUTRAS PARTES AQUI PRESENTES POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, PUNITIVOS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU QUAISQUER DANOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, OS RESULTANTES DA PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, QUER TENHAMOS OU NÃO SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, E SOBRE QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, DECORRENTES OU RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

O CLIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FAZER CÓPIAS DE SEGURANÇA DE TODO E QUALQUER MATERIAL DO SEU CLIENTE, MATERIAL RESPONDENTE, E VÍDEOS. Vidial.co

NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUMA PERDA OU DANO AOS SEUS CLIENTES OU MATERIAIS RESPONSÁVEIS.

ALGUMAS JURISDIÇÕES PROÍBEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO.

i. Indemnização. O utilizador concorda em indemnizar e manter Vidial.co, e as suas respectivas empresas-mãe, subsidiárias, afiliadas, funcionários e empregados, isentos de quaisquer responsabilidades, reclamações, despesas ou exigências, incluindo honorários e custos razoáveis de advogados, feitas por qualquer terceiro devido a ou decorrentes (a) da sua utilização ou má utilização do Site ou Serviços, (b) da visualização do seu conteúdo ou vídeo, (c) da violação de leis, regras, regulamentos ou termos do presente Acordo, (d) do não cumprimento do Vidial.co. co ou outros termos de qualquer licença de código aberto, se aplicável,(e) violação pelo seu conteúdo, pelo utilizador, ou por alguém que utilize a sua conta, de qualquer propriedade intelectual ou qualquer outro direito de qualquer pessoa ou entidade. Vidial.co reserva-se o direito, a expensas próprias, de assumir a exclusiva defesa e controlo de qualquer assunto sujeito a indemnização por si, caso em que cooperará com Vidial.co na afirmação de quaisquer defesas disponíveis.

j. Cessação da utilização. Podemos rescindir ou suspender a utilização dos Serviços pelo cliente, a nosso critério e por qualquer razão. Qualquer suspeita de actividade fraudulenta, abusiva ou ilegal poderá ser motivo de rescisão da sua conta e poderá ser encaminhada para as autoridades competentes de aplicação da lei.

Após a rescisão ou suspensão, independentemente dos motivos, o seu direito a utilizar os Serviços cessa imediatamente, e poderemos imediatamente desactivar ou apagar a sua conta e todas as informações relacionadas. Não seremos responsáveis perante o cliente ou qualquer terceiro por quaisquer reclamações ou danos decorrentes de qualquer rescisão ou suspensão.

k. Termos de distribuição. Na distribuição de vídeos a terceiros, o Cliente deverá obter o acordo de terceiros para estes Termos de Serviço. O Cliente deverá indemnizar e defender Vidial.co por toda e qualquer reivindicação ou causa de acção resultante da utilização de vídeos por terceiros. O Cliente assume toda a responsabilidade pelo cumprimento dos termos do presente Acordo por terceiros destinatários dos vídeos.

5. Termos de Processamento de Dados - Clientes
Estes Termos de Processamento de Dados só se aplicam se (a) tiver obtido uma subscrição do Cliente com Vidial.co, e (b) a sua utilização dos Serviços Vidial.co envolver a recolha ou o carregamento de Dados Pessoais de indivíduos residentes no Espaço

Económico Europeu ou na Suíça (colectivamente referidos como "Residentes da UE") e/ou a incorporação desses Dados Pessoais em Vidial.co Videos, ou a partilha dos Dados Pessoais com Vidial.co.

Vidial.co considera que as questões de privacidade e segurança de dados são da maior importância e fará esforços razoáveis para cumprir as leis, regras, regulamentos, e orientações actuais relacionadas com a informação pessoal e a segurança como tal continuam a evoluir.

a. Definições para os fins destes Termos de Processamento de Dados. O termo "titular dos dados" significa a pessoa identificada ou identificável a quem quaisquer Dados Pessoais (tal como definido abaixo) dizem respeito.

O termo "Dados Pessoais" significa qualquer informação que: (i) possa ser utilizada, isoladamente ou em ligação com outras informações, para identificar um indivíduo; ou (ii) esteja sujeita a qualquer outra legislação aplicável em matéria de privacidade ou dados relativos a informações pessoais. Para evitar dúvidas, os Dados Pessoais incluem o nome, endereço de correio electrónico e imagem de uma pessoa, inclusive em fotografias ou vídeo.

O termo "processamento" significa qualquer acção realizada sobre Dados Pessoais, inclusive por meios automatizados, tais como recolha, gravação, organização, estruturação, armazenamento, alteração, recuperação, modificação, utilização, divulgação, transmissão, ou eliminação.

O Cliente é o "Controlador de Dados" e Vidial.co é o "Processador de Dados" para efeitos de quaisquer leis de privacidade de dados aplicáveis, incluindo sem limitação a Directiva 95/46/CE da UE, o Regulamento Geral de Protecção de Dados da UE 2016/679 (o "GDPR"), e o Quadro de Protecção de Privacidade UE-EUA para todos os dados, incluindo mas não se limitando a todos os Materiais do Cliente e Materiais Respondidos, excepto nas seguintes circunstâncias limitadas em que Vidial.co é o Controlador de Dados: registo de conta e informações de contacto submetidas directamente ao site Vidial.co através do processo de inscrição ou de um formulário de contacto.

b. As suas Responsabilidades. Como resultado da utilização dos Serviços e do Sítio, o utilizador representou e garantiu à Vidial.co que (a) qualquer recolha de Dados Pessoais que efectuar de Residentes da UE estará em conformidade com a sua própria declaração de privacidade, para a qual receberá o consentimento expresso dos titulares dos dados; (b) cumprirá todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis na utilização do Vidial.co. co, incluindo sem limitação os regulamentos e leis de protecção de dados relacionados com Dados Pessoais, tais como a GDPR; e (c) concorda em informar

imediatamente Vidial.co de um pedido de eliminação de Dados Pessoais por parte do titular dos dados, para que Vidial.co possa cumprir prontamente.

c. Responsabilidades de Vidial.co. Vidial.co concorda que o fará:

(i) processará os Dados Pessoais de acordo com as suas instruções documentadas, inclusive no que diz respeito às transferências de Dados Pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional, a menos que tal seja exigido pela lei aplicável, caso em que o informará na medida em que a lei o permita;
(ii) assegurar que o pessoal autorizado a processar os Dados Pessoais se comprometeu a respeitar a confidencialidade ou está sob uma obrigação legal de confidencialidade apropriada, e que esse pessoal não processe quaisquer Dados Pessoais, excepto em conformidade com as instruções documentadas do utilizador;
(iii) implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança de quaisquer Dados Pessoais, tendo em conta os riscos que o processamento apresenta;
(iv) assegurar que os subcontratantes terceiros contratados pela Vidial.co estejam sujeitos às mesmas obrigações de protecção de dados estabelecidas nestes Termos de Processamento de Dados, e a Vidial.co será responsável pelo desempenho dos subcontratantes no âmbito dessas obrigações;
(v) tendo em consideração a natureza do tratamento, assisti-lo através de medidas técnicas e organizacionais adequadas, na medida do possível, para o cumprimento da sua obrigação de responder aos pedidos feitos pelos titulares dos dados, nos termos da lei aplicável;
(vi) tendo em consideração a natureza do tratamento, prestar-lhe assistência no cumprimento das suas obrigações nos termos da lei aplicável, incluindo, sem limitação, as decorrentes dos artigos 32º a 36º do GDPR (relativas à segurança dos dados, notificação de violação, e avaliações de impacto);
(vii) e, a seu pedido por escrito, não mais de uma (1) vez por ano, salvo disposição em contrário nos termos da lei aplicável, disponibilizar-lhe todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações da Vidial.co ao abrigo dos presentes Termos de Serviço e/ou permitir auditorias para verificar tal cumprimento (para o efeito, o cliente consente que a Vidial.co contrate um auditor independente de renome à sua escolha para realizar tais auditorias em vez do cliente ou do seu designado);
(viii) a seu pedido, apagar ou devolver-lhe todos os Dados Pessoais na posse ou controlo da Vidial.co após o fim da prestação dos Serviços relacionados com o processamento, e apagar as cópias existentes, a menos que a lei aplicável exija o armazenamento de tais Dados Pessoais.
Não obstante o precedente, o cliente reconhece que os vídeos podem ser descarregados e/ou partilhados em sites e plataformas e nem sempre são alojados nos servidores do Vidial.co ou dos seus vendedores. Como tal, Vidial.co poderá não ser

capaz de atender a um pedido de eliminação de Dados Pessoais de um titular de dados contidos num vídeo que tenha sido descarregado e/ou distribuído de tal forma.

6. Lei aplicável

7. Acordo para Arbitragem de Todos os Litígios
Não obstante tudo aqui contido, o cliente concorda que quaisquer disputas legais decorrentes ou relacionadas com estes Termos de Serviço ou com os Serviços serão submetidas a arbitragem vinculativa. O cliente concorda que qualquer reclamação, acção ou processo decorrente ou relacionado com os presentes Termos de Serviço ou os Serviços deverá ser apresentado na sua capacidade individual, e não como queixoso ou membro de classe em qualquer suposto representante ou processo de classe. O árbitro não pode consolidar mais de uma reivindicação de uma pessoa. RECONHECE QUE ESTÁ A RENUNCIAR AO DIREITO A UM JULGAMENTO PELO JÚRI OU A PARTICIPAR COMO QUEIXOSO OU MEMBRO DE CLASSE NUMA ACÇÃO COLECTIVA OU NUM PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO.

8. Notificações
Todas as notificações ao Vidial.co, incluindo pedidos de um Respondente para retirar o seu consentimento à Vidial.co e/ou à utilização dos Materiais do Respondente pelo Cliente, devem ser feitas por escrito e devem ser enviadas ao Vidial.co. As notificações ao Cliente podem ser enviadas quer para o endereço de e-mail fornecido para a sua conta, quer para o endereço fornecido pelo Cliente aquando do registo ou actualização da sua conta. Além disso, poderemos transmitir avisos ou mensagens através do site para informar o utilizador sobre alterações ao site ou outros assuntos importantes, e tais transmissões constituirão um aviso ao utilizador.

Quaisquer avisos ou comunicações ao abrigo dos presentes Termos de Serviço serão considerados entregues à parte que receber tal comunicação (i) na data de entrega, se entregues pessoalmente à parte; (ii) dois (2) dias úteis após o depósito junto de uma transportadora comercial nocturna, com verificação escrita do recibo; (iii) cinco (5) dias úteis após a data de remessa, se enviada por correio dos Estados Unidos, recibo de devolução solicitado; (iv) na data de entrega, se transmitida por fax; (v) na data de entrega, se transmitida por correio electrónico; ou (vi) imediatamente, se transmitida por Vidial.co.

9. Miscelânea
Se qualquer disposição do presente Acordo for ilegal, nula ou inaplicável por qualquer razão, as outras disposições não serão afectadas por isso e permanecerão válidas e aplicáveis na máxima medida possível.

O Contratante concorda que o presente Acordo poderá ser cedido por Vidial.co, a nosso exclusivo critério, a qualquer terceiro a qualquer momento. O cliente não poderá transferir ou ceder quaisquer dos seus direitos e obrigações ao abrigo do presente Contrato, e qualquer tentativa de o fazer será nula e sem efeito.

O presente Acordo, juntamente com a Política de Privacidade do site, constituirá o acordo e entendimento total entre nós relativamente ao assunto aqui tratado e substitui todos os acordos e entendimento prévios das partes com respeito ao mesmo.

Se for residente na Califórnia, o Código Civil da Califórnia §1798.83 permite-lhe solicitar informações relativas à divulgação das suas informações pessoais a terceiros para fins de marketing directo por parte de terceiros.

Qualquer tentativa de modificar ou complementar os termos do presente Acordo e/ou da Política de Privacidade será nula e sem efeito, a menos que ambas as partes concordem, por escrito, em fazê-lo.

Qualquer falha da nossa parte em fazer cumprir ou exercer qualquer disposição dos presentes Termos de Serviço ou direitos conexos não constituirá uma renúncia a esse direito ou disposição.

Em qualquer acção para fazer cumprir o presente Acordo, a parte prevalecente terá direito aos custos e honorários advocatícios.

Data de Entrada em Vigor: 13 de Março de 2023